ביאור תוס' ד"ה ורמינהי:

הקדמה:

גמ' הקשה על משנה שלנו. הקושיה היה שמצאנו ליורים במשנה שלנו שיש בהם חיוב מלקות; הרי, יודעים שאין חיוב מלקות וחיוב ממון באים ביחד.

הליורים שבהם דבר הגמ' הם חיובי כרת, כמו אחותו. נמצא שהקשה מן הסיפא של המשנה שלנו, ומן המשנה במכות.

מפני שיהיה שייך לקמן, אביא כאן את שני המשניות:

המשנה שלנו מזכיר ליורים שבהם יש חיוב קנס, אף שבעל את הפסולה. יש שלש בבות:

1. ממזר, נתין, כותי.
2. גיורת, נשבית, משוחררת (פחותות מבת שלש)
3. חייבי כרת.

המשנה במכות מזכיר הרבה חייבי מלקות, והם: "הַבָּא עַל אֲחוֹתוֹ, וְעַל אֲחוֹת אָבִיו... [חיובי כרת; בבא שלישית של משנה שלנו]... מַמְזֵרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל [חיובי לאו; בבא הראשונה של משנה שלנו]."

הערת תוס':

תוס' מעורר שבאמת, קושיה זו של הגמ'– שיש חיוב ממון וחיוב מלקות, אף שלא באים חיוב ממון וחיוב מלקות ביחד– נמצא בשני מקומות. הוא נמצא בקושיה שיש בין בבא שלישית במשנה שלנו וריש של משנה במכות (כמו שמקשה גמ'), והוא נמצא בקושיה שיש בין בבא ראשונה במשנה שלנו וסיפא של משנה במכות.

אם אני הייתי בוחר, הייתי מעדיף את קושיה ראשונה לסיבה אחת והייתי מעדיף את קושיה שנית לסיבה אחרת.

הייתי מעדיף קושיה ראשונה לסיבה זו: יש סיבה, בדרך כלל, להקשות מריש, שהוא הדבר הראשון שנראה. אבל, כשכבר נקרא סיפא, וממנו מסתלקים, יש גם סיבה לנקוט סיפא (והם שווים; כ"נ מגמ' בתחילת נדריס). אז, לא קשה שינקוט סיפא של משנה שלנו להקשות ממנו. אבל, מסתבר שינקוט ריש של משנה במכות, שאין סברה להביא את כולו, וללמוד את כולו, אלא כיון שמגיעים לליור ראשון– אחותו– כבר יש קושיה.[1]

---

[1] לכאו'; זה תלוי במתי אומרים שיש סדר למשנה. ותו"ת. ויש לדון, שאולי אחרי שנסדר את המשנה לנו- ואולי זה כבר קרה בימי האמוראים- מסתבר לומר כן, ואף אם לדבי לא היה אותו סדר. ותחשב על זה.

הייתי מעדיף קושיה שניה לסיבה זו: במלקות, יש תנא שחולק על אותו משנה. רבי יצחק דורש מכתוב באחותו שאין חיוב מלקות למחוייבי כרת. אז, היה קל לתרץ שמשנה שלנו סובר כרבי יצחק. עדיין יהיה סתירה בין שני משניות סתמות, אבל אולי אין זה כל כך קשה, שקל לומר שרבי חזר בו.[32]

ביאור שנותן תוס':

תוס' באר למה גמ' מעדיף קושיה ראשונה. באר שהוא מפני שרצה להקשות מרישא של המשנה במכות, מפני שלא רצה להביא את כל המשנה. רצה לקצר במילים שלו, ואז הקשה מתחילתו. אבל, לא חש להקשות מרישא של המשנה כאן, שלא צריך להביא כלום.

יש להעיר שמעניין שאומר שתנא רצה לקצר את המילים שלו, שתנא הביא הרבה חייבי כריתות, אף שרק צריכים אחד. ותחשב. אולי מי שלא רוצה לקרוא או לזכור כל כך לא ידקדק על מה שמביא גמ' אחרי שכבר בא עיקר הקושיה.

גם יש להעיר שקשה למה לא רק הביא סיפא של המשנה במכות. צריך לומר שהוא מפני שגם צריך להביא תחילתו ("אלו הן הלוקין") כדי להוכיח שמקבלים מלקות, ולא רוצים להביא קצת מן הרישא וקצת מן הסיפא, לומר "אלו הן הלוקין... ישראל הבא על ממזרת....." ותחשב.

אין ללמוד מכאן איזה מעלה גדולה בקיצור דברים, שאולי רק מעלה טובה קטנה היא, שלא נראה שיש כל כך סיבה להעדיף קושיה שנית (אם לא מה שכתבנו לעיל). ותחשב.[4]

---

2 אף שלא רוצים לומר כן בגמ' בתחילת בילה, יש להעיר ששם היה הוכחה אחרת שלא לומר כן. אזכיר סיכום הגמ' כאן, כדי שאוכל לדון עליו אליך הקורא. משנה ראשונה מזכיר מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. רב נחמן מסביר שאוכלים במוקצה, שבית הלל סוברים שיש מוקצה ובית שמאי סוברים שאין מוקצה. מקשה גמ' שמלאנו משנה בשבת שאומר להיפך, ותי' שב"ה של שבת הם כסת"מ של שבת, וב"ש של יו"ט הוא כסתם משנה של יו"ט. מקשה גמ' שכיון ששני הסתמות נכתבו ע"י רבי, קשה איך יהיה סתירה. אז, מאותו גמ' יוצא שלא רוצים שיהיה סתירה בסתם משנה. (באמת, מלאנו, לפעמים, סתירה בסתם משנה. אם לא נדחה כמו שנכתב בס"ד, צריך לומר שלפעמים זה קורה, אבל דחוק שיקרה. כמו כן, מלאנו שגמ' יקשה כדי שלא נצטרך לומר "זו ואל"ל זו" או "לא זו אף זו.")

נראה ששם יש יותר הכרח, שאם נאמר שרבי חזר בו, נצטרך לומר גם שבית הלל חזרו בו. יותר מזה, אם הביאור בחילוק הסתמות הוא שרבי חזר בו, אין הוכחה למה שאמר רב נחמן, שתלוי בסתמות, שמה שייך חזרת ב"ה לחזרת רבי. ויש לדון, שאולי כמו שגדול זה טעה וחזר בו, יש לומר שגם אלו טעו וחזרו. דחוק.

(נראה שכל זה מבאר למה מקשה כן רק כאן, ולא מביא שני המשניות ומקשה עליהם בלי רב נחמן, והוא שהיה קל לומר שחזר בו, אבל מוזר לומר שבית הלל ורבי חזרו בהם.)

גם יש לומר ששם הם בשני מסכתות הדומות מאד, שהרבה מבילה תלוי בשבת והרבה משבת תלוי בבילה, שהרבה דיניים שוויים, וענוד שהענין של שניהם שוויים (ששבת הוא דומה ליו"ט). אז, מסתבר שרבי כתב אותו ביחד, ולא מסתבר, אז, שחזר בו באמצע. ותחשב.

3 יש להוסיף שמשנה זה כבר מניחים שאינו רבי מאיר (זה המשך של גמ' שלנו כאן), ואולי, אז, אין כללים של סתם משנה נוהגים בו. באמת, כל ענין של סתם משנה (מה שהוא מה שפסק רבי ומה שהוא רבי מאיר) לא ברור לי.

4 אבל, זה לא עושה שקושיה שלנו שלעיל אינו קשה, שעדיין רואים שאף ששם לא נראה טעם חשוב כלל להאריך, האריך; ואז, רואים שאף טעם קטן מאד מספיק להאריך. אז, זה מוכיח שכאן אין אף טעם קטן, וזה נקודה חשובה.

ביאור תוס' ד"ה וקיימא:

הקדמה:

גמ' הקשה על משנה שלנו. הקושיה היה שמצאנו ליורים במשנה שלנו שיש בהם חיוב מלקות; הרי, יודעים שאין חיוב מלקות וחיוב ממון באים ביחד.

כיון שגמ' מקשה על שלש משניות, נוכל לומר את הקושיות לקושיה על כל משנה ומשנה. אז, יש שלש קושיות:

1. איך משנה שלנו אומר שיש חיוב ממון, כיון שיודעים שיש חיוב מלקות ושאין חיוב ממון כשיש חיוב מלקות?
2. איך משנה שבמכות אומר שיש חיוב מלקות, כיון שיודעים שיש חיוב ממון ושאין חיוב מלקות כשיש חיוב ממון?
3. איך משנה אומר שאין חיוב ממון ומלקות ביחד, שיודעים שכאן יש חיוב ממון ויש חיוב מלקות?

הערת תוס':

תוס' מעורר שקושיה שנית לא כל כך פשוט. יש ליורים (כמו שיבאר גמ') שאין בהם קנס, ובאותם ליורים יהיה חיוב מלקות. מסתבר לתוס' שחשב המקשה על זה, והכיר שיש ליורים כזה. אז, דין של אותו משנה אינו נידון בתוך הקושיה.[5] אבל, קשה על משנה שלנו, כיון שאף אם נאמר שכאן אין התראה, ואז אין מלקות, סובר גמ' שעדיין משנה שליקי יפטור אותו משניהם. יולא שמניח עכשיו שחיוב מלקות, אף בלי התראה, פוטר ממון (העונש שנתחייב הוא מלקות), ולכן הוא מקשה.

איני יודע למה פשוט לתוס' שחשב המקשה על זה[6]. יש הרבה מקומות בגמ' שמתרץ גמ' בתירוץ שלא מחדש דין, ועדיין יש שם מקשה. אז, נוכל לומר שגם כאן, המקשה לא הכיר במציאות שממנו מתרץ עולא. היה יותר נראה לי לומר שלא הניח שום דין, ולא ידע אם במקום מלקות וממון יקבל מלקות או ממון, אבל לא הכיר שיש ליור שיש מלקות בלי ממון.

יותר מזה, הרי המקור שלא מקבלים ממון ומלקות הוא משנה במכות, שמדבר על חיוב כאשר זמם (שיכול להיות ממון) ומלקות. הרי, שם, לא מקבל המלקות, אלא חייב ממון. אז, היה נראה לי שגמ' יניח כמו עולא, שמשלם את הממון ופטור מן המלקות. אז, קושיה שלו לא יהיה על משנה שלנו, אלא על משנה שבמכות, שאומר שיש מלקות, אף שיש חיוב ממון. (אין להקשות למה, אז, מקשה הגמ' כן כאן, שממה שיש משנה במלקות, יש להוכיח שאין ממון, שאילו היה ממון, לא היה חיוב מלקות, ולכן מק' על משנה שלנו.)

גם יש להעיר שלשון של עולא בתירוצו משמע שחידוש שלו אינו מה פוטר מה, אלא שיש ליורים שאין חיוב ממון. ותחשב על זה.

---

[5] יש להעיר שבאמת, נידון הוא בתוך שאלה באופן אחרת. אף שלא שואלים שיש סיבה לדחות את חיוב המלקות, מוכיח שאין חיוב מלקות, כיון שאין סברה לחלק בין זמן שיש חיוב ממון לזמן שאין חיוב ממון, ואז צריך לומר שתמיד יש מלקות.

[6] ואם תאמר יש ליור פשוט מאד, והוא שכבר נבעלה, ואיך אפשר שלא חשב על זה. באמת, גם עולא לא אומר ליור זה. נראה שאז יצאר חיוב בושת (ואולי פגם), ולכן לא יכול לתרץ בו.

ביאור תוס' ד"ה דאין לוקה:

קושיית תוס':

גמ' שלנו מביא מן המשנה שבמכות שאין לוקים ומשלמים, ומזה מנסה ללמוד שכאן לא יכול להתחייב קנס ומלקות.

שם, מחלקת בין רבי מאיר לרבנן הוא. רבי מאיר סבר שלוקים ומשלמים, ורבנן סוברים שלא לוקים ומשלמים. גמ' מבאר שרבנן לומדים כן מ"כדי רשעתו," שאומר שרק מקבלים כדי רשעה אחת, ור"מ לומר כן ממוציא שם רע. מש"ר חייב מלקות וקנס, וכמו כן ע"ז חייבים מלקות וקנס. גמ' מפרש שנמצא שרבי מאיר סובר שחיוב עדים זוממים הוא חיוב קנס, ולא חיוב ממון. זה מחלקת בין רבי עקיבא (שסובר שחיוב קנס הוא, כיון שלא הזיקו) ורבנן[7].

לכאו', אז, רבנן (של רבי מאיר) דוחים שאינו קנס. אז, לשיטתם, הדין לא יהיה שתמיד אין מלקות עם חיוב ממוני, אלא הדין יהיה שאין מלקות עם חיוב ממוני של ממון, אלא רק בחיוב ממוני של קנס. הרי, משנה שלנו מדבר על חיבו קנס (קנס אונס או קנס מפתה), ולכן יכול להיות חיוב ממון ומלקות.

תי' תוס':

תוס' מנסה לת' שאולי שני הגמרות חולקים זה על זה. גמ' שלנו סובר שרבנן פוטרים גם בחיוב ממוני של קנס, אבל הגמ' במכות סובר שרבנן פוטרים רק בחיוב ממוני של ממון. (לא מבאר תוס' איך נבאר שיטת רבנן, אם לא כאותו גמ' במכות.[8])

---

[7] לא קל להבין איך רבנן חולקים על רבי מאיר, שבוודאי אינו ממון כשאר ממון, שנכון הוא שלא הזיק כלל. נראה שיש שלש תירוצים עיקריים לזה:

1. ממון הוא. אפשר לומר שנחשב ממון. כמו שאם אדם מזיק את חבבו, פייר הוא שישלם לו את דמי חבבו, כך אם אדם גומר דין נגד אדם במנה שלו, פייר הוא שישלם לו את המנה. לא פשוט למה זה יהיה, אבל אולי הוא מפני שהמנה עומד להיות נגמר. באותו זמן, נתחייב. אף שהוחזר המנה לו, לא הוא החזיר אותו, אלא אחר, ואז נשאר בחיוב שלו.

   אב, מחודש לומר שיכול להיות שפייר לשלם אף בלי חסרון.

2. אינו ממון, אבל אינו קנס. אולי זה עונש (כמו שאדם חייב מלקות לפעמים- ולא מפני שפייר שיקבל מלקות, ולא כדי שלא יעבור, אלא לעונש (מסתמא, הוא לכפרה או הוא מפני שדבר עוד הוא כשרע גורם לו לעבר)- כך הוא חייב עונש, עונש שלו הוא תשלומים).

   לא כל כך פשוט אם זה ידחה את מקור של רבי מאיר. לכאו', גם עונש לא נלמד מקנס, אף כאן נאמר שקנס יותר מחודש, שנעשה בין שאין לו סיבה אלא שמירה על העתיד. ותחשב.

3. קנס הוא, ועדיין חולקים על רבי עקיבא. נראה שאפשר לומר שכיון שהוא ניסה לחייב אותם ממון, החיוב שלו יש לו הגדרים של ממון. (יש להעיר שלפי זה, אם ניסה לחייב אותם בקנס, יחייב שניהם. ועיין לקמן למטה.)

[8] נראה שאולי תוס' סובר שאין הכרח מן הדין- יש דרכים אחרים לדחות שיטת רבי מאיר, כמו שיבאר. אבל, סובר שיש הוכחה מן הלשון, שלשון גמ' הוא שרבי מאיר סובר כרבי עקיבא, ולא מוסיף על זה בביאור המחלקת. סובר תוס' שלא מבאר כיון שיש דיחוי פשוט לרבנן, והוא שלא סובריס כרבי עקיבא. ותחשב.

ליחוי תוס':

תוס' דוחים ששני הגמרות הם לאמורא אחד. הרי, מגמ' כאן מוכרח שעולא הסכים לקושיית הגמ'. (עיין לקמן, בדיחוי לת' שני, שכן יולא.) הרי, עולא הוא המתרץ בגמ' במכות. נמצא, אז, שיש לנו סתירה בין שיטות עולא.[9]

תי' תוס':

תוס' תי' שלא מקשה מחיוב קנס שמצאנו במשנה, אלא מקשה מחיוב בושת ופגם שרואה במשנה. חיובים אלו הם ממון, ואז לא יחייב אותם עם מלקות.[10]

אם גמ' מקשה כן, קשה מהיכי תיתי לגמ' שאותו הדין– שחייב שם ממון– הוא נכון. הניחא הנחת גמ' ככה בעולא לא קשה, שהרי גמ' שם מניח שחיוב ממון מפקיע מחיוב מלקות, וחיוב מלקות לא מפקיע מחיוב ממון, ואז אין סיבה שלא יתחייב בושת ופגם. אבל, עכשיו, אין מקור לגמ' לזה.

אולי תוס' מצדד שגמ' חושב שממון יפטור מלקות, ולא שמלקות יפטור ממון. אם כן, צריך לומר שגמ' לא ידע שיש מקומות שאין חיוב ממון בכלל. (כל זה, כמובן, נגד תוס' לעיל. אין זה קשה, שתוס', אולי, רק אומר הו"א לראות אם אפשר להיות, אבל מסקנת תוס' כאן ותוס' לעיל הם שווים.)

ליחוי תוס':

תוס' דוחה שאי אפשר להיות שגמ' מקשה מחיוב ממון, שהרי גמ' ממשיך לתרץ שבמשנה במכות מדבר בציור שאין חיוב ממון– כגון אם בא על אשתו בוגרת. הרי, מה שהיא בוגרת לא פוטר אותו מחיוב בושת ופגם, אלא רק פוטר אותו מחיוב קנס (כמו שממשיך גמ' להקשות). אז, צריך לומר שהיה גמ' מקשה מקנס, שאז נוכל לומר שתי' לקנס, ואז חזר להק' מחיוב ממון.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף אם הסיבה שלא לומדים ממצ"ר הוא שע"ז הוא ממון ולא קנס, הדין יהיה שכל חיוב ממוני, ואף קנס, לא יתקיים עם מלקות.

הרי, פסוק שמלמד לנו חיוב מלקות הוא פסוק בדברים (כה), שכ', "ארבעים יכנו." מיד אחרי כן, כ', "לא תחסם שור בדישו," וממה שסמך אותם, לומדים הרבה דינים של מלקות.[11] אבל, יש קרא אחר שסמך ל"ארבעים יכנו," והוא "והצדיקו

---

[9] יש להעיר שבאמת שם יש שני לשונות בעולא, ורק יש סתירה בדברי עולא לפי לשון ראשון. אז, אפשר לומר שגמרא שלנו סובר כלשון שני של אותו גמרא. עיין שם.

[10] יש להעיר שתוס' סובר שרק מקשה על המשנה. הרי, חיוב זה לא נזכר במשנה.

[11] ואם תאמר אין הכל דורשים סמוכים. וי"ל שדברים הוא, ושם הכל דורשים סמוכים, כמו שאומר גמ' בברכות ובדמות. אבל, יש להעיר שעדיין צריך להיות מוכח אז מופנה, כמו שאומר גמ' בדמות. ותו"ת.

את הלדיק...." במכות (ב:), דורשים אותו קרא לדבר על עדים זוממים, לומר שיש עדים זוממים (עדים המעידים על ב"ג וב"ח ועדים המעידים על גלות[12]) שמקבלים מלקות. אז, כמו שלומדים מלאו של חסימה, נלמד גם מעדים זוממים.[13]

אז, לומדים מחיוב מעדים זוממים לכל שאר חייבי לאווים שבתורה שאין מלקות וממון ביחד. הרי, אין שום תשלומים עם חיוב מלקות. אז, גם בכל התורה, אין שום תשלומים– לא חיוב כרת, ולא חיוב ממון– עם חיוב מלקות.

ואם תאמר איך לומדים שאין חיוב קנס בעדים זוממים. נ"ל שני תירוצים:

אפשר לומר שהוא מפני שאין חיוב קנס בכלל בעדים זוממים, שאין תשלומים שלהם קנס, אלא ממון.[14] כמובן, מעניין שנלמד שאין חיוב קנס עם חיוב מלקות, כיון שהסיבה שאין חיוב קנס במלקות אינו שנדחה או כדומה, אלא הוא מפני שלא נמצא. במילים אחרים, מה שאין בהם חיוב קנס וחיוב מלקות אינו לין בו. יש לין בו שאין בו חיוב קנס, אבל אין לין בו שאין בו חיוב קנס וחיוב מלקות, אלא זה קורה ממילא. (כשאני אומר לין, אני מכוון לדבר שיש בו סיבה פרטי.) ותחשב על זה.[15]

יותר מזה, יש להקשות מהיכי תיתי שאין בהם חיוב מלקות וחיוב קנס, שאם מעיד בזמן שמחייב את עצמו בקנס (אילו טבח או מכר שור שגנב לפנינו[16]), אין סיבה לחשוב שלא יחייב קנס ומלקות[17]. אולי כיון שלא מצוי, הגמ' לומד מן הציור הסתם. לחוק. (עיין לקמן, שלא נוכל לת' כן שם.) אולי לומד מציור שהוא רק ע"ז, בלי איסור אחר. זה לא נראה לי כל כך.

---

12 מסתמא הוא גם עדים שמעידים על כופר, כמו שאומר גמ' שם. אבל, לא נראה שהוא עדים שמעידים על גנידה, כיון שהם משלמים את הגנידה. ויש לדון, שאולי לפעמים זה לא ייקרא "כאשר זמם," ואז לא ניתן להם, כמו עשייתם ב"ג וב"ח.

13 יש להעיר שיש סתירות, אז. אחד מן הדברים שלומדים מלאו של חסימה הוא שכדי לקבל מלקות, צריך להיות לאו שיש בו מעשה. הרי, נלמוד מעדים זוממים, שאין בו מעשה (כמו שמקשה גמ' מ"לא תענה"). אולי צריך לומר שמסתבר לנו שקמ"ל של "והלדיקו" הוא שאכן מה שיש בו נחשב מעשה. לא משמע כן מגמ' בסנהדרין וכריתות שמקשה על רבי יוחנן ממה שאין עדות של עדים זוממים נחשב מעשה. אז, צריך ביאור. אין לומר שאילו היינו לומדים מעדים זוממים, לא היה לוקך לסמוך אותו, כיון שאין מקור למעט אותו, שהרי יש דיניים אחרים שנלמדים מחסימה, ואז צריך לסמוך כדי שלא ללמוד משם, ויש דיניים אחרים שנלמדים מע"ז, כמו דין של כאן. אולי מה שחסימה בא אחריו עושה שיותר קל ללמוד דיניים שלו. גם יש לומר שחסימה יותר מפורש (משני טעמים– הראשון הוא ש"והלדיקו את הלדיק" אינו מפורש שקאי על ע"ז, ועבו שאולי הדרשה הוא מ"לא תענה" בחמת, כמו שנבאר לקמן.) אבל, לאידך גיסא, יש להעיר ש"אדבעים יכנו" הוא, בחמת, ההמשך של "והלדיקו," שממשיך את הסיפור.

14 כמובן, זה נגד הלד שכתבנו שחיוב קנס יהיה חיוב קנס אף לע"ז. ויש להעיר שלא נראה שלד זה מוכרח. אפשר לומר שכיון שעשה אותו לחיוב קנס עם חומרות של חיוב ממון– שלא היה לו יכולת להודות– נעשה חיוב ממון (ולא נעשה חיוב קנס עם חומרא שלא יכול להודות, כיון שיותר קל לעשות לו גדיס של חיוב ממון כיון שהוא דבר הממלא). ותחשב.

15 אפשר לדחות שאין הכי נמי, לא היה נראה ללמוד אותו, אלא שבלי זה, אין לוקך למה סמך אותם. ויש לדון, שלפשטות הקרא, לריכים להיות סמוכים. ותו"ת.

16 זה הציור שתוס' נותן. צריך ביאור איך כשר הוא בעבות, כיון שגנב שור. (אבל, תוס' אומר כן, ולכאיך ביאור. אולי נמלא כשב, ולא היה בידו להחזיר אותו. עדיין, זה רק אפשר אם שולח שוחט אותו, ולא היה לו אפשרות לבעל השליח אחרי שב.) יותר היה נראה לומר שנמלא אם אנס אשה בבית דין או פיתה אשה בבית דין, שאולי זה רק עבירה דרבנן. כמובן, זה לא כל כך מצוי, שרוב עדים לא בועלים בידאת אונס ופיתוי בחמלא עדותם.

17 ואם תאמר לא יכול להעיד כיון שיהיה רשע. לא בכל ליור יהיה רשע, כמו אם לא שומר את שורו כראוי.

התי' השני הוא משכ"כ תוס'. תוס' כ' שכיון שכ', "כדי רשעתו" באותו פרשה של עדים זוממים, מוכרח שע"ז רק מקבלים עונש אחד. איני מבין את התירוץ כל כך. אם זה משמעות של "כדי רשעתו," אז זה כבר יהיה סיבה למה לא לומדים ממשכ"כ. אם אין זה המשמעות של "כדי רשעתו," אז קשה מהי"ת שלא ללמוד קנס ממוליא שם רע. ותחשב על זה.

יש לדון מהו המקור (מאיזה דין של ע"ז נלמד). לכאו', יש שני דרכים לבאר:

1. לומד מדין של ע"ז של ב"ג. הרי, על זה דורשים "והגדיקו," לומר שמקבלים מלקות, והם לא מקבלים מלקות ומשלמים. יש להעיר שאז מה שאין ממון ומלקות שווה למה שאין קנס ומלקות, והוא שאין קנס ואין ממון כלל.

2. אפשר לבאר שלומד מדין ע"ז, כיון ש"והגדיקו" מגלה שמי שעובר על לאו של "לא תענה" יש בו מלקות. (באמת, ע' בתוס' במכות ד:, שמאל משמע כלל זה.) אז, לומדים מכל ע"ז.

לומדים את זה מחיוב מלקות כאן לשאר חיובי מלקות. אם מלקות חייב ולא ממון, מגלה שיש למלקות כוח לדחות ממון, ובזה הוא דין מלקות. (זה, עדיין, קצת מחודש, שבדין, אין זה כל כך נוגע למלקות, שמגיע לו מלקות בין אם יש חיוב ממון בין אם אין חיוב ממון.) אם ממון חייב ולא מלקות, מגלה שמלקות נידחים בפני ממון.

תי' תוס' (ריגב"ל):

ריגב"ל תי' שרבנן לא חולקים על רבי עקיבא, אלא אף שסוברים כרבי עקיבא, לא מודים לרבי מאיר.[18] אלא, חולקים אם נניח שכדי רשעתו פוטר ממלקות וממון, כמו שהיה נראה מן הקרא, או שנדחה מאותו פירוש מחמת הלימוד ממוליא שם רע[19]. גם אפשר להיות שרבנן סובבים שלא יכולים ללמוד ממוליא שם רע כיון שיש בו חידוש, במה שמתחייב אף שרק דיבר. (ואם תאמר הרי גם עדים זוממים הוא רק דיבור. תוס' תי' שדיבור שלהם היה מפסיד את הנידון.[20]) [21]

יש להעיר שעל פי זה, יוצא עוד תי', שאולי לומדים ממוליא שם רע, אבל רק לומדים לחייב שניהם כשחייב בלי מעשה. (מה שצריך המעשה– המחייב מלקות או המחייב ממון– יהיה מה שהיה פטור מחמת האחר. כן נראה מסברה, שהוא הצריך חיזוק. ויש לדון.)

על כל תי' אלו, יש להעיר שלא כל כך פשוט למה מניח גמ' שלנו כן. במילים אחרים, תירוצים של תוס' לא רק אומרים שמה שאומר גמ' אפשר, אלא צריכים לומר שמה שאומר גמ' מוכרח, שהרי מקשה גמ' ממנו.

---

[18] לעניל, כתבנו שאולי תוס' ידע כל זה בקושייתו, אלא סבר שגמ' לא משמע כן. נלענ"ד לדון אם ריגב"ל מחדש איך סתמות הגמ' אינו בעיה באלו (בדווקא) או שסתמות הגמ' אינו בעיה.

[19] נראה שאין הסתמות כל כך קשה לזה, שהרי כבר הזכיר "כדי רשעתו" בתחילת דיון הגמ'. אז, יש לומר שלא מפרש טעם של רבנן כיון שכבר פרש אותו בתחילה, שאמר שטעם של רבנן הוא מפני שכ', "כדי רשעתו."

[20] קצת צריך ביאור, שבמוליא שם רע, לא רק טענן, אלא הביא עדים, עד שהיה רולה להמית אותו. יש לדון למה זה לא נחשב כמעשה. ותחשב.

[21] לא כל כך קל לפרש את הסתמות כאן, שאין זה פירכה פשוטה. (לא פשוט שמה שיש בו חידוש של חיוב בלי מעשה לא יכול ללמד ולא פשוט שאין חידוש זה בעדים זוממים.) ותחשב.

קושיית תוס':

תוס' מביא קושיה שרבנן לא חולקים מפני שסוברים שעדיס זוממים ממון. כדי לבאר הוכחה שלו, נקדים בביאור שיטת רבה. רבה סובר ששיטת רבי מאיר הוא שאדם יכול להתחייב ממון ומלקות ויכול להתחייב קנס ומיתה. על פי זה, מק' גמ' לרבה מי הוא התנא של משנה שלנו, שבמשנה שלנו, כנראה, יכול להתחייב ממון ומלקות, ולא יכול להתחייב קנס ומיתה. עיין שם, שמתרץ לקושיה.

הרי, היה אפשר לומר שלא סובר כרבי מאיר, ואין אדם יכול להתחייב קנס ומיתה. אבל, יש תנא חוץ מרבי מאיר שיודעים שסובר שאדם יכול להתחייב מלקות וממון, והוא רבי עקיבא. הרי, רבי עקיבא אומר שע"ז קנס, ואז צריך לומר שאדם יכול להתחייב ממון ומלקות, שנלמד ממוציא שם רע. אז, נוכל להוקיס את המשנה רבי עקיבא, ולומר שחולק על רבי מאיר בדין קנס ומיתה. ממה שלא אומרים כן, צריך לומר שאין הכחר שרבי עקיבא יסבור שיכולים לחייב ממון ומלקות, ואף אם ע"ז קנס, אפשר שאין אדם מתחייב חיוב מלקות וחיוב מיתה.

ביאור תוס' ד"ה אלמא קסבר עולא:

הקדמה:

כדי לתרץ הסתירה בין שני המשניות– משנה אחד חייב ממון ומשנה אחד חיוב מלקות– עולא תי' שלפעמים יש סיבה למלקות בלי סיבה לממון. הרי, זה רק מתרץ אם נניח שכשיש סיבה לשניהם, חייב ממון, אם לא, צריכים למצוא מקום שיש חיוב ממון ואין חיוב מלקות שיפטור את חיוב הממון.

לכן, מדייק גמ' שעולא סובר ש"כל היכא דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם, מילקא לא לקי." שואל מהיכי תיתי לעולא דין זה.

קושיית תוס':

תוס' מקשה מהיכי תיתי לגמ' שעולא סובר כן. רק רואים שעולא סובר שהוא כן כאן. לא צריכים להניח שעולא סובר שהוא כן כאן מפני שעולא סובר שהוא כן בכל מקום; אפשר להיות שיש לו מקור מיוחד כאן. תוס' ממשיך ומבאר מהו אותו מקור.[22]

---

[22] אבל, יש להעיר שהיה קושייתו עוד גם אילו לא היה יודע מהו המקור. גם השואל לא ידע את המקור, ולכן שואל. אז, לשואל, נמצא שיודעים רק דין אחד, ולא יודעים המקור לו. הדין אחד שיודעים הוא שכאן, כשיש חיוב ממון ומלקות, חייב ממון ולא מלקות. מניח שהמקור לזה הוא גם מקור לשאר ליוריס שיש בהם ממון ומלקות. לא כל כך פשוט למה מניח כן. ותו"ת.

אולי צריך לומר שלא קשה לתוס' שנקשה כן על סם עתיד. (אלא שיש להעיר שתוס' יאמר לקמן שאינו נכון על סם עתיד, שאין דין זה נוהג בכל מקום. אז, עדיין קושיה שלנו נשאר.) העיקר של קושייתו הוא שיש לו מקור אחר, ומקשה למה לא לומדים מאותו מקור. דחוק.

היה יותר נראה לומר שנכון הוא שלא צריכים מקור אחר כדי להקשות, אבל כיון שכבר יש מקור אחר, תוס' מזכיר כן בתוך קושייתו. אבל, יש להעיר שמס' תוס', אין לו תימוך לזה. צריך לומר שרק קשה כיון שיש לו מקור.

לעיל, דרש גמ' מ"נערה נערה הנערה[23]" שיש חיוב קנס בחייבי לאוויס ובחייבי כרת. אז, יש לנו מקור שיש חיוב ממון שם. עדיין אפשר שאין חיוב מלקות שם, אבל נמצא, אז, מקור למה שאומר עולא.

במילים אחרים, תוס' מקשה שקל לת' לקושיית גמ' למה יש כאן חיוב קנס לומר שיש כאן חיוב קנס מחמת הפסוקים שהביא גמ' לעיל כשהקשה למה יש כאן חיוב קנס. (עדיין נצטרך חלק האחר של תי' עולא, כמובן.)

תי' ר"ת:

רבינו תם תי' שיודעים שיש לגמ' הוכחה שלא למד שיטתו משם. אותו מקור רק אומר לנו שיש איור שעבר על איסור לאו שחייב קנס. יכול להיות שמרבה איור שלא יוכיח חיוב ממון כשיש חיוב מלקות, שיכול להיות שמרבה איור שאין בו התראה. אז, היה לו לעולא לת' את המשנה כרבי יוחנן (לקמן) לומר שמשנה שלנו הוא בלי התראה.

ממה שלא עשה כן, צריך לומר שמקור שלו אינו מ"הנערה," אלא יש לו מקור אחר.

עיין ברש"ש, "קסבר עולא דאוקי מתני' דמכות בבוגרת ולא אומקה למתני' דהכא בשלא התרו בו...." לכאו', כוונת רש"י לומר כרבינו תם, שאי לאו הכי, היה לו לרש"י לבאר שמוכיחים שיטת עולא ממה שאומרים– שחיוב מלקות הוא רק כשאין חיוב ממון– ולא ממה שאין אומרים– חילוק של התראה.

ק' תוס':

הקשה תוס' שאולי הסיבה שלא חילק בין מקום שהתרה למקום שלא התרה הוא שסובר כריש לקיש. לקמן, יחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין חייבי לאוויס שאין בהם התראה, אם חייבים בממון או פטורים מממון. ריש לקיש סובר שפטורים מממון, ושם דורש כן מקרא.

אז, יש לומר שעולא סובר כריש לקיש. אז, אי אפשר לו ליישב שהפסוק הוא רק אם לא התרו לו, שאין חילוק בין אם התרו לו לאם לא התרו לו.

יש לדחות את זה בשני אופנים פשוטים:

אפשר להיות שסובר רבינו תם שאף לפי ריש לקיש, נחלק כאן. נכון הוא שבדרך כלל אין חילוק בין לאו שיש בו התראה לאו שאין בו התראה, אבל גם נכון הוא שבדרך כלל אין חיוב ממון על מה שיש לו מלקות. אולי יהיה יותר מסתבר לחדש שדין זה אינו בכלל הג"ש, אלא הוא חידוש רק אם לא התרה.

במילים אחרים, נגיד ככה: נמצא שיש לנו שלש פסוקים. פסוק אחד אומר שדין מלקות עם התראה ודין מלקות בלי התראה שווים. פסוק אחר אומר שכשיש מלקות אין חיוב ממון. פסוק שלישי אומר שיש כאן חיוב ממון. נתחיל עם הנחה שזה מדבר במי שאין לו התראה. עכשיו, יכולים לעשות עוד דיחוי על פסוק שני, או יכולים לעשות דיחוי על פסוק ראשון. לא פשוט למה תוס' מניח שיותר קל לדחות פסוק שני. נראה שתוס' מניח שכיון שכבר נדחה פעם אחת, לא קשה לדחות אותו עוד. ותתשב.

---

[23] כן אומר תוס', אבל איננו, באמת, נכון. שם דרש כן מ"נערה נערה הנערה" בלילוף "בתולה בתולה הבתולות." אבל, לכך מכוון תוס'.

אפשר להיות שרבינו תם סובר שבהכרח עולא לא סובר כריש לקיש. אילו היה עולא סובר כריש לקיש, לא היה חיוב מלקות בכלל, שיש מקומות שיש בהם ממון שפטור ממנו שעולא מחייב במלקות. ריש לקיש, אולי, היה חולק על דין זה.

צריך לע' במקורות שיש לזה, שאולי יותר קל לומר דין זה במלקות מבממון. אולי, אז, מה שלא אומר אותו בממון לא יוכיח אם סובר כריש לקיש.

תי' ר"י:

ר"י תי' על פי מה שבאר תוס' בדיבור אחר. גמ' הקשה למה אין דורשים מ"לו תהיה" למעט מי שעבר על איסור (בין איסור לאו בין איסור עשה ובין איסור כרת) מחיוב קנס. תי' שיש לנו שני פסוקים מיותרים ("הנערה," ו"הבתולות") שאומרים לנו שמשלם אף כשעבר על איסור בזמן הבילה.

על זה, הקשה תוס' שיש שלש דינים לדרוש- שיש קנס אם עובר על איסור עשה, שיש קנס אם עובר על איסור לאו, ושיש קנס אם עובר על איסור כרת- ויש רק שני פסוקים לדרוש אותם מהם. אז, עדיין נמעט אחד מן הגיורים (מסתמא חיוב כרת) מתשלומי קנס.

ת' תוס' שאחרי שדורשים פסוק אחד, רואים שחייב קנס אף אם עבר על איסור עשה (או לא תעשה, אחד מהם). כיון שכן, אי אפשר לפרש את הפסוק "לו תהיה לאשה" לומר שצריך להיות שתתקיים לו בהיתר לאשה, שהרי גם נשים שיש להם איסור עשה הם בכלל. אז, נתרבו גם נשים שיש להם איסורי לאו, כיון שאין מקור למעט אותם. (אבל, עדיין צריכים עוד מקור לחיובי כרת, כיון שיש דרכים אחרים לקרוא את הפסוק שימעט אותם).

הרי, אם יש מקור למעט אותם- כמו מקור שמביא גמ' שלנו, ממה שיש כבר חיוב מלקות- לא נדע מן הפסוק הראשון שנרבה גם חיוב לאו. (ומ"ת אולי נדרש איסור לאו ראשון. אז, לא צריכים לומר שאין מקור למעט אותו, שיש מקור לרבות אותו. אפשר שתוס' סובר שיותר מסתבר לדרוש איסור עשה ראשון- אם רק היה לנו קרא אחד, היינו מרבים את חיוב עשה לקנס, ולא חיוב לאו. לעיל, דנינו בזה, שמצאנו חומרות לכל אחד. גם יש לומר שכיון שיש עוד סיבה למעט חיוב לאו, בוודאי מסתבר שאם היה לנו רק קרא אחד, היינו מרבים את חיוב עשה. יותר מכך, כיון שעל ידי דרשה שמרבה חיוב עשה רק נתרבה חיוב עשה, ועל ידי דרשה שמרבה חיוב לאו, נתרבה שניהם, בוודאי מסתבר לדרוש לרבות חיוב עשה.) אז, נצטרך לדרוש פסוק שני לזה, ולא ישאר לנו פסוק שמרבה ציור של עובר על חיוב כרת.[24]

ביאור תוס' ד"ה ואי ממונא קולא הוא:

קושיית תוס':

גמ' מנסה למצוא מקור שמגלה שחייב ממון, ולא מלקות, כשיש סיבת חיוב ממון ומלקות. רואה מקומות שיש בהם אותו דין, ומתחיל לדחות אותם. אבל, קודם שדוחה אותם, מעורר שלא ידוע אם חומרא או קולא הוא להתחייב ממון (ואז צריכים דיחוי לשני הצדדים).

---

[24] אם משנה שלנו סובר כרבי עקיבא, לין זה נכון, שאז פסוק ראשון ירבה חייבי עשה, ופסוק שני ירבה חייבי לאוויס. כיון שריבה חייבי לאוויס, דחה את שני המקורות למעט חייבי כרת. אז, נרבה גם חייבי כרת, כיון שאין מקור למעט אותו. צריך לומר שלא חש גמ' לחשוב שאולי סובר עולא כרבי עקיבא (או מפרש משנה כתנא שלא סובר כמותו), כיון שרבי עקיבא הוא נגד הלכה. ותו"ת.

מקשה תוס' שידוע אם הוא קולא או חומרא. אי אפשר לטעון שקולא הוא, שאם כן, נמצא שמי שמוסיף חיוב מלקות על חיוב ממון שלו נשכר במה שגם חייב מלקות. זה אי אפשר להיות.

יש לדון מהו ההוכחה:

- לא מובן איך חיוב שלו יהיה הדבר היותר קל. אם היה נשכר על מה שהוסיף עבירה, היה מובן למה ה' בחר לתת לו העונש שהוא יותר קל. אבל, זה לא מסתבר, אלא ה' מעניש אותו. אז, יתן לו ה' העונש הכי חמור.
- ה' ישמור שלא בא טוב מרע. לא רוצה ה' שיבוא לו קולא כיון שהוסיף איסור על איסורו. יש לדון למה לא:
  - לא רוצים שטוב יבוא מרע. (איני יודע בדיוק למה, אבל יש לי דרהר שזה דבר שאינו ראוי.)
  - חוששים שבני אדם יוסיפו את העבירה.
  - נראה כחוכא ואטלולא.

על כל ראשון, יש להעיר שאפשר לדחות שממון פוטר ממלקות ומלקות לא פוטר מממון. אז, אין סיבה שלא להתחייב ממון, אבל יש סיבה שלא להתחייב במלקות. לכן, הוא חייב בממון אף שהוא יותר קל. אולי זה לא מסתבר לתוס', שאם אחד פוטר את חברו, גם הוא ייפטר מחברו. גם אפשר שלא מסתבר לתוס' שדבר הקל יפטר את דבר החמור. ותחשב.

על כל שני, יש להעיר על שלש הגדרים שבארנו. על הראשון, יש להעיר שבראנו את זה מלבנו. יותר מכן, יש להעיר שמסתמא בא לו רע בשמים מזה, ואז בא לו, בעיקר, רע מזה. גם יש להעיר שכבר מצאנו נגד זה, כיון שמצאנו ממית בלי התראה, שנפטר מחיוב ממון. (לכאו', זה מפני נקודה שנית שכתבנו.) על השני, יש להעיר הערה שנית ושלישית. גם יש להעיר שהרבה פעמים, לא שייך להוסיף את האיסור. בגמ' שלנו, רואה, דבר"כ, לבעול אשה פרטית. בחובל בחברו, אי אפשר לעבור בלי עבירת לאו. על כל שלישי, יש להעיר שלא פשוט שחוששים שנראה מוזר, וגם לא פשוט שנראה מוזר (שיש מה שכתבנו למעלה). גם יש להעיר נקודה שלישית שכתבנו. ותחשב.

ראיית תוס':

תוס' מביא ראיה לקושיה שלו. (צריך ראיה, לכאו', מפני רוב הדיחויים שכתבנו למעלה.)

גמ' בסנהדרין (פא.) דן במי שחייב שני מיתות, שרבנן אומרים שדן בחמורה. מקשה גמ'– פשיטא; איתגורי אתגר.

רואים מזה שכשיש שני חיובים, נותנים לו הכי חמור. (נראה שההו"א שלא לעשות כן הוא שאולי אחרי שנתנו להם אחד, אין עוד סיבה לחברו. אז, נאמר שכיון שכ', "ואהבת לרעך כמוך," ניתן לו היותר קל, ולא נצטרך עוד עונש. נראה שהמס' הוא שעונש היותר גדול מקיים את חיוב העונש יותר טוב. ותחשב.)

יש להעיר שפס, יש חיוב לשניהם, לכאו', אלא שאי אפשר להמית לו פעמיים, ואז רק מקבל אחד מהם. כיון שיש סיבה לשניהם, נותנים לו היותר חמור, שהוא ביותר מקיים סיבת שניהם. רואים שתוס' גם מבאר כן כאן, שיש חיוב לשניהם (או סיבה לחיוב לשניהם), אלא שאי אפשר להיענש (או להתחייב) שניהם, ואז מקילים. (כמובן, זה אומר, א,ז, כלל ראשון שלנו בבילור קושיית תוס'.) ותחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף שבדרך כלל נותנים לו העונש הכי חמור, כאן יש לו לתת לו עונש יותר קל, כדי שהכסף יחזר לאדוניו. אם יש חיוב כסף, הוא מפני שתורה רוצה שכסף ילך לאדם. אז, אם נקיים חיוב כסף, נמצא שהממון הוחזר למקומו, ויש שני טובים– יש עונש, והממון הוחזר.

יש להעיר שאם זהו הסברה להקל, יש שלש ליורים שבהם קשה למה נקל:

- קשה למה נקל בקנס ומלקות. הרי, בקנס אינו פיי"ר שהממון ילך למי שמקבל אותו, שאינו פיי"ר שישלם. צריך לומר שעליין קלת פיי"ר הוא שילך לו.
- קשה מה הצד של הגמ' שלוקה כיון שהוא יותר קל. במילים אחרים, גמ' אומר שאולי לא לומדים ממקורות אלו שמקבלים ממון שהוא עונש חמור. קשה, שאם הוא עונש חמור, לא צריכים שום מקור, אלא מקבלים ממון כיון שהוא חמור.
- כמו כן מעורר פני יהושע על חיוב ממון של עדים זוממים.

צריך לחשוב על זה.[25]

ביאור תוס' ד"ה לד חמור:

עיין במה שכתבתי בתוך "לד חמור" שבארתי את הכל שם.

ביאור תוד"ה אלא עולא:

הקדמה:

גמ' לייק שעולא סובר שבכל מקום שיש סיבה לחייב ממון וסיבה לחייב מלקות, חייב ממון. ניסה למצוא מקור, ולבסוף חידש שהמקור הוא גזירה שווה ("תחת תחת") מחובל בחבירו.

הערה:

העיר תוס' שאז יוצא שאין הוכחה שסובר כן עולא בכל זמן שיש ממון ומלקות. אולי רק סובר כן בחובל בחבירו וע"ש (שאם כולי עלמא מודו) ובקנס (שיש לו גזירה שווה).

תוס' צודק שדרשה זו של הגמ' רק יוסיף לנו דין של קנס; אבל, יש, לכאו', שני דרכים שבהם נוכל לדעת את דין של עולא בכל דינים. כדי לומר שתוס' צודק, צ"ל ששניהם לא מוכרחים. שניהם הם:

---

[25] ראיתי שפני יהושע דן בזה; עיין שם.

1. נדרוש גזירה שווה מחובל בחבירו (ומקנס) לכל מקום שבו כתיב "תחת" (או מילה אחרת שנוכל לדרוש בו גזירה שווה).

תוס' מביא גמ' בב"ק (ה.). שם, הגמ' מביא הרבה דברים שאדם יכול להתחייב בהם, ולומד שכולם משלמים ממיטב מג"ש מ"תחת" כשדורשים עם לימודים אחרים. נמצא שלומדים מג"ש של "תחת" לכ"מ.

תוס' מבאר שלא מוכרחים לדרוש משם, שאולי רק לענין מיטב, שהוא גוף התשלומים, נתקבל. תוס' מחדש כאן שני דברים:

1. אפשר להיות שגז"ש רק נתחדש למקצת דינים שלו. קשה, שבדרך כלל, אומרים שאין גזרה שווה למחצה. נראה שלזה מהני חידוש שני של תוס'.

2. אין מיטב הוא חלוק מדין זה. דין מיטב הוא איך משלם, אבל דין זה הוא אם משלם במקום מלקות.

יש לדון אם כוונת תוס' הוא רק לומר שהם חלוקים או שדין שלומד הוא יותר יסודי (מסתמא מפני שנוהג בכל מקום).

וא"ת למה נדרוש אותו רק לכאן, ולא למקום אחר. וע' לקמן בתוס', שנ' שיתרץ לקושיה זו.

2. נדרוש לד השווה מעדים זוממים, חובל בחבירו, וקנס.

תוס' רק בא לבאר הראשון, ולא דן בשני. ([26]יש לדון איך לדחות שני, ולמה לא דן בו תוס'. נראה שדוחים אותו שגם בשלש אלו יש לד חמור. זה דחוק אם נאמר שלד חמור הוא שיש בו חומר משונה, שצריך לומר שמה שהוא חיוב כרת או מה שהוא קנס הוא חומר משונה, וכמעט אי אפשר אם נאמר כפי' רבינו תם. ותתשב. נראה שתוס' לא דן בו כיון שיש אותו דיחוי שאמר גמ' לעיל. גם זה לא מסתבר אם נאמר כר"ת, אף אם נמצא פירכא, שהרי אותו פירכא לא נאמר לעיל כשאמר "לד חמור.''[27])

ראיה:

יש שלא סובדים כעולא. מוכרח לומר שלא דורשים ג"ש זו. אם כן, קשה, שלא ידעו שיש חיוב מיטב בכל דברים אלו. כדי לתרץ, צריך לומר שדורשים, אלא רק לא דורשים דין זה של מלקות וממון. נמצא שיכולים לחלק.

---

[26] כדי להבין קטע זה, תצטרך לדעת ענין לד חמור. עיין ב"לד חמור" שכתבנו.

[27] אפשר לפרש שקצת יש בכולם אותו פירכא. נראה שחלק מחידוש של חמשה דברים הוא שחייב במה שאין בו כל כך סיבה. אם כן, יש לומר שזה דומה לקנס, ששניהם אינם כל כך פיי"ל. אז, אולי מה שהוא קנס הוא הלד החמור, שכולם משלמים בלי כל כך סיבה. אבל, עדיין נלמד כן לכל קנס.

נראה לד אחר. נראה שאולי לכולם יש עונש נוסף על חיוב ממון הרגילי וחיוב מלקות. לאחד, הוא חיוב ארבע דברים, ולאחר הוא חיוב כרת. ותתשב.

יש לדון בזה, שלא צריכים לדרוש מ"תחת" של חובל בחברו, שיכולים לדרוש מ"תחת" של היזק בהמה. (באמת, כן פי' רש"י שם בב"ק.) אז, קל לומר שחולקים על עולא סוברים שאין דורשים את הג"ש בכלל, אלא יש ג"ש אחרת, והוא שנתקבל לדרוש "תחת" מהיזק בהמה, ולא "תחת" מהיזק אדם. אז, אין דורשים עמו חיוב ממון במקום ממון ומלקות.

יש להעיר שהיה אפשר לחלק בין שיטת אביי ורבי יוחנן לשיטת עולא. דבר ראשון, היה אפשר לומר שמפני נקודה זו גופא חולק עולא, שסובר שאין גז"ש למחצה, וצריכים לדרוש את כולו. אבל, אין סיבה לחשוב כן, ואינו קשה לתוס' שלא להניח כן. דבר שני, אולי יותר קל לומר שלא לומדים דין זה כיון שלא למד אותו למקום אחר. אבל, כיון שמשתמשים כבר לג"ש לדין זה, אולי נשתמש עמו לו בכ"מ. ויל"ד. ותחשב.

ראיה[28]:

גמ' מבאר שמחלקת בין עולא וחולקים תלוי באם "תחת" שנכתב בקנס הוא מיותר או לא מיותר. עולא סובר שהוא מיותר, ולכן דורש את הג"ש, והחולקים סוברים שאינו מיותר. קשה למה צריך להיות מיותר, שהרי שאר דרשות של "תחת" אינם מיותרות.

נוכל לבאר שהוא מפני שבמקומות אחרים, רק דורשים דבר אחד– חיוב מיתה. אבל, זה מוסיפים דרשה, ודורשים חיוב ממון במקום חיוב מלקות. לכן, צריכים קרא מיותר.

איני יודע מהי"ת שאין שאר הפסוקים של "תחת" צריכים להיות מיותרים. אולי חיפש בהם, ומצא שאינם מיותרים. וא"ת אם אינם מיותרים, איך דורשים ג"ש, שלכאו' צריך להיות מופנה. וי"ל ש"תחת" המלמד הוא מופנה. (כיון שהמלמד לא שווה, כמו שכתבנו, היה אפשר לומר שכאן צריך להיות מופנה, כיון שאין המלמד מופנה. צריך לומר שתוס' ידע שזה לא נכון, אלא המלמד מופנה.) נמצא שגמ' שלנו הוא כשיטה שרק צריכים מפנה אחת. ותחשב'.[29]

יש להעיר שתוס' מתחיל ואומר שאין הכרח מעולא שנוהג במק"א. לכאו', מסוף תוס', יוצא שיש הכרח שמחלק, שאם לא כן, למה צריך פסוק מיותר כאן. (ראיה ראשונה היא רק ראיה שאפשר לחלק. אבל, אינו ראיה שעולא מחלק. אבל, ראיה שנית הוא ראיה שעולא מחלק. ותחשב.)

ביאור תוס' ד"ה מנא ליה לעולא:

הקדמה:

כדי לבאר תוס' זה, נצטרך לחזור קצת על שקלא וטריא של הגמ'. הביא גמ' שני משניות– אחד חייב מלקות בבא על אחותו, ואחד חייב קנס– והקשה שהם סותרים זה את זה, כיון שא"א להתחייב מלקות וקנס. עולא תי' שרק חייב מלקות כשאין חיוב ממון. מזה ראה גמ' שעולא סובר שכשיש ס"ח ממון וס"ח מלקות, משלמים ולא לוקים. שואל גמ' למקור

---

28 זה עושה שני דברים- הוא ראיה, והוא גם מתרץ למה נחלק בין קנס לדברים אחרים. איני יודע לאיזה סיבה תוס' מביא אותו.

29 קצת יש לדון למה צריך להיות מיותר כדי לדרוש את זה. אולי צריך להיות מיותר כדי לדרוש ואולי צריך להיות מיותר כדי שלא לדרוש. במילים אחרים, אולי לא כל כך מסתבר לדרוש את זה, ואז צריך להיות מיותר. גם אפשר שמסתבר לדרוש את זה, אבל לא נחלק, ונדרוש אותו לכל מקום. כדי לחלק בין הדרשות, צריך לומר שכאן הוא מין אחר של ג"ש, שהוא מופנה משני צדדים, ואחרים רק מופנים מצד אחד. ותחשב.

לשיטה זו, ומולא מקור. רבי יוחנן תי' שרק חייב ממון כשאין מלקות (אין התראה). מזה ראה גמ' שר"י סובר שכשיש ס"ח ממון וס"ח מלקות, לוקים ולא משלמים. שואל גמ' לקמור לשיטה זו.

קושיית תוס':

נמצא שגמ' שואל למקור של שני השיטות. הרי, יש אחד שהוא סברה חיצונה. כששאל למקור של עולא, שאל כן כיון שסבר שהיה יותר מסתבר להיות כרבי יוחנן. כששאל למקור של רבי יוחנן, שאל כן כיון שסבר שהיה יותר מסתבר להיות כעולא. נמצא, אז, שסברה חיצונה של הגמ' סותר א"ע.

לכאו', יש שני דרכים לדחות את זה בקל. דרך ראשון הוא לומר שאין סברה חיצונה. אם לא כ' תורה קרא לפרש מה לעשות, לא נדע מה נעשה. בהכרח, יכתוב קרא, וגמ' רק מחפש המקור. דרך שני הוא לומר שסברה חיצונה הוא לומר כרבי יוחנן. אבל, אחרי שהבאנו מקור לדברי עולא, סברה חיצונה הוא לומר כעולא. במילים אחרים, גמ' מקשה כאן למה לא דורש רבי יוחנן כעולא.

ת' תוס':

תוס' תי' כדרך שני שכתבנו. יש להעיר שבאמת, גמ' לקמן מקשה כן, ומתרץ (שאומר שאין מילה זו מיותרת לפי רבי יוחנן). נראה שדרך שניהם, דריך שיש לו מקור אחר, ודריך שאותו מקור אחר הוא יותר טוב ממקור של עולא. אבל, אם לא היה לו מקור אחר, היה דורש של עולא, ולא היה מסתבר לדחות אותו. כמו כן, אם לא היה בעיה במקור של עולא, לא היה מקור שלו יותר טוב. (יש לדון מה יעשה אז. נראה שיניח כמו שכ' תוס', והוא שבכל דבר אחר, יעשה כמקור שלו, ובקנס יעשה כמקור של עולא. ויל"ד, שאולי אז אין צורך למקור שלו. גם אפשר שלא נדע מה נעשה.)

תוס' באר שגמ' יודע שרבי יוחנן קבל אותו ג"ש כיון שדרש מאותם מילים בבכורות. כוונת תוס' לומר שאי אפשר להקשות למה לא דורשים גזרה שווה, שדריכים מסורה לג"ש, וקל לומר שלא קבל את הג"ש. אבל, כיון שרואים שרבי יוחנן קבל את הגזי', יש להקשות למה לא דרש כעולא כאן.

עיין שם בבכורות, שאותו לימוד לא נוגע לכאן בכלל. דריך לומר שתוס' מניח (ויש ראשונים שמניחים כן) שרק קבלו מילים של ג"ש, ולא מאיפה ולאיזה דין. אז, היה לו לדרוש גזרה שוה זו, כיון שקבל את המילים שלו. (יש לדון למה לא אומר שהיה אפשר לדחות של עולא, לומר שמסורה הוא לדין אחר, ולא היה אפשר לדרוש את המקור שלו. ותחשב על זה.)

קצת דריך ביאור למה לא מביא את הדרשה שבב"ק (שהביא תוס' לעיל, שגם שם דורשים ג"ש ממילת "תחת"). (יש לדון אם הוא יותר טוב. על כל פנים, הוא יותר קרוב בש"ס.) ותחשב על זה.

ביאור תוס' ד"ה שלא השם:

הקדמה:

משנה אומר מחלקת בין רבנן לרבי מאיר אם לוקים ומקבלים חיוב ממון. המחלקת הוא בביאור של עדים זוממים שהעידו על חיוב ממון. אז, יש עליהם שני חיובים– חיוב ממון שבא מ"כאשר זמם," וחיוב מלקות שבא מ"לא תענה." רבנן סוברים שרק חייבים חיוב אחד (חיוב ממון), ורבי מאיר סובר שחייב שני החיובים.

רבי מאיר מבאר שהסיבה שחייב שניהם הוא "שלא השם המביאו לידי מלקות מביאו לידי תשלומים." לא פשוט מהו כוונת המילים.

רש"י מבאר שהוא שלא באים שניהם ממקרא אחד, אלא כ"א בא מפסוק שלו. לכאו', יש שני דברים שצריכים הסבר בדברי רש"י:

- אומר ששניהם לא באים ממקרא אחר– מה הלא אחר?
- מה לנו ששניהם לא באים ממקרא אחד?

נדון קצת בשניהם, ואז נוכל לבאר תוס'.

- לכאו', יש בזה שתי שאלות:
  - האם ה"מקרא" האזהרה או העונש?
  - מה נחשב "מקרא אחד"– פסוק אחד או פריי"ז אחד (ומה בכלל פרי"ז אחד)?
- השני ייתלה על הראשון. אם "מקרא אחד" הוא מילה אחד, אז יש לבאר. אם אזהרה הוא, יש לומר שאין שני עונשים באים מאזהרה אחת. כדי להתחייב מלקות וממון, צריך להיות שני אזהרות. אם עונש הוא, נראה שהביאור יהיה שאם שניהם באים מקרא שיכול להיות משמע זה או זה, אי אפשר שאומר שניהם כאחד (אלא יהיה תמיד זה או תמיד זה או לפעמים זה ולפעמים זה). אם פסוק אחד הוא פסוק אחד ממש (או פריי"ז גדול), איני יודע למה זה יחלק.

קושיית תוס':

[30]תוס' מקשה שאילו שניהם היו כתובים בפסוק אחד, יותר פשוט שיתחייב בממון ומלקות, שהפסוק היה אומר שיתחייב בשניהם.

צריך לפרש כאיזה צד שכתבנו לעיל סובר תוס'. הוכחה שלנו בזה יהיה מה שאומר תוס' שיש כל שכן שילקה וישלם ממון. לכאו', כוונת תוס' הוא לומר שיכתב שניהם– ונראה שיכול להיות האזהרה או העונש– ביחד (או באיזה פסוק או באותו פריי"ז, אבל יהיו בוודאי שניים, ואז צ"ל פריי"ז לו"ס). יהיה "כל שכן" כיון שהם בפסוק אחד, ואז נלמד שזה במקום שזה נוהג. אילו רק היו שני פסוקים, היה אפשר לדחות שזה כשיש התראה וזה כשאין התראה (או כעין זה). אבל, עכשיו שהם בפסוק אחד, יכולים לדרוש מזה לזה לומר שכמו שזה רק כאן, גם זה רק כאן. אז, צריך להיות ששניהם נוהגים ביחד.

---

30 וא"ת למה תוס' זה, שמבאר מילים של רבי מאיר במשנה במכות, כאן, ולא רק על המשנה שבמכות. ויש לומר שהוא מפני שרש"י כאן. אבל, יש לדון למה רש"י מבאר שיעת רבי מאיר יותר כאן משמבאר שם במכות.

תי' ראשון של תוס':

תוס' מת' שכוונת הגמ' הוא שאילו היו שניהם באים ממקרא של "כאשר זמם," לא יהיה הכרח גדול לומר שחייב מלקות או מיתה, שכבר נתקיים חצי העונש. נמצא שמדבר על העונש, ומקרא אחד רצה לומר פריי"ז אחד ממש, עד כדי שכ"א לא נאמר בפנ"ע.

יש להעיר שלכאו' אין בזה כלל רחב. יכול להיות שדבר נלמד ממילה שמשמע שני העונשים, אבל כיון שמשמע שהמיל צריך שניהם, יהיה עול כש"כ לחייב אותו בשניהם. אבל, כאן, אינו כן. אולי זה מפני שלא כ' לרבות שניהם, שבדר"כ נתקיים כולו.[31] גם אפשר שהוא מפני לשון הפסוק, שהוא "כאשר זמם," שמשמע שרק צריך להיות כאשר זמם, ולא ממש שווה לו. ויל"ל.

לפי לד זה, תוס' מפרש שלא בא למעט אפשרות בכתיבת פסוקים, אלא אפשרות ביאור. מה שממעטים מחיו בממון ומלקות הוא ביאור אחר– ביאור שחייב שניהם מחמת "כאשר זמם"– ולא ביאור זה אילו היו הפסוקים נכ' באופן אחר. ותו"ת.

ויש להעיר שלשון המשנה משמע שבא רבי מאיר לבאר שאין תשלומים נלמדים מפסוק של מלקות. לפי זה, היה לו לומר להיפך, שאין מלקות נל' מפסוק של תשלומים (שהרי תשלומים הוא מה שנלמד מ"כאשר זמם"). ותחשב על זה.

וא"ת הרי רבי מאיר לא דורש "כדי רשעתו" לומר שלא חייבים מלקות וממון, ואז למה רק נעשה לו אחד. צריך לומר שלפי זה רבי מאיר דורש "כדי רשעתו לומר שלא חייב מלקות וממון אם אין סיבה לחשוב כן מן הקרא (כמו לאו וחיוב ממון). צריך לע' לקמן, שנ"ל שגמ' לא אומר כן. ותחשב.[32]

שיטת ר"י:

ר"י חולק על זה, ואומר שלא מסתבר שלא יתחייב במיתה ומלקות. הרי, מה שזמם לעשות היה חיוב מלקות וממון, ואז יחייב מלקות וממון.

יש להעיר שיש שני ביורים, ונצטרך לדון באיזה מהם דנים:

- ביור ראשון הוא שהעידו על שני דברים. באו לבית דין ואמרו, "ראובן אכל נבילה וגם הזיק." איני יודע אם בית דין מקבלים עדות כזה, שאולי מתחילים עם דיון על דבר אחד, ומסיימים אותו, ואז דנים על דבר שני.
- ביור שני הוא שהעידו על דבר אחד שעושה שני הדברים. באו לבית דין ואמרו, "ראובן גנב את אחותו." זה הביור שמזכיר תוס'.[33]

---

31 במילים אחרים, קרא זה לא אומר לנו לדחות את הכלל שאין מלקות במקום תשלומים. אלא, קרא זה בא לומר שבא לו מה שזמם. לכן, אם יש סיבה לחייב ממון ומלקות, לא נאמר שחייב שניהם, אלא רק חייב אחד מהם.

32 אולי לריכים לדחות שכן יהיה גם אם יש שני חיובי ממון, והמיעוט הוא דבר אחר לגמרי. אולי המיעוט הוא שאין מקום להתחייב. מקום לחייב הוא מ"כאשר זמם," אבל כיון שיש כבר עונש אחד, כבר דומה כמה שזממו. לפי זה, לא כל כך פשוט למה לא חונקים המחייב סקילה, שנאמר שחנק דומה לסקילה. לריך לומר שאינו דומה די.

יש לדון באיזה מהם יותר קל לומר שרק יקבל אחד. בראשון, הרי קיבל תוצאה שלימה של עדות אחד, אבל רק חצי העדות (עדות אחד מן השניים). בשני, קבלו חצי מכל העדות. ותחשב.

תי' שני[34] (פי' הר"י):

ר"י פי' שכוונת הגמ' הוא שאילו היו שניהם כתובים בפסוק אחד, היינו אומרים שלאו הניתק לעשה הוא. (יש להעיר שלכאו' זה רק יהיה אם חיוב ממון נ' אחרי חיוב מלקות. ר"מ אמר, אז, שכיון שלא באים מפסוק אחד, בוודאי לא נכ' אחריו באותו פסוק, ואין חשש שלאו הניתק לעשה הוא.

לפי זה, ביאור של "אותו פסוק" לכאו' הוא ממש אותו פסוק. יותר מזה, נ' שאילו היו קרובים, אף אם לא היה אותו פסוק, יהיה לו אותו הדין.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שמצאנו לאו שניתק לעשה אף כשעשה אינו באותו פסוק. הציור הוא גניבה. אסור לגנוב, כמו שכ', "לא תגנבו" בויקרא (יט, יא). אם גונב, צריך להחזיר את הגניבה, כמו שכ', "והשיב את הגזילה[35]" בויקרא (ה, כג). הרי, אינם באותו פסוק, ועדיין לאו הניתק לעשה הוא.

לא כל כך פשוט מהו הנקודה של קושיית תוס'. התי' אמר שאם שניהם היו בפסוק אחד, מסתבר לומר שלאו הניתק לעשה הוא. מקשה תוס' שמצאנו ציורים שאינו כן. לכאו', הנחת תוס' בקושיה זו צריכה להיות שרק תלוי בדבר אחד, ואותו דבר אחד אינו זה. אבל, אם זה נכון, תי' של תוס' לא מתרץ, אלא דוחה (ולשונו לא משמע כן). ויש לדון, שאינו ממש קושיה ותי' בלשונו. וצריך לחשוב.

אפשר לפרש שלא מקשה על תי' זה, אלא תי' זה מעורר קושיה. כיון שתי' זה התעורר לתוס' שכדי שלאו יהיה ניתק לעשה, צריך יחס בין הלאו והעשה, ולא מספיק מה שכשעובר הלאו צריך לעשות את העשה, יש לו קושיה על ציורים אחרים.

יש להעיר שנמצא שלא אומרים שכל לאו שגורם חיוב עשה נחשב לאו הניתק לעשה. יש לדון למה לא, שהרי לאו שניתק לעשה פטור כיון שדומה ללאו של חסימה. אותו לאו לא גורם עשה, ואז כל לאו שגורם עשה, בין אם נכ' שם בין אם לא נכ' שם יהיה פטור. ויש לומר שחילוק זה בין הלאו ללאו של חסימה אינו חילוק חשוב, ולכן עדיין חייב הוא.[36]

---

33 מזכיר שהעידו שמוליא שם רע. לכאו', לא צריך להיות כן, שהרי רבי מאיר מחייב ממון ומלקות ביחד, ואז יכול להיות גם הציור שכתבתי.

34 לא פשוט אם, באמת, בא לפרש רש"י, או, אולי, בא לומר פשט אחר בגמ'. לכאו', זה מפרש רש"י, ואבל לשון ר"י קלת משמע שלא בא לפרש רש"י. לריך ביאור קלת.

35 ואי"ת זה בענין גזילה, ולא גניבה. עיין שם באותו פסוק, ששם מדבר על כל מיני לקיחת דברים שלא כדין. אולי ותר קשה מה ששם הוא רק אחרי כפירה ושבועה. אז, איני יודע מהיכי תיתי שהוא שם לנתק אותו אם לא נשבע. (ואי"ת כל שכן הוא. ויש לדון. זה תלוי מהו לאו הניתק לעשה (כמו שנפרש לקמן בע"ה). אם נאמר שיש בזה חומר, אז לא קשה. אף אם יש בו קולא, יש לומר שפטור מן העונש כדי שלא יתכפר בו, כמו שמצאנו בתחילת מכות.

תי' תוס':

תוס' מת' שיש שתי סיבות שנאמר שדבר הוא לאו הניתק לעשה. אחד הוא שהם בשני פסוקים, וזה מה שאולי היה נוגע כאן. השני הוא מה שנוגע בגזילה– ולא כאן. אותו סיבה היא שמסתבר שיהיה לאו הניתק לעשה כיון שעוקר את הגזילה. רע של גזילה היה שהוציא אותו מרשות חברו לתוך רשות שלו, ועכשיו הוא מוציא אותו מרשות שלו לרשות חברו. (אם פשוט הוא, קשה למה צריכים קרא.)

יש להעיר שדנים אם רעת גזילה הוא שחברו חסר חפצו או שחפץ חברו ברשותו. לכאו', אם נאמר כשני, קשה למה לא יכול לשבור אותו. אפשר שהסיבה שצריך שום קרא (עיין במה שהערנו לעיל) הוא אותו סיבה שעשוה שזה (שאין לו קרא) לא יהיה נותק את הלאו. גם אפשר שענין עקירתו אינו רק לתקן את הלאו, אלא לעקור את תולדות הלאו. אז, הענין הוא תולדות הלאו, ולא רק רעת הלאו. (צריך לדון בזה, שפשוט שאי אפשר לעקור את כל התולדות. אז, צריך לומר שעוקר את החשובים. נמצא שגלד זה צריכים לומר שיש מה שעושה אותם השיבותם חוץ ממה שהוא רע. ותחשב.)

יש להעיר שלא פשוט מהו הענין של לאו הניתק לעשה. בגמ' במכות, דן ב"בטלו ולא בטלו...," שמרש"י יולא (וכן משמע מתלייה של גמ') שחולקים אם ביטול העשה הוא חלק מן הלאו (זה נקרא בטלו) או לא (זה נקרא קיימו). לגד שני, מצאנו שני לשונות ברש"י– או שעוקר את המלקות או שהוא עונש אחר. אולי הם דברים שוויים, שמנתק את המלקות כיון שהוא עונש אחר. (יש להעיר שלפעמים לא מוסיף חיוב, ולא בא לו יותר רע, כמו השבת הגזילה. אז, קשה איך יחשב עונש.)

על כל פנים, יש להעיר שסברה של גזילה יאמר לנו שאין עוד צורך למלקות, אבל לא מפני שכבר נענש, אלא מפני שכבר בטל הסיבה. אם כן, לא כל כך פשוט שייקרא לאו הניתק לעשה.

תי' שלישי (ר' שלמה מלרוייש):

רש"מ פי' שכוונת רבי מאיר הוא לומר שלא האזהרה שהיה מביא אותו למלקות כבר נצרך לממון. אילו היה צורך לאזהרת ממון מאותו קרא, לא היינו דורשים ממנו גם אזהרה למלקות. אבל, אחרי שאין אזהרה לחיוב ממון מסם, דורשים משם אזהרה לחיוב מלקות.

תוס' נותן שני סיבות למה לא דורשים משם אז' לממון. הראשון הוא שלא צריכים אזהרה לחיוב ממון. השני הוא שר"מ סובר שיש אזהרה אחרת בפרשת עדים זוממים (שנלרך כש"כאשר זמם" אינו ממון).

תוס' מבאר שמאזהרה אחת לא היינו דורשים מלקות וממון. איני יודע אם זה כעין מה שרבנן אומרים שלא יכול אדם להתחייב מלקות וממון בבת אחת (ואז גם כאן, לא יכול לקבל מלקות וממון בעונש אחד) או שמה שעושה אזהרה לעונש טוען אזהרה לכל עונש[37].[38]

---

[36] נראה שכעין זה מצאנו במכות, שם גמ' מפרש שאומרים לאו שקדמו עשה מלאו של חסימה, שעשה לא יגרע. לכאו', הכוונה הוא שיש קרקי שלא מסתבר לחלק ביניהם, ואז אינו מחלק. אז, כמו כן כאן, מה שגורם עשה אינו סיבה לפטור אותו. ותחשב על זה.

[37] אולי זה אותו דבר, שתלוי במה ענין פטור מממון ומלקות.

בילור תוס' ד"ה מכלי וד"ה חובל בחבירו[39]:

הקדמה:

להבין לתוס' זה, צריך לדעת שני גמרות:

- גמ' כאן מבאר מה קורה אם יש סיבה לחייב מומן וסיבה לחייב מלקות. הרי, אי אפשר לחייב ממון ומלקות, ואז רק אחד מהם חלים. במזיק את חבירו ובעדים זוממים, מה שחל הוא חיוב ממון. גמ' מולא מקור לשנים אלו:

1 מקור לדין זה במזיק את חברו הוא שכ' שם, "כן ינתן בו." מילת "נתינה" משמע שמחייבים אותו דבר שיש בו נתינה, והוא ממון. אין דרשה זו כל כך פשוט, ולקמן, בע"ה, נבאר את זה.

2 מקור לדין זה בעדים זוממים הוא שכ' שם, "יד ביד." כיון שזה מיותר, דורשים שמכוון לממון, שהוא דבר הניתן מיד ליד.

- פסוק מחייב למי שמזיק את חבירו "עין תחת עין." פשטות של הקרא מחייב את בית דין לנקור את עינו בחילוף מה שנקר לעין חברו. אבל, אינו כן, אלא חייב ממון. גמ' בב"ק (פג) מביא שמונה מקורות לזה:

1 כתיב מכה אדם ומכה בהמה. כמו שיש חיוב ממון במכה בהמה, כך יש חיוב ממון במכה אדם.

הרבה פסוקים נכתבים עם לשון כזה, וגמ' מנסה למצוא לאיזה מכוון:

- "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." דוחה גמ' שאותו פסוק מדבר בממית אדם.
- "מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש," שנכ' קרוב ל"ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו." דוחה גמ' שלא כ' בו "מכה." תי' שכ' בו לשון הכאה (שכ' בו נתינת מום), וזה מספיק.

דוחה גמ' לימוד זה, שנלמד מ"מכה אדם יומת," שאינו בממון, ולא נלמד מ"מכה נפש בהמה ישלמנה," שהוא בממון.

2 כ', "לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות," שיש בו מילים מיותרים (לנפש רוצח) שמשמעים שלוקח כופר לרשעי אחרים (כמו עין).

---

38 לא כל כך פשוט מה עושה אזהרה. נראה שצריך לדון אם תורה הכתובה לנו הוא מה שנאמר לבני ישראל או אינו מה שנאמר. אם הוא מה שנאמר, יש לומר שכי' אזהרה כיון שרק מקבלים עונש אם עוברים על ציווי ה'. בלי אזהרה, מוכרח שאינו צווי ה'; שיכולים לראות שלא לווה כן. אם אינם מילים של ה', נראה שהוא שתורה קובע דינים. סתירה הוא לומר שתורה נותן עונש על מה שמותר לעשות. אבל, תורה בחרה שלא לגלות מה שאינו מותר לעשות בפי'; כיון שאינו בפי', אין איסור שלו כל כך חזק (כמו שבארנו בכמה מקומות, שמה שכ' בתורה יש לו יותר חומר). כמו שיודעים שדבר בלי איסור אין בו עונש, יודעים שה' לא מענים על מה שלא גילה לנו בכל כך חזק שלא לעשות. ותחשב.

39 תוס' כמעט ממשיך מאחד לחבירו, והם בענין אחד. אז, אמרתי שאבאר את שניהם ביחד.

ואי"ת אולי יכול להיות עין שלו אם רואה. וי"ל שאחרי שדרשנו ב2, נוכל לדרוש ב1 נגד זה.

3 לפעמים, אי אפשר לקיים את העונש של עין ממש תחת עין:

- אם עין של המזיק יותר גדול או יותר קטן, אינו נכון לקחת את עינו.
- אם המזיק היה סומא, אינו נכון רק לקחת את אזנו.

כיון שלפעמים אי אפשר לקיים לקיחת עין, לא עונשים אותו בזה, כיון שב', "משפט אחד יהיה לכם."[40]

דוחה גמ' שמלאנו שנותנים עונש שפוטר אדם, כמו טריפה שהרג.

4 "כן ינתן בו." לשון נתינה משמע נתינת ממון.

5 כתיב גבי עדים זוממים "יד ביד," שמשמע ממון, שניתן מיד ליד. (איני יודע למה חושב ללמוד מע"ז לכאן.)[41]

6 לפעמים, נמצא שנותן עין ונפש תחת עין, שלפעמים ימות בזה.

דוחה גמ' שאומדים אותו, ואם ימות, לא לוקחים את עינו.

7 דורשים חיוב צער ודורשים חיוב רפואה. הרי, אם מכים את עינו, כמו שיש לזה רפואה וצער, כך יש לזה, ולמה צריכים פסוק. תי' גמ' שפסוק מחייב אותו בממון אם רפואתו וצערו אינו גדול כשל ניזק.

8 דורשים גזרה שווה מ"תחת אשר ענה," שמחייב ממון.

קושיה ראשונה של תוס':

כמו שבארנו לעיל, גמ' לומד חיוב עדים זוממים בממון ממה שב', "יד ביד." קשה, שיש קרא אחר שכבר מלמד אותו לנו, והוא מה שב', "כאשר זמם." אם זממו לחייב ממון, יתחייבו ממון מאותו פסוק.

תי' תוס':

תוס' כ' שהיה אפשר לומר ש"כאשר זמם" רק מחייב אותו מלקות, כשרצה לחייב מלקות, ומיתה, כשרצה לחייב מיתה.

בהשקפה ראשונה, קשה להבין את התירוץ הזה, משני טעמים:

---

40 מעניין שאומרים כן כאן, אף שדין שלהם בוודאי אינו שווה, במה שלא מקבלים עונש שווה.

41 אותו קרא כתוב בעדים זוממים (הוא המקור לדין ממון בעדים זוממים, כמו שהזכרנו לעיל). איני יודע איך זה מלמד לנו דין ממון במזיק את חברו. נראה שצריך להיות שמיותר הוא (עיין בתוס'), ואז דורשים אותו ד"אם אינו ענין.

1. "כאשר זמם" משמע שהוא חייב כל מה שזמם. פסוק לא מחלק מה זמם לחייב, אלא מחייב אותו מה שזמם. אז, למה נאמר שהוא רק במיתה ומלקות ולא בממון.

2. אף אם נאמר שרק מחייב דבר אחד, ולא נדע שהוא מדבר על ממון, קשה מהיכי תיתי שמדבר על מיתה ומלקות, ולא רק על אחד מהם.

נראה לתרץ לשניהם ביחד. כיון שכ' בלשון סתם, מרבים כל דבר להיות לו סיבה להתחייב. אבל, במומן, יש מניעה על זה, שכבר יש חיוב מלקות, וזה דוחה את חיוב הממון. אז, נמצא שיכול להיות מקור למלקות ומיתה, כיון שאינם נדחים בפני מלקות, ולא יכול להיות מקור לחיוב ממון, כיון שהוא נדחה לפני חיוב מלקות.

יש להעיר שאז אינו רק מקור למיתה ומלקות, אלא הוא גם מקור לממון כשאין חיוב מלקות (כמו אם אין התראה). וא"ת הרי תמיד יש חיוב מלקות, שעדים זוממים לא צריכים התראה. עיין לקמן, שלומד שלא צריכים התראה ממה שרצו לחייב את הנידון בלי התראה. לכאו', אז, יצטרכו התראה לחיוב מלקות של "לא תענה" כיון שלא בא מ"כאשר זמם." כיון שכן, קצת קשה למה לא מזכיר תוס' מה שגם יכול להיות, לפעמים, מקור לממון. (אבל, עיין לקמן, שאולי תוס' לא סובר כמה שכתבנו כאן.)

קושיה שנית של תוס':

תוס' מקשה על לשון הגמ' בביאור דרשה לדין ממון בעדים זוממים. לשון הגמ' הוא שלא צריכים "יד ביד," כיון שכבר כ', "כאשר זמם," ואז צריך לומר שבא לחייב אותו בחיוב ממון. קשה, שאף בלי זה נוכל ללמוד ש"יד ביד" מלמד לנו חיוב ממון, כיון שכבר דרשנו לעיל (בהקדמה שנית) שאין התורה מחייב יד ממש, אלא ממון.[42]

לכאו', היה קל לומר שנכון הוא שנדע שמחייב ממון, אף אם לא היה מיותר, אבל הו" ז שהוא רק אם לא התרו אותו. אז, לא נדע שחייב אותו אפילו במקום שיש סיבה לחייב מלקות. אולי תוס' מניח שאין חילוק בין אם התרה לאם לא התרה, כיון שעדים זוממים לא צריכים התראה. (עיין לעיל, שבארנו למה לא היה נראה לנו לומר כן.)

קושיה שלישית של תוס':

תוס' מקשה על מקור לדין ממון במזיק את חברו. הרי, גמ' למד מפסוק שאומר לשון נתינה. מקשה תוס' שאולי פסוק זה מחייב ממון רק כשאין חיוב מלקות (שאין התראה). אבל, אם יש התראה, אין מקור להתחייב בממון.

תוס' מניח כלל בב"ק שדורש ש"עין תחת עין" מחייב ממון מפסוק זה (שאומר לשון נתינה). אז, כבר צריכים את הפסוק לבאר שיש חיוב מומן, ולא יכולים ללמוד ממנו גם כן שחייב ממון במקום מלקות.

קל לתרץ כלל אחר מגמ' ב"ק. תוס' יעשה כן, אבל בדרך שגם יתרץ לקושיה שלפני זה.[43]

---

[42] וא"ת איך נלמד מחיוב ממון של מזיק לעדים זוממים. וי"ל שכוונת ההוכחה הוא שאין מי שמתחייב ידו, שאין עונש כזה, שכבר דרשנו שרק יכול להתחייב ממון. אז, צריך לומר ש"יד ביד" מחייב ממון. ותו"ת.

תי' תוס':

תוס' מתרץ שסובר כלל חמישי בגמ' ב"ק. לז, דורשים מה שהחיוב הוא ממון מ"יד ביד." נמצא שגמ' כאן מביא "יד ביד," ומבאר שכיון שהוא מיותר, שכבר יודעים את הכל מ"כאשר זמם," נדרוש שחיוב ממון הוא. לז, "כן ינתן בו" הוא מיותר, ויכולים לדורש ממנו חיוב ממון במזיק את חברו אף כשיש סיבה למלקות.

אבל, עדיין לא הבנתי איך דורשים כל זה מ"יד ביד." לכאו', יש שני דרשות שנלמדו משם. ראשון, דורשים שחיוב "עין תחת עין" הוא חיוב ממון. (כמו שהערנו לעיל למטה, לא פשוט איך מלמד את זה לנו. לכאו', הוא מחמת ייתור, שדורשים "אם אינו ענין.") שני, דורשים שחיוב ממון שבע"ז הוא אף במקום מלקות.

אולי חוזר תוס' על תי' ראשון שלו (לק' ראשונה שלו), וסובר עכשיו שמוכרח מ"כאשר זמם" שהוא על כל מה שזמם, וזה יגלה לנו שחייב ממון. רק צריכים מקור שיש שום חיוב ממון במעיד שחברו הזיק את חברו. אבל, קלת קשה, לז, למה נביא אותו דרשה בגמ' שלנו. לין זה, שיש חיוב ממון במזיק את חברו, כבר נודע (שהוא בפירוש בכמה משניות בב"ק), ולא צריכים להביא מקור לו. יותר מזה, היה לין ממון בעדים זוממים אף בלי אותו לין, כמו אם העידו על חיוב קנס וכדומה. לז, קשה למה יביא מקור לו. ותחשב.

ביאור שנותן תוס':

תוס' מבאר מהו הדרשה שמלמד לנו לין מזיק את חבירו. לא כל כך ברור לי מהו כוונת תוס'; לז, אני אבאר מה אני הייתי חושב, ומסתמא נניח שתוס' כיוון אל האמת שאני חושב.[44]

יש שני פסוקים– "כן יעשה" ו"כן ינתן." לכאו', יש שלש דברים המיותרים כאן. כל פסוק מיותר (שכבר כ', "עין תחת עין...," ודורשים שזה חיוב ממון. גם מיותר ששינה את הלשון, שהיה לו לומר לשון שווה. גמ' בוודאי אומר שכיון שכ', "כן יעשה," דורשים כן. לז, אי אפשר שדורשים מייתור של "כן יעשה." לשון גמ' משמע שדורשים מייתור של "כן ינתן," ולא מבאר למה שינה את הלשון. אולי אין כל כך צורך שהלשון יהיה שווה. גם אפשר לפרש שדורשים משינוי הלשון, וגמ' אומר שכיון שכבר אמר, "כן יעשה" בפעם הראשון, למה צריך לשנות ל"כן ינתן."

תוס' אומר שאין הגמ' לומד ממה שאמר "כאשר עשה...," שכל זמן שיש ריבוי אחד בכל הפרשה, כל הפרשה נכתב. אלא, רק דורש מ"כן ינתן," ממה ששנה אותו שני פעמים.

לכאו', היה נראה לומר שתוס' בא לומר שלא קשה למה אמר "כן יעשה," שיש איזה ריבוי באותו פרשה. אבל, קשה למה כפל אותו לין, ואמר "כן ינתן." לז, גם אם היה אומר "כן יעשה" פעמיים, היינו דורשים אותו דרשה.

לא מוכרח ככה. אפשר לומר שתוס' בא לומר שלא קשה למה אמר הקרא– דהיינו, לא היה קשה אילו אמר "כן יעשה"– אלא, קשה למה כפל בדרשות, ועשה עוד סיבה לדרשה, על ידי שכ', "כן ינתן," ושינה את הלשון. ותחשב על זה.

---

43 יש להעיר שלכאו' תוס' סידר את הקושיה על פי התשובה, שבלי זה, אין כל כך דמיון בקושיות תוס'. קלת מעניין לעשות סדר על פי מה שלא נודע עד סוף הדיבור.

44 זה בדיחה. אולי.

הערת תוס':

תוס' מעורר שגמ' אומר שלא צריך לומר "כן ינתן" כיון שכבר נאמר "כן ייעשה." הרי, אותו הדין נלמד מ"יל ביל." אז, היה לו לומר זה. תוס' מעורר שהיה אפשר לו לומר כן, ורק נקט זה, שהוא גם כן נצרך.

לא פשוט למה הוא נצרך בכלל. אף אם לא אמר "כן ייעשה," היה לנו אותו הוכחה. יש לדון, שאולי הם נחשבים בפרשה אחת, ונאמר שכפל ואמר "כן ינתן" מחמת כפל הפרשה. רק דורשים כיון שכפל בתוך כפל הפרשה. אם תעיין בקרא, תראה שזה לא נראה, שאם הם בתוך פרשה אחת, בהכרח גם "עין בעין" הוא בתוך אותו פרשה, ונמצא שאמר את הדין שם שלש פעמים. ותחשב. אפשר שכוונת גמ' הוא להביא איזה לשון ששינה ממנו; אז, לא קשה. עיין לעיל, שדנינו בזה.

ביאור תוס' ר"ה ורבי יוחנן:

קושיה:

גמ' מקשה למה לא אמר רבי יוחנן כעולא, ולמה לא דרש מאותו גזרה שווה. הרי, גזרה שווה צריך מסורה. אז, מקשה תוס' למה לא אומרים שלא קבל רבי יוחנן את המסורה.[45]

תירוץ:

תי' תוס' שדורש רבי יוחנן ממנו בבכורות[46]. שם, דורש מ"תחת" אחר לינים אחרים. כיון שקבל אותו דרשה, מסתבר לגמ' שגם ילדוש תחת זה. לכאו', ההסבר יהיה על פי מה שכתבו הראשונים שכשאומרים שגזרה שווה הוא קבלה, רק קבלו לדרוש המילים. אבל, לא קבלו איזה מילים בדיוק לדרוש (אם הם בפרשת בכורות אם הם בפרשת אונס).

לכאו', גם רואים מזה שקבלה לדרוש "תחת" מהני לדרוש "תחת" הרבה פעמים, שאי לאו הכי, נאמר שרק קבל אותו פעם אחת. צריך לומר שאם קבלנו את הגזרה שווה, נוכל לדרוש אותו בכל מקום.

יש להעיר שאז רואים מתוס' שגמ' לא מקשה כיון שסובר שקבל אותו רבי יוחנן כאן, אלא מפני שאין קבלה שמונע אותו מלדרוש אותו. (עיין בביאורים שלנו על גמ'.) אז, לא כ"כ פשוט למה מניח גמ' שזה ילחה את הדרשה שמזכיר.[47]

---

45 ואם תאמר יקבל אותו מעולא. וי"ל שחי קודם עולא. (זה לא כל כך פשוט, שהאריך ימים אבל, מסתבר שאם עולא קבל אותו, היה בעולם גם בזמן רבי יוחנן, ואז לא נראה כתירוץ זה.) יש להעיר שמלאנו הרבה מקומות שחולקים בגזרה שווה. צריך לומר או שלא יכולים לקבל מחבר או שלפעמים יהיה לו הוכחה נגד הגזרה שווה. (עיין במה שכתבנו בביאורים.)

46 צריך לבי' שם, שלא נראה שרבי יוחנן בפרט דורש אותו. אלא, מסתם גמ' יולא שדורשים אותו, ומסתמא רבי יוחנן לא חולק על זה.

47 גמ' מדבר בכ"מ אם היקש גדול מגזירה שווה. לא מדבר אם דרשה כעין זה יותר גדול מגזרה שווה.

ביאור תוס' ד"ה אם כן בטלת:

קושיה:

גמ' אומר שרבי יוחנן סבר שעל לאו של "אחותו" צריך להיות מלקות כיון שכתוב בו לאו. תוס' מקשה שמלאנו לאווים שאין בהם מלקות, כמו לאו הניתק לעשה[48] ולאו שאין בו מעשה.

תירוץ:

תוס' תי' שאם אינו בן מלקות, אבל כאן, כיון שבן מלקות הוא, מסתבר שלא לדרוש גזירה שווה להוציא אותו ממלקות.

לא כל כך קל להבין מהו התירוץ שלו. לכאו', יש שני לדרים:

- אולי כוונתו לומר שאם אינו בר מלקות, ואז אין בעיה שאין בו מלקות. אבל כאן, שבר מלקות הוא, בעיה הוא אם לא יקבל מלקות.
- אולי כוונתו לומר שאם בהכרח אין מלקות. אף שקשה שלא יהיה שם מלקות, כתוב שאין מלקות. אבל, כאן, אין הוכחה שאין מלקות, שנוכל לדרוש את הגזרה שווה באופן שיהיו מלקות כאן. אז, מסתבר לדרוש כן.

יש לי בעיה עם כל אחד ואחד. נבאר:

בראשון– לא כל כך מובן לי מהו "בר מלקות." הרי, בשניהם יש לאו, והרי בשניהם הפסוק מוציא אותם מלהיות להם מלקות. אולי הענין הוא שאחד אינו בכלל הלימוד מחסימה, ואין סיבה לחשוב שיהיה לו מלקות, ואחד הוא בכלל הלימוד, אלא שיש מה שמוציא אותו ממלקות. (ויש לדון, שיש לומר שאחרי שאחד מוציא אותו, נמצא חילוק חשוב בינו לבין חסימה, ואז לא נלמד אותו. ותחשב.) אבל, לא נראה מה לנו בזה. גם אפשר ש"בר מלקות" הוא שיש סיבה לחיוב מלקות. אבל, גם זה לא נראה לי, שקשה מהיכי תיתי שגבי חובל בחברו אין סיבה, שנגיד שפסוק מחדש שיש חיוב ממון, וזה אי אפשר כל זמן שיש סיבה לחיוב מלקות. יש לדון, שאולי זה אינו לומדות המסתברת לגמ'. נראה שזה מפני שיודעים שלפעמים יש להם חיוב מלקות. לא מסתבר לגמ' שאם מגיעה להם סיבת חיוב מלקות, וכשיש חיוב ממון, לא מגיעה להם אותו סיבה. ותחשב. גם בזה, לא כל כך קל להבין מה לנו בזה; עיין בלדיס שלנו על הגמ' שבארנו קושיית הגמ'. הלא שהיה הכי טוב היה שמקשה למה לא אומר עשה. אז, אותו קושיה יתקיים גם במה שאינו בר מלקות. ויש לדון, שאולי כוונה של "אינו בר מלקות" הוא לומר שאף בציווי שלו הוא חלוק, ויותר דומה לעשה. אז, נאמר כאן, לכאו', כלל ראשון שבארנו ב"בר מלקות." ותחשב.

בשני– הבעיה בזה הוא שכמו שדרשה שלנו לא מוכרח, כך אותו דרשה לא כל כך מוכרח, שאפשר לומר שלא צריך להיות דומה לחסימה בקרק' זה של מעשה וכדומה. צריך לומר שמסתבר לו שהוא קרק' חשוב, ושיצטרך לדמות לו בו.

---

[48] יש להעיר שאולי אין לאו הניתק לעשה כל כך קשה. רש"י בסנהדרין משמע שהעשה הוא עונש של לאו. אז, אולי כמו שצריך לאו לענש מלקות ומיתה, כך צריכים לאו לענש עשה. ותחשב.

עיין בלשון תוס'. בתחילתו, משמע כראשון, ובסופו, משמע כשני. צריך ביאור. אפשר לצרף את שניהם, לומר שכיון שמשמע כן בלי שאלה, משמע שאין אף סיבה. רק כשלא משמע כן כל כך, שנראה שיש לך לחות, משמע שיש מניעה. לחוק לומר כן.[49]

ביאור תוס' ד"ה אלא אפשר לקיומי:

הקדמה:

לתוס' זה, צריכים שתי הקדמות:

1. גמ' מבאר שלפעמים יש מלקות בעדים זוממים, והוא כשמעידים על אחד שהוא בן גרושה. (יש ליורים אחרים, אבל אין חילוק לענין תוס' זה.) שם, אי אפשר לקיים בהם "כאשר זמם," ואז דורשים שלוקים.

2. גמ' אומר בסנהדרין שכל עדות צריך להיות ראוי להזמה. אז, אם שני עדים מעידים שטריפה הרג– שאי אפשר לעשות בהם כאשר זמם, כיון שלא כוונו להרוג, שכבר נחשב מת[50].

אגב, יש לבאר למה צריכים עדות שא"א יכול להזימה. נראה שיש שלש סדרים:

1. אולי עדות לא מהני מחמת נאמנות, אלא עושים איזה סיבה לבית דין לפסוק כן. אם כן, יש לומר שאותו סיבה לא נעשה אם אינם ראויים להזמה. במילים אחרים, איני יודע, אבל אינו קשה שלא אדע.)

2. אולי חלק מן הסיבה להאמין לעדים הוא שלא רוצה להיות עד זומם (שאז נקיים בו כאשר זמם). אז, רק נאמן אם יש אפשרות שיהיה עד זומם.

3. אולי עדים הם משום נאמנות או סיבה– אבל אינו נמצא כן בכל עדים. אבל, מחמת לא פלוג (או כדומה), מסתבר לתת לדין עדים גדר יותר טוב– אותו הגדר היה שאני עדים נאמנים אם לא ניזומים (אף שלא תמיד באמת מסתבר כן). אפשר שכיון שאי אפשר להזיז עדים אלו, אינם כל כך בכלל אותו לשון, שלא נקרא להם שלא נזומו, שהרי אי אפשר להם להיות ניזומים. ותחשב על זה.[51]

קושיית תוס':

מקשה תוס' איך אפשר להיות שלוקים אם מעידים שאדם ב"ג; הרי, אין מקיימים בהם כאשר זמם. אז, עדות שלהם הוא עדות שאי אתה יכול להזימה, ולא יקום עדותם.

---

[49] הענין יהיה שמסתבר שהדין הוא כמו הדרשה. כמו שהדרשה לא כל כך ברורה, כך הדין לא כל כך ברור, שיש סיבה נגדו, אלא שנמנע. ותחשב.

[50] איני יודע למה אין אומרים שאז יקבלו מלקות.

[51] באמת, אפשר לומר כענין זה גם כן, שעשה תורה פרשה של עדות. מחמת דין כענין לא פלוג, תורה רצה שכולו יתקיים או לא יתקיים כלל. ותחשב.

וא"ת נכון הוא שעדות שא"א יכול להזימה הוא, אבל דורשים שלוקים. אז, אף שאין בה הזמה, נתקבל ולוקים. אפשר לבאר בשני אופנים:

1. אולי מקשה שלא נדרוש מלקות להס מ"והיה אם בן הכות הרשע," אלא נפרש את הקרא באופן אחר.

2. אולי מקשה שנלמד מכאן שאין צריכים עדות שא"א יכול להזימה.

תי' תוס':

תוס' תי' שכאן יש אפשרות להזמה, שאם ניזומים מקבלים מלקות. לא צריך להיות שאם ניזומים מקבלים כאשר זמם, אלא מספיק שמקבלים עונש. (יש להוסיף שאולי סיבת המלקות הוא כאשר זמם, שכמו שרצו לעשות רע, כך נעשה רע להם. אז, פסוק לא מלמד עונש מלקות על העבירה, אלא עונש מלקות בחילוף מה שכוונו לעשות. ותחשב.[52])

קל להבין את זה לפי צד הראשון וצד השלישי (אלא שבצד שלישי לא מוכרח שמסתבר) שכתבנו בביאור למה צריכים עדות שאתה יכול להזימה. לצד שני, יש לדון, שגזי' הכתוב הוא. יש לדון למה נחשוב שגזה"כ לא מחייב שיהיה הזמה ממש.

צריך ביאור מה היה ההו"א של תוס'. נראה שצריך להיות בצד שלישי או בצד שני. אז, יש לדון אם, למסקנה, גם משנה למה צריך עדות שאי אפשר להזימה או לא משנה את הביאור.

ביאור תוס' ד"ה מיבעי ליה:

קושיית תוס':

גמ' בב"ק דורש שמי שמאנס או מפתה אשה חייב לשלם את הקנס ממיטב. דורש את– עם דברים אחרים– ממילת "תחת," "נתינה," "ישלם," או "כסף."

מגמ' כאן יוצא שלפי אביי ורבי יוחנן, לא יכולים לדרוש גזירה שווה ממילת "תחת." אז, קשה איך יודעים שמשלם ממיטב.

תי' תוס':

תוס' תי' שיש מילים אחרים ממילים של הג"ש שכתובים בו[53].[54]

---

[52] יש להעיר שזה נוגע למה שדנינו אם צריכים התראה לזה או לא. לפי פשט זה, לא נראה שצריכים התראה.

[53] כסף ונתינה כ' בו.

[54] איני מבין כל כך מהו ההו"א של הקושיה, שגם צריך לענ' בקרא לדעת שאחר מילים של הג"ש כתובים באונס. אולי לא היה פשוט לו שהיו מיותרים. ולכיך לענ' בהס לראות אם הס מיותרים. יש להעיר שלא הקשה לעולא. ומלא שמה שדורשים ממנו ג"ש אחרת לא עושה שאי אפשר לדרוש גזירה שווה זו, אבל מה שדורש ממנו דין של אביי יעשה שאי אפשר לדרוש ממנו גזירה שווה.

בילור תוס' ד"ה ועולא נפקא ליה:

הקדמה:

יש שתי הקדמות לתוס' זה:

- גמ' כאן שואל למה לא דרש רבי יוחנן כדרשת עולא מ"תחת." תי' שסובר כאביי, שדורש ד"א מתחת. עולא דורש אותו ד"א מקרא אחר, כרבא. אם נעשה החשבון, אז, נמצא שיש לנו ארבע אמוראים, ושני שיטות לענין שני דברים[55]:
  - האם משלמים או לוקים–
    - רבא ועולא– משלמים. יודעים שעולא סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שרבא סובר כן כיון שלא דורש ד"א מ"תחת," ולריך לדרוש אותו לדין של עולא (שמגמ' משמע שאף רבי יוחנן היה דורש אותו לדין של עולא אם לא היה לו דרשה לד"א).
    - רבי יוחנן ואביי– לוקים. יודעים שרבי יוחנן סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שאביי סובר כן כיון שדורש מ"תחת" לד"א, ואין לו מקור לומר כעולא.
  - מהו המקור שחמישים הוא רק של קנס:
    - רבא ועולא– מ"השוכב עמה." יודעים שרבא אומר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שעולא אומר כן כיון שבלי זה, אין מקור לו, שלריך דרשה אחרת מ"תחת."
    - רבי יוחנן ואביי– מ"תחת." יודעים שאביי סובר כן כיון שאומר כן בפירוש. יודעים שרבי יוחנן אומר כן כיון שאי לאו הכי, היה לו לומר כעולא, שיהיה "תחת" מקור לו.
- אסור לדוש עם פרה שנחסם. גמרא אומר בב"מ (לא.) שאם אדם שוכר פרה ושוב דש בה בחסימה, חייב מלקות, וחייב לשלם לבעל הפרה. מקשה גמ' שנמצא שלוקה ומשלם. רבא מתרץ שם שיש חיוב לשלם ממון, אף שבית דין לא יכול לחייב אותו.[56]

---

55 כן אומר תוס'. אבל, לא מוכרח ממש. אפשר לדחות שגמ' אומר שרבי יוחנן סובר שאי אפשר לדרוש דבר כזה מ"תחת," שאין "תחת" כל כך מיותר. כיון שאפשר לחשוב לדרוש "תחת" לדין של אביי, לא היה מלמד לנו דין זה. אולי היה מלמד לנו דין אחר (שהוא יותר מסתבר, ואז לא לריך דבר שהוא כל כך מופנה), אבל לא יכול ללמד לנו דין זה. ותחשב. גם אפשר לומר שרבא רק בא לבאר מקור שאינו כאביי לפרש שיטת עולא (אף שאולי לא סובר כן). אבל, לא, באמת, סובר כמקור זה.

56 אגב, זה יכול להיות יסודי בענין פעור מלקות, שנמצא שיש חיוב, אבל אין בית דין מחייבים אותו.

קושיית תוס':

רבא סותר את עצמו[57]. הרי, בכתובות סובר כשיטת עולא, שלוקה ומשלמים. אבל, בב"מ, מוכרח שסובר כרבי יוחנן. אילו היה סובר כעולא, לא היה אומר שחייב ממון אף שאין בית דין מחייבים אותו ממון, שהשאלה יהיה איך חייב מלקות, ולא איך חייב ממון.

היה אפשר לחלק, לומר שכיון שמקור של רבי יוחנן כתוב גבי חסימה, אף שיש מקור שמוציא ממנו (גזירה שווה), לא מוציא ממנו בחסימה. ותחשב. גם אפשר לומר שרבא בב"מ קאי על אביי שתי' קולס רבא שם, ואומר שאף לשיטת אביי (שהוא כרבי יוחנן) א"צ להתרץ כאביי, אלא יש תיר' אחר. כמובן, זה רחוק מאד.

תי' תוס':

תוס' תי' שצריך לומר שלא בכל דבר חולק עולא על רבי יוחנן ואומר שמשלמים ולא לוקים, אלא רק בחיוב קנס (כיון ששם כ', "תחת"). לעיל, כ' תוס' כן (בד"ה אלא עולא) בלשון ספק, אבל עכשיו יש לו הוכחה לזה. (באמת, גם שם היבא הוכחה לזה.)

ביאור תוד"ה ניתרי בהו מעיקרא:

קושיית תוס':

גמ' מנסה להוכיח שאין זמן שבו אפשר להתרות עדים זוממים. הקשה תוס' למה לא אומרים שאי אשפר להתרות אותם תמיד, כיון שאף אחרי מעשה שלהם, אין ידוע אם עברו.

תוס' מניח שענין של "התראת ספק" הוא שעדים מתרים בכוונה על מעשה מיוחדת של הנתרה. כשאומרים לו שלא להעיד בשקר, והוא העיד, לא יודעים אם אותו מעשה שעשה היה נגד ההתראה שלהם או לא. אז, אין זה נחשב התראה.

היה אפשר לומר שענין של התראת ספק אינו כמו שמבאר תוס', אלא הוא שלא יודעים אם מה שאומרים בהתראה יעשה איסור. למשל, אומרים שלא לאכול, כיון ששבועה שלהם תולה אכילה על תנאי. אבל, לא יודעים אם יתקיים תנאי או לא יתקיים תנאי. (אף שדיבור כולל מה שלא יתקיים, זה כבר לאחר זמן, והתראה רק מהני מיד.) אז, לא יהיה בעיה כאן. אמרו לעדים שלא להעיד בשקר. זה בוודאי הוא עבירה. ותחשב. (ויש לדון, שיש לומר שרק מתחייבים אם באים לגמר דין ואחר כך באים עדים ומזימים אותם. ותחשב.) נראה שאי אפשר לומר כן, שגמ' אומר התראת ספק גם אם לא ידוע מי הוא אביו. הרי, שם בוודאי מעשה שאומרים לו שלא לעשות הוא אסור, שאומר לו שלא להכות איזה מהם שהוא האב.

---

[57] יש להעיר שלכאו' יד עוד סתירה שתוס' לא הזכיר. לקמן בגמ', רבא יבאר כשיטת רבי אלעזר, שבא לבאר שיטת רבי יוחנן. לריך לומר, אז, שאחד מן הדברים שאמר אינו דווקא. נראה שלא קשה לתוס' שזה לא יהיה דווקא. ותחשב על זה.

תי' תוס':

תוס' תי' שרק נחשב התראת ספק אם אף העדים לא יודעים באיסור שלו. הרי, כאן, יודעים אם משקרים (יש להעיר שאולי כל אחד רק יודע בעצמו, ולא בחברו, וגם לא יודע שחברו יעיד, ואז אינו יודע אם, באמת, אומר עדות שקר בעדים), ואז אינו נחשב התראת ספק.

ויש להעיר שזה נאמר לתרץ לשיטת רבי יוחנן. הרי, רבי יוחנן סובר שהתראת ספק שמה התראה. אז, קושיית תוס' צריך ביאור.[58]

ביאור תוס' ד"ה וניתרי בהו תכ"ד:

קושיית תוס':

גמ' אמר שאפשר למצוא התראה בעדים זוממים כשהתרו אותו לאחר תכ"ד. זה מפני שיכול לחזור בו בעדות שלו לאחר מכך.

הקשה תוס' שלא יכול לחזור בו. כיצד לחזור בו, צריך להיות בתוך תכ"ד של עדות שלו. הרי, תכ"ד הוא זמן של אמירת שלש מילים. לכאו', ההתראה הוא יותר ארוכה מזה. אז, קשה איך יחזר בו אחרי ההתראה.

היה אפשר לומר שגומרים ההתראה בתוכ"ד של דיבור ראשון שלו, שמתחילים בתוך דיבור הראשון שלה. כמובן, יש בעיות בזה, כמו איך נדע שהוא מסיים את דיבור שלו או איך זה נחשב התראה כשהוא עדיין מדבר ובוודאי לא שומע ומקשיב לו.

תי' תוס':

תוס' תי' שכיון שההתראה היא באותו ענין של העדות, אף אם הוא בתוכ"ד של ההתראה, יכול לחזור בו. לכאו', הענין הוא כך: ענין של תוכ"ד הוא שאדם תמיד חושב על מה שאמר קצת לאחרי שאמר אותו, ועליל הוא לחזור בו. אז, אומר שאם עוד מדברים על הענין, הוא גם עליל לחזור בו. ותחשב.

ראיית תוס':

תוס' מביא ראיה מגמ' במכות. שם, גמ' אומר שיכולים שלש עדים להעיד, אף שכדי להעיד ביחד צריכים להיות בתוכ"ד. באר שכולם יהיו בתוכ"ד של מי שבא לפניו. רואים אותו ענין, שמספיק אם הוא בתוכ"ד של מי שהיה מדבר באותו ענין.

יש להעיר שהיה אפשר לחלק באופן אומדי, אומר ששם מתייחס למי שבא בפניו, להיות מצטרף עמו. כיון שהוא מצטרף עמו, מצטרף עם מי שהצטרף עמו, והוא כבר הצטרף עם הראשון. אבל, כאן, אינו מצרף, אלא עושה שההתראה קאי על אותו זמן שלאחריו. אולי זה לא יכול לעשות כלום לזמן שלפני כן, שבו העיד, ולא יוכל לחזור בו. ותחשב על זה.

---

[58] יש לדון למה אינו תמיד התראת ספק, כיון שרק חייב אם נגמר הדין. יש לומר שיש עבירה אף אם לא נגמר הדין. ויש לדון למה לא מוקמיס "אם בן הכותי" קודם גמר דין, שאז לא מקבל עונש אחר.

ביאור תוס' ד"ה אלא פשיטא:

קושיית תוס':

פסוק אומר שאם אדם מכוון להרוג את חברו ונמצא שהזיק, חייב לשלם. קשה למה צריך לשלם, שהרי הוא מתחייב מיתה, שהוא רודף.

תי' תוס':

לא כל רודף חייב מיתה. רק יכולים להמית רודף אם אין דרך אחר להציל את הנרדף. אבל, אם יש דרך אחר, אסור להרוג את הרודף. אז, יש להוקיש ליור זה ברודף שלא חייב מיתה.[59]

מקור לדברי תוס':

תוס' מזכיר שזה גמ' בפירוש בסנהדרין. נביא את הגמ':

"יונתן בן שאול אומר רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו ויכול להצילו באחד מאבריו ולא הציל נהרג עליו. מאי טעמא דרבי יונתן בן שאול דכתיב (שמות כא, כב) וכי יגפו אנשים (יחדו) וגו' וא"ר אלעזר במאיתה הכתוב מדבר דכתיב (שמות כא, כג) ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש ואפ"ה אמר רחמנא ולא יהיה אסון ענוש יענש אי אמרת בשלמא יכול להציל באחד מאבריו לא ניתן להצילו בנפשו היינו דמשכחת לה דיענש כגון שיכול להציל באחד מאבריו אלא אי אמרת יכול להציל באחד מאבריו נמי ניתן להצילו בנפשו היכי משכחת לה דיענש."

מעניין שתוס' לא יביא בתחי' הדיבור שגמ' מקשה כן ומפרש כן, אלא יקשה ויפרש, ושוב יביא שגמ' בפי' הוא. ויש לדון אם זה מוזר.

ביאור תוס' ד"ה ממאי דמותרה:

ביאור של תוס':

תוס' מבאר שיש שתי סיבות לפטור כשרק הותרה לדבר חמור, ולא לדבר הקל:

1. אולי צריך התראה לאותו דבר שעשה, ולא התראה לדבר אחר שכיוון לעשות. מתוס' משמע שזה יהיה מפני שאולי רק קבל כיון שסבר שיוכל לעשות דבר אחר. אבל, אם דבר אחר לא קורה, לא קבל.[60]
2. אולי צריך התראה לעונש שיקבל, ולא לעונש שהוא יורת חמור.[61]

---

[59] קלת יש לדון למה לא מוקיש אותו בשאי אפשר להציל אותו בכלל, ואף אם מכה אותו וממית אותו, עדיין יהרוג את חברו. לכאו', אז, אין סיתר להרוג אותו. אולי זה לא מצוי.

[60] כנראה, מניח (אילו היה הסו"א כן) שהתראה הוא סוג אחד של קבלה, ונמצא שקבל בטעות.

מבאר תוס' שההו"א כאן הוא כשני, ולא כראשון.

הוכחת תוס':

תוס' מביא ראיה מגמ' אחר שמשתמש בהו"א זה. משנה בסנהדרין אומר שאם נתערבו הרבה חייבי מיתות שונות, נותנים לכולם את הכי קל. מזה מוכיח גמ' שהתראה לדבר חמור יכול לתת לו דבר קל.

הרי, זה רק דוחה הו"א שני. אז, כיון שמשתמש באותם מילים, ואז מסתבר שדוחה אותו הו"א, מסתבר שאף כאן מכוון לדחות הו"א שני.[62]

ביאור תוד"ה חמור:

הערת תוס':

תוס' מעורר שהיה אפשר לגמ' לומר מקור שחיוב מיתה יותר חמור מחיוב מלקות, והוא שניתן לאנשי עיר הנדחת (וכיון שכפרו בעיקר, וממונם נאבד, צריך לומר שהם הכי טעונים עונש חמור).

אינו כל כך פשוט לי על איזה נקודה תוס' מעוררים. באנו על הגמ' שיש, באמת, שלש קושיות. מקשה תחילה שני "מהיכי תיתי"יס, ועל השני מביא ראיה שהוא להיפך. לכאו', תוס' רק מתרץ למהיכי תיתי השני. אבל, לא נראה שזה יכול לעשות ליחוי לאותו ראיה, שאותו ראיה מיוסד על מציאות. (ויש לדון, שאולי יוכיח לנו להשוב שחמו"ע היו מוזרים, ואתם בני אדם אינם כן.)[63]

ביאור תוס' ד"ה אילמלי:

קושיית תוס':

פסוקים אומרים שלא רצו חמו"ע להשתחוות לפסל שעשה נבוכדנצר, והתירו את עצמם לשריפה. רב אומר שרק לשריפה התירו את עצמם, אבל לא למלקות שאין בהם סוף.

---

61 יש לדון אם יהיה מפני שהעונש יותר חמור או מפני שמשמע שהמעשה יותר חמור.

62 זהו הפשעות. גם אפשר לומר יותר מזה. אולי "דבר חמור" ו"דבר קל" רצה לומר שני דברים שונים. אז, מוכיח שבליור כעין שלנו יתחייב מאותו גמ' שם. הרי, אי אפשר להוכיח כן, שאם הוא שני דברים, ואין הו"א ראשון קיים. צריך לומר שאין הו"א ראשון הו"א, והשו"א האמיתי הוא השני. ותחשב.

63 יש להעיר שגם מלאנו כעין זה בב"מ (פו.). ודע שהיה אפשר לומר שקשה איך מקשה מה יותר חמור, שנראה בעינינו מאיזה מהם אנחנו יותר יראים. נראה שכך הניח המשיב, והקי' הקי' שמלאנו אלו שהיו יותר יראים ממלקות (ואז צריך לומר שיודעים כן ממסורה, ולא מסברה), ואז אי אפשר להוכיח איזה יותר חמור על פי מה שאנחנו חושבים, שמי יאמר שאנו קובעים יותר מאלו אחרים. ותחשב.

מקשה תוס' מהיכי תיתי לומר כן[64]. הרי, מלאנו שגם רבי עקיבא[65] התיר עצמו שיהיו סורקים את בשרו להמית אותו[66], ואמר שהוא מפני שכ', "בכל נפשך," שאומר שצריך לתת נפשו עליו. נמצא שאין סוף החיוב (שנלמד מ"בכל נפשך") לתת את נפשו, אלא הוא גם באופן שנותן לו הרבה צער. אז, היו חמו"ע חייבים לתת את נפשם שלא להשתחוות. כיון שכן, צריך מקור חזק לומר שלא היו משתחווים אף למה שהוא יותר גרוע ממיתה.[67]

---

64 כמו שנראה לקמן, קושיית תוס' אינו "מהיכי תיתי," אלא שמסתבר יותר שלא לומר כן. אולי זה כעין קושיית הגמ', כמו שהערנו, אלא שקושיית הגמ' מביא ראיה כמעט מוכרחת, אבל כאן אין הראיה חזקה בכלל. ותתאבד.

65 אין מעשה של רבי עקיבא כל כך מובן לי. הגמ' שם (ברכות סא:) אומר:

"תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת גָּזְרָה מַלְכוּת הָרָשָׁעָה שֶׁלֹּא יַעַסְקוּ יִשְׂרָאֵל בַּתּוֹרָה. בָּא פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה וּמְצָאוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא שֶׁהָיָה מַקְהִיל קְהָלוֹת בָּרַבִּים וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה. אָמַר לוֹ: עֲקִיבָא אִי אַתָּה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי מַלְכוּת? אָמַר לוֹ: אֶמְשׁוֹל לְךָ מָשָׁל, לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לְשׁוּעָל שֶׁהָיָה מְהַלֵּךְ עַל גַּב הַנָּהָר, וְרָאָה דָּגִים שֶׁהָיוּ מִתְקַבְּצִים מִמָּקוֹם לְמָקוֹם. אָמַר לָהֶם: מִפְּנֵי מָה אַתֶּם בּוֹרְחִים? אָמְרוּ לוֹ: מִפְּנֵי רְשָׁתוֹת שֶׁמְּבִיאִין עָלֵינוּ בְּנֵי אָדָם. אָמַר לָהֶם: רְצוֹנְכֶם שֶׁתִּכָּנְסוּ לַיַּבָּשָׁה, וְנָדוּר אֲנִי וְאַתֶּם, כְּשֵׁם שֶׁדָּרוּ אֲבוֹתַי עִם אֲבוֹתֵיכֶם? אָמְרוּ לוֹ: אַתָּה הוּא שֶׁאּוֹמְרִים עָלֶיךָ פִּקֵּחַ שֶׁבַּחַיּוֹת? לֹא פִּקֵּחַ אַתָּה, אֶלָּא עִפֵּשׁ אַתָּה! וּמַה בְּמָקוֹם חַיּוּתֵנוּ, אָנוּ מִתְיָרְאִין, בְּמָקוֹם מִיתָתֵנוּ — עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה. אַף אֲנַחְנוּ עַכְשָׁיו שֶׁאָנוּ יוֹשְׁבִים וְעוֹסְקִים בַּתּוֹרָה, שֶׁכָּתוּב בָּהּ: "כִּי הוּא חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ", כָּךְ, אִם אָנוּ הוֹלְכִים וּמִתְבַּעֲלִים מִמֶּנָּה — עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה! אָמְרוּ: לֹא הָיוּ יָמִים מוּעָטִים, עַד שֶׁתְּפָסוּהוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא וַאֲבָשׂוּהוּ בְּבֵית הָאַסּוּרִים, וְתָפְסוּ לְפַפּוּס בֶּן יְהוּדָה וַאֲבָשׂוּהוּ אֶלְּוֹ. אָמַר לוֹ: פַּפּוּס, מִי הֵבִיאֲךָ לְכָאן? אָמַר לוֹ: אַשְׁרֶיךָ רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁנִּתְפַּסְתָּ עַל דִּבְרֵי תוֹרָה. אוֹי לוֹ לְפַפּוּס שֶׁנִּתְפַּס עַל דְּבָרִים בְּטֵלִים. בְּשָׁעָה שֶׁהוֹלִיאוּהוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא לַסְּרִיגָה זְמַן קְרִיאַת שְׁמַע הָיָה, וְהָיוּ סוֹרְקִים אֶת בְּשָׂרוֹ בְּמַסְרְקוֹת שֶׁל בַּרְזֶל, וְהָיָה מְקַבֵּל עָלָיו עוֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבֵּינוּ, עַד כָּאן? אָמַר לָהֶם: כָּל יָמַי הָיִיתִי מִצְטַעֵר עַל פָּסוּק זֶה "בְּכָל נַפְשְׁךָ" אֲפִילּוּ הוֹטֵל אֶת נִשְׁמָתְךָ. אָמַרְתִּי: מָתַי יָבֹא לִידִי וַאֲקַיְּימֶנּוּ, וְעַכְשָׁיו שֶׁבָּא לִידִי, לֹא אֲקַיְּימֶנּוּ? הָיָה מַאֲרִיךְ בְּ"אֶחָד", עַד שֶׁנִּלְקְטָה נִשְׁמָתוֹ בְּ"אֶחָד". יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: "אַשְׁרֶיךָ רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁנִּלְקְטָה נִשְׁמָתְךָ בְּאֶחָד". אָמְרוּ מַלְאָכֵי הַשָּׁרֵת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: זוֹ תּוֹרָה וְזוֹ שְׂכָרָהּ? "מֵמְתִּים יָדְךָ ה' מִמְّתִים וגו'"! אָמַר לָהֶם: "חֶלְקָם בַּחַיִּים". יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: "אַשְׁרֶיךָ רַבִּי עֲקִיבָא שֶׁאַתָּה מְזוּמָּן לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא"."

אם היית שואל אותי מה עשה רבי עקיבא לקדש שם שמים- לקיים מצוות "בכל נפשך," שהמית את עצמו על התורה. יש עוד זה הרבה הערות. ראשון, אם כן לא היה ממש מקיים את המצווה של "בכל נפשך," שאותו מצווה נאמר על עבודה זרה, כמו שדורש גמ' בכ"מ, ולא על תלמוד תורה. אין חיוב לתת את נפשו לתלמוד תורה. אולי סובר שדין של שעת השמד גם נלמד מכאן. יותר היה נראה לומר שמקיים אותו שלא מחמת חובה. אבל, מוזר לדרוש את הקרא חצי למצווה וחצי לחובה. אולי חולק על גמ' שלנו, וסובר שבולל תורה. שני, יש לדון אם זה נחשב שנותן את נשמתו עליו, שבשעה שלמד, לא ידע שימיתו אותו, שרק אומר שגזרו רוסיים שלא לעשות כן. לריך לומר שהיה יודע שאם יעשה כן, ימיתו אותו. שלישי, יש לדון אם נחשב שנותן את נפשו ע"מ שילעבו אותו כשממיתים אותו (כמו שאומר תוס' שלנו כאן). לריך לומר שאף זה ידע. רביעי, לשון הגמ' משמע שדן בקבלת עול מלכות שמים בשעה שהיו ממיתים אותו, שעל זה שאלו תלמידיו, ועל זה אמר, "עכשיו שבא לידי, איך לא אקיימנה." אבל, קשה איזה "בכל נפשך" יש כאן, שלכאו' בין כך ובין כך היו ממיתים אותו. אי אפשר לומר שתלמידיו שאלו אם עד כאן עדיין מחמין שיש ה', אלא נלעזרך להניח שהיו תלמידים שלו כופרים. (אם נניח שתלמידים אלו היו חמשה תלמידים החשובים שלו (ר"י, רי"מ, רי"ב, ר"ע, ור"ש), וכן היה נראה, אז לריך לומר שכפרו בעיקר לרגע אחד. זה לא מסתבר בכלל. אולי לא היו ממיתים אותו אם לא אמר שמע. אבל, עדיין יש מן הקושיות שהם קשים, וגם קשה למה לא הזכיר גמ' אותו נקודה. אז, בין הכל, איני מבין את הסיפור כל כך, ולא כל דבר שאומר תוס' כאן כל כך ברור.

66 יש להעיר ששם התיר עד שיהיו סורקים אותו למיתה. אם לא מת על ידי מלקות, היה אפשר לומר שהוא יותר רע, שלריך לחיות עם כל הלענר. אולי לא ידע שהסריקה ימית אותו. ויש לדון איך לא יכיל שאם סורקים את בשרו, זה ימית אותו, ובפרט אם הוא כבר יותר ממאה שנה. ויש לדון, שיש לומר שרק יסרקו חלק חלק מבשר שלו. ותתאבד על זה.

67 קלת לריך לדון בזה מסברה. פסוק אומר שלריך לעבוד את ה' בכל נפשך. דורשים שזה אומר שלריך לדרוש את ה' אפילו הוא נוטל את נפשך. דבר ראשון, נראה שיש לדון מהו הדרשה. הלא הראשון הוא שלריך לעבוד אותו גם באהבה שהוא עם כל נפשו, והוא נתינת כל הנפש. (יש לדון למה אין דברים אחרים נחשבים עם כל נפשו.) לא השני הוא שלריך לעבוד את ה' בכל נפשו, ומובן שזה אומר לנו שה' הוא הבעל של כל נפשינו. אם כן, מסתבר שלריך לשלם אותו בעד ה'.

לכאו', הייתי אומר שיש מקור רק לתת את נפשו לה', אבל לא מתוך לענר. אבל, נראה שלגמ' שני, אינו כן, שאולי כמו שמסתבר שכיון שנפשו לה'; לריך למסור את נפשו לה', כמו כן מסתבר שלריך לקבל לענר של נפשו לה'. ויש לדון, שלכאו' לענר אינו של נפש שלו, אלא של גוף שלו. ותתאבד. אבל, נראה שאולי אין לריכים מקור שלריך לקבל לענר עם מיתה לה', שאולי אין מקור שלא יקבל לענר לה'. כמו שלריך לקבל לענר למצווה (ויש לדון, שהרבה ליורי אונס הם ליורים שאי אפשר לעשות המצווה מחמת לענר), כך יוסיף לענר על

יש להעיר שלא פשוט מהו המקור של רב בדרך כלל. (יש לדון אם כוונת רב לומר שבדיבור לא היו עושים אותו אם היה מלקה אותם או אין סיבה להשוב שהיו עושים אותו. אם נאמר כשני, אז מקשה שהיה סיבה, שמסתא שמרו את מצוות ה'. אבל, לראשון, בין כך ובין כך, קשה מהו המקור שלו. איזה מקור שיש יגיד לנו גם, נגד קושייתו, שהיו עובדים על מצוות ה'. אולי גם מוכרח לא שלא היו עובדים על מצוות ה', שגמ' בכמה מקומות מקלס אותם.

תי' תוס':

רבינו תם תי' שלא היה אותו לכם עבודה זרה, אלא היו משתחווים לו לכבוד המלך. אף על פי כן, לא רצו להשתחות לו, מפני קידוש ה'.

מה שאינו עובר איסור עבודה זרה בהשתחוואה לו אינו מפני שלא מכוון לעבוד אותו (שאם לא כן, תמיד לא צריך למסור את נפשו), ואף לפי שיטת רבא שפוטר העובד ע"ז לאהבה ולירא (עיין בתוס' בסנהדרין סא:). אלא, הוא מפני שאף אחד לא סבר שהוא לעבודה זרה. גם אפשר שהוא מפני שמי שרצה שישתחווה לו לא רצה שישתחווה לצורך עבודה.

מעניין שעדיין יש בזה קידוש השם. לכאו', קידוש השם יהיה שמראה שה' הוא המלך היחידי שמראה לו אותו כבוד של השתחוואה. קשה, שמצאנו השתחוואה הרבה פעמים בתנ"ך.

גם מחודש שהיו יכולים למסור את נפשם על זה, ושה' הציל אותם.

ראיית תוס':

תוס' מוכיח כן מלשון הפסוקים. הפסוק אומר שחמו"ע[68] אמרו ש"נלך לך לתת אנו פלחין ונלכם להבא די אקימת לא נסגוד." משמע ש"אלהך" ו"נלכם להבא" אינם אותו דבר. אבל, יש להעיר שממה שהזכיר אותם ביחד לו, משמע קצת שהיו שניים מהם שייכים כאן. אז, כשאומר רב שהיו משתחווים, רק מדבר על אחד משניהם. ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה דילמא:

הקדמה:

צריכים להקדים עם שני גמרות:

- גמ' שלנו מגדל שחובשים את המכה מחשש שיתחייב לגלות. נמצא שאף אחרי כמה ימים, אפשר שלא נדע אם יתחייב גלות או לא יתחייב גלות.

מיתה כאן. ותחשב. ויש לדון מהו המקור בכל מקום אחר. צריך לומר שסברה הוא, שתורה אומר שצריך לשמור את התורה, ואין מקור למעט אים כזה. אז, יש לדון כאן, שאולי יש מקור למעט, כיון שממית את עצמו, ורק יש ריבוי אחד. צריך לחשוב על זה.

68 עיין שם, שאומר כמו כן לעיל (כשקונאיהם של חמו"ע עענו למלך עליהם). צריך ביאור למה לא הביא משם. אולי יש לומר ששם הזכירו, אגב מה שלא השתחוו לזה, דברים אחרים שלא יהיו עושים. אבל, יש לדון בראיית תוס', אז, שיש לומר שרק הזכירו את זה כיון שקונאיהם הזכירו אותו למלך. ותחשב.

- גמ' בגיטין (ע:) אומר שמי ששחט בו שני סימנים (או רוב של שני סימנים) ימות. מקשה גמ' למה, אז, אמר שמואל שמי שעשה כן לאחר (שחט אותו) לא גולה.[69] מתרץ גמ' שאף שבוודאי ימות, לא הוא לבדו גרם את המיתה. אומר שני ביאורים:
  - אולי המת קירב את מיתתו על ידי פרכוסים שעשה.
  - אולי הרוח גרם את מיתתו.[70]

גמ' אומר נפקא מינא בין שניהם– אם יושב בבית של שיש, שלא נכנס הרוח לשם (אבל עדיין הוא מפרכס).

קושיית תוס':

תוס' מקשה שלא אפשר שיתחייב גלות. כיון שמת לאחר כמה ימים, בוודאי שיש השש שרוח או פרכוס שלו גרם את המיתה שלו. אז, לא יגלה.

ביאור הקושיה:

תוס' מוסיף קצת ביאור על הקושיה. אילו היה אותו דין– שצריך שימות רק בגרם המכה– נכון גם במזיד, לא היה קושיית תוס' קשה באותו דרך. היה קשה על דרשת הגמ' מן הפסוק, אבל לא היה קשה על שקלא וטריא של הגמרא כאן. אבל, תוס' מבאר, יש קושיה על שקו"ט של גמ' כאן, שדין זה רק נכון בשוגג. אז, יש להוכיח מזה שפסוק הוא רק במזיד, ולא בשוגג.

הרי, מקור של דין זה, מבאר תוס', הוא שכ', "ויפל עליו וימת," שמשמע שמת מיד.[71] אבל, במזיד גם כ' פסוק כזה, שכ', "מכה איש ומת."

אז, תוס' מבאר שאף שיש פסוק שווה בשניהם"ורשים אותו רק בשוגג ולא במזיד, כי הדין יותר מסתבר בשוגג. כבר מצאנו הרבה פרטים שנוהגים בדין גלות (כמו מה שצריך להמית דרך ירידה) שלא נוהגים בדין הורג במזיד. (יש להעיר שהיה נראה לחלק. דינים שמצאנו בהם חילוק הם גדרי שוגג. מזיד הוא מזיד. אם כוון, ועשה אותו, אז הזיד. אבל, שוגג לא כל כך פשוט; צריך להיות רחוק ממזיד ורחוק מאונס. לכן, יש הרבה דינים שמגדירים את השוגג שלו. אבל, מה שצריך שימות מיד אינו מדין שוגג, אלא הוא מדין גרמה שלו. בזה, לא כל כך מסתבר לחלק. אולי תוס' לא סובר שדרך עלייה וכדו' פוטר מפני שאינו שוגג כל כך. ותחשב.)

---

69 איני מבין כל כך מהו הלל שלא יגלה. צריך לבאר אם מת או לא מת. אם מת, קשה מהו הלל שלא גולה. אם לא מת, קשה מהו הלל שגולה. אפשר לומר שכשאומר שלא גולה, רצה לומר שלא בהכרח יגלה (אולי רצה לומר שלא יגלה עד שילע אם ימות) כיון שאולי לא ימות. גם אפשר שכיון שלא בוודאי ימות, מסתבר שהוא קירב את מיתתו (כעין תי' של גמ').

70 כיון שבוודאי ימות, צריך לומר שהיה מת אף בלי פרכוס וכוח. אז, אף שהיה מת בוודאי, כיון שאחר קירב את המיתה, לא חייב. נראה שזה מפני שמיתה שקרה לא היה, לבסוף, נגרם ממנו. ותו"ת.

71 איני יודע אם מכוון תוס' לומר שממש מת מיד (וזה צריך להיות רק על ידי גרמת הנופל) או שמת מיד בסיבות, והוא שלא היה סיבה אחרת בין הנפילה למיתה שמיהר את המיתה.

תירוץ תוס':

תוס' מבאר שני ליורים שבו יחייב מיתת שוגג לאחרי זמן רב:

- אם הרג אותו בבית של שיש, ולא יצא משם עד שנפטר, יכול להתחייב מיתת שוגג. שם, אין רוח. ואי"ת הרי פרכם. ויש לומר שמדברים כשלא פרכם. איני יודע איזה מינים של תנועה הולכים בכלל פרכום לזה, אבל בוודאי נע קצת. אולי צריך לומר שהמקשה סבר כתי' של גמ' שתולה אותו רק ברוח, ולא בתנועות של המת.[72]
- אפשר שלא שחט בו, ואפשר שהכאה אחרת יותר קל לשמור מן הרוח. תוס' אומר שאולי רק צריך לשים בגד עליו[73], אבל נראה שיש מכות שאין הרוח עושה להם כלום, כמו אם מכה בדבר גדול ובלוני"ט על ראש שלו, שכל ההיזק הוא בפתוך הגוף, ואין הרוח מגיע לשם.[74]

אז, היה אפשר לומר שפסוק מדבר בליור כעין זה, שאפשר לחייב מיתה בשוגג.

יש להעיר שהיה אפשר לומר, כעין מה שכתבנו לעיל למטה, שאילו היה פסוק מדבר בזה, היה מגלה לנו שלא לדרוש שהמיתה צריך להיות מיד. (כבר אין הוכחה גדול לדרוש כן, שלא דורשים כן מאותם מילים כשכתובים במיתה. אז, לא קשה לומר שקרא יוציא מאותו דרשה.) נראה שתוס' לא אומר ככה כי לא נכון. כיון שיש תירוצים של תוס', אף שנכון הוא שהיה אפשר להיות כן, אינו כן, ולא היה הפסוק מגיד לנו ככה.

קושיית תוס':

תוס' מקשה סיבה אחרת שאי אפשר שפסוק מדבר בשוגג. גמ' בב"ק (כו:) מבאר דין של מכה היזק אדם. אדם חייב בין במזיק בין בשוגג בין באונס. אבל, זה רק בחיוב נזק, שנדרש מ"פצע תחת פצע." אבל, מבאר שם, שאר חיובים אינם מחייבים בשוגג, ואף בליורים שחייב בו גלות. אז, קשה איך נבאר שהקרא– שמחייב אותו בשבת וריפוי– מדבר בהיזק שעשה בשוגג.

תי' תוס':

תוס' נותן שלש ליורים שבהם יכול להתחייב חמש דברים וגלות:

- אם מוסיף הכאה אחת, גולה וחייב חמשה דברים אם לא ממית אותו. לכאו', זה מפני שהוא שוגג קצת קורב למזיד.(גם אפשר לומר שהוא מפני שכוון להכות, ויותר קל לחייב אותו על ההיזק.)

---

72 אולי סובר שזה לא מקרב מיתה או סובר שכיון שידע שיפרכם (שזה מוכרח לו), אינו פוטר אותו. ויש לדון למה לא. ותחשב. יש להוסיף שאפשר לומר שמה שהמת גרם קצת את מיתתו לא פוטר, שתמיד גרם את זה, שדם שלו יצא על ידי כך שלו, כדומה. (ויש לדון, שאף אם דם שלו לא יצא, לא היה חי, שצריך שדם חדש יבוא. ותחשב.)

73 יש להעיר שליור של הפסוק הוא שזה קרה בתוך מריבה. מוזר שלא יהיה זמן בין ההכאה לזמן שישים עליו בגד. ויש לדון כמה זמן צריך לומר שכוח קרב את המיתה. כעין זה יש לדון על הלד שהוא בבית של שיש, שלכאו' לא מצוי לריב בתוך בית של שיש. ותחשב.

74 איני יודע למה פשוט לו שכל מכה נתרע ברוח. אולי רק מכה גדולה ופתוחה כמו שחיטה נתרע ברוח. ויש לדון. גם היה אפשר לומר שאם לא מת עד לאחר זמן, צריך לומר שרוח לא גרם את מיתתו. צריך לומר שמסתבר לתוס' שתמיד יש לחוש שקירב את מיתתו. ותחשב.

- אם נכנס לחנות ברשות, והוא מנגר והכה אותו, גולה וחייב בחמשה דברים אם לא ממית אותו. לכאו', זה מפני שהוא שוגג קלת קרוב למזיד.[75]
- אם שגג על המיתה והזיד על ההכאה, גולה וחייב בחמשה דברים אם לא ממית.

ביאור תוס' ד"ה גנב שור:

קושיית תוס':

גמ' מביא משנה. בו, רבנן מחייבים קנס טביחה ומכירה למי ששחט שור הנסקל. הרי, ריש לקיש סובר (ב"ק עז:) שכיון שכ', "וטבחו ומכרו," הוקש טביחה למכירה. לומדים מזה שמה שאינו במכירה אינו בטביחה. אז, נאמר שכיון שאינו במכירה, ששור הנסקל נאסר בהנאה, אינו בטביחה, ואין חיוב ארבע וחמשה אם טובח אותו.

תי' תוס':

תוס' חילק בין הציור שבב"ק לציור שנמצא כאן. בב,E, מדברים בקדשים. אף אם אדם מוכר קדשים, מה שקונה בהם נעשה קודש. אז, אין מכירה בו כלל. אבל, בשור הנסקל אינו כן. אם אדם מוכר שור הנסקל, מה שקונה בו אינו נאסר בהנאה. אז, אף שאיסור הנאה אוסר מכירת שור הנסקל, מכירה אפשר בהם. לכן, גם טביחה אפשר בהם.

איני מבין את זה כל כך, שלכאו' כיון שנאסר בהנאה, אינו שלו (כמו שאומר גמ' לקמן), ואינו יכול למכור אותו, שאין לו הבעלות שצריך. אז, לא נכון הוא שיכול למכור אותו, אלא שאסור הוא. כמו כן, צריך לבאר איך קנין חל לפי רבא שאומר (בתמורה) שכל מה שאמר רחמנא לא לעשות אם עשה לא מהני. ותחשב על זה.

תי' רבינו תם:

ר"ת סובר ששור הנסקל רק נאסר לאחר מיתה. אז, אין איסור הנאה כשמוכר אותו קודם כן. אז, יכול לכמור אותו קודם. (גם על זה קשה למה לא אומרים שאינו ממון הבעל, כמו שאומר גמ' לקמן[76].)

---

[75] על שניס אלו יש להעיר שפסוק אומר שהיה מריבה, ואז מאד מוזר להוקיע אותו בליוויים אלו. אולי אינו מכוון לומר שהוא ממש זה, אלא הוא כעין זה. עדיין מוזר איקרה. לא נראה שאומר כן, שאז קשה למה נקע שני ליוויים. אם נאמר איסור שלהם לא שווה (עי' למעלה), אינו כל כך קשה.

[76] ואי"ת לפי רבינו תם למה לא ייחשב ממון הבעל. לכאו' אומר שכיון שאינו יכול להיסאר אלא, אינו נחשב שלו. לכאו' ביאור, שנאמר כן גם בחמץ בכל חדש ניסן, שלכאו' לבער אותו לפני חדש. ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה לאו משום:

קושיית תוס':

גמ' אומר שיכול אדם להתחייב בטביחה על ידי אחר, אף שאינו יכול להתחייב על ידי עצמו. בדרך כלל, אין אדם עושה שליח אם הוא עצמו לא יכול לעשות אותו, אבל עכשיו לא עובר על כלל זה, כיון שאף הוא מחייב, אלא שקיים ליה בדרבא מיניה, ולא נענש העונשים.

תוס' מניח, לכאו', שזה רצה לומר שיש חיוב, אבל אין בית דין כופים עליו.[77] אז, מקשה תוס' שכיון שכאן החיוב אינו ממון, אלא קנס, לא נכון לומר שיש חיוב בלי כפייה, אלא אין חיוב בכלל.

כ', "אשר ירשיעון אלהים," ודורשים מזה למעט מי שמרשיע את עצמו. אז, יודעים שמודה בקנס, פטור. כיון שכן, נמצא שאין עליו חיוב.[78][79]

תי' תוס':

תוס' תי' שאף בקנס הוא יכול לעשות שליח, כיון שרצוי הוא להתחייב, אלא שכבר מתחייב בנפשו. אז, כששליח לא מתחייב בנפשו, יכול להתחייב ממון.

לא כל כך פשוט מהו תי', ולמה זה חלוק משאר ליור. אומרים שצריך להיות שאין כהנים שלוחים שלנו, שאי אפשר שאדם לא יכול להקריב קרבן ושלוחו יכול להקריב קרבן. הרי, גם שם נאמר שהמקריב רצוי, אילו היה כהן, כמו שזה רצוי, אילו לא מתחייב בנפשו.

נראה שיש לומר שלש חילוקים:

1. אולי רצה לומר שיש סיבה להתחייב, אלא שיש מניעה.

---

77 גם אפשר (ועיין לקמן, שאולי לא אפשר) שתוס' סובר שלא לריכים שיש חיוב, אלא שיש סיבה לחיוב. בקנס, חלק מסיבת הקנס שבית דין קובעים עליו חיוב.

78 יש לדון מה כוונת תוס' בזה:

- אולי זה סימן שאין עליו חיוב. אילו היה עליו חיוב, בוודאי היה מתחייב בהודאת עצמו. אלא, צריך לומר שבית דין קובעים את החיוב. יש להעיר שנמצא שלא קשה להניח שהודאתו עושה שבית דין לא יכולים לקבוע את החיוב עליו, אבל לא שחיוב שבא ממעשיו לא חל עליו. יש לדון אם זה מפני מה גורם אותו (בית דין או מעשיו) או אם חל כבר או לא. ותחשב.

- אולי זה סיבה שאין עליו חיוב. באמת, אולי, היה נכון לו לשלם. אבל, אם בא לשלם, נמצא שמודה, ואז לא חייב. אז, אין סיבה שישלם, שלא ישלם אם בא לשלם. (יש לדון בזה, שאולי נאמר שיש עוד בהודאה, ונחייב אותו לשלם או להודות.) גם לא פשוט שצריך להודות כשמשלם, שאולי הודאה צריך להיות בבית דין (עי' בגמי ב"ק), ואז אולי יחייב לשלם בלי הליכה לבית דין.

79 יש להעיר שהיה אפשר לדחות שפסוק רק פוטר אותו מחיוב בית דין (בית דין לא יכופו לו לשלם), אבל עדיין יש חיוב לשלם. אולי מניח גגד זה מלשון הקרא, שמשמע שמדבר בחיוב לשלם, ואז ממנו הוא נפטר.

2. אולי רצה לומר שהבעיה הוא קרק' קטן שבו. יש להוסיף שהוא קרק' שתלוי בזמן.

3. אולי רצה לומר שהבעיה הוא בעיה במעשה שלו, ולא בגברא העושה כן.

ביאור תוס' ד"ה רבי שמעון:

הקדמה:

מצאנו מחלקת בשחיטה שאינה ראויה פעמיים.

פעם הראשונה הוא בחיוב כיסוי הדם. כשאדם שוחט חיה או בהמה, חייב לשחוט על דם ולכסות את הדם. אבל, רק חייב אם שוחט, ולא אם נוחר. חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם אדם חייב אם שחט ונמצא טריפה (שאז שחיטה לא גרם היתר אכילה).

מקור של רבי מאיר הוא גזירה שווה ("שפיכה") משחוטי חוץ. שם, שחיטה שאינה ראויה נחשבת שחיטה, שאין מין אחרת של שחיטה, ולומדים שאף כאן, שחיטה שא"ר נחשבת שחיטה.

מקור של רבי שמעון הוא שכ', "אשר יאכל." נמצא שצריך להיות שבא היתר אכילה. רבי מאיר דוחה שזה בא למעט שחיטת עוף טמא, שאינו מותר באכילה.

פעם שנית הוא בחיוב אותו ואת בנו. אסור לשחוט בהמה ובן שלה באותו יום. אבל, אם שחיטת אחד לא מתיר אותה, חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם יש איסור לשחוט את הבן אותו היום או אין איסור לשחוט.

מקור של רבי מאיר הוא לימוד משחיטת חוץ (בג"ש של מילת שחיטה בשניהם). כמו ששם שחיטה שאינה ראויה נחשב שחיטה, כך כאן נחשב שחיטה. שם, בהכרח התורה חייבה על שחיטה שאינה ראויה, שכל שחיטה לא ראויה (כיון שקדשים אסורים בהנאה)[80]. רבי שמעון לא דורש מכאן כיון שיותר נוח לו לדרוש ג"ש לדין חולין (שאותו ואת בנו גם נוהג בחולין) מדין חולין מלמוד מדין קדשים. (רבי מאיר דוחה שאוא"ב גם נוהג בקדשים. צריך ביאור איך משיב רבי שמעון לזה, ולמה מחשיב שהוא יותר בחולין, עד שרולה מקור של חולין, ולא של קדשים. וי"ל שנוהג בכל בהמה, ורוב בהמות אינם קדשים. גי"ל שאינו איסור קדשים, אף שנוהג במקלת קדשים. גם יש לומר שרבי שמעון יסבור שלא נוהג בקדשים, שמחמת שחיטת השני בא לו המלקות, והרי באותו זמן כבר נפסל, כיון שמחוסר זמן היא, ואז שחיטה שאינה ראויה היא, אחרי שלומד ממקור שלו.)

מקור של רבי שמעון הוא לימוד ממש"כ, "טבוח טבח והכן" (בג"ש של מילת שחיטה וטביחה). כמו ששם כוון לומר שחיטה ראויה, כך כאן, תורה מכוונת לומר שחיטה ראויה. רבי מאיר לא דורש מכאן כיון שיותר נוח לו ללמוד ג"ש שלו, כיון ששתי המילים שוות ממש, מלמוד ג"ש של רבי שמעון, ששתי המילים רק דומות.

---

80 וא"ת הרי יש מחלקת בגמ' גבי שחיטת חולין בחוץ. שם, בוודאי אינה ראויה, שחולין שנשחטו בפנים אסורים. יש לחלק בין איסור שנעשה רק בשעת שחיטה ורק מחמת שחיטה לאיסור קדשים. ותחשב.

גמ' מפרש שמודה רבי מאיר שאין שחיטה שאינה ראויה מתרת בן פקועה שבתוכו באכילה. רבי שמעון מודה ששחיטה שאינה ראויה לא עושה שהבהמה נבלה.

גמ' מוסיף עוד פעם שחולקים, והוא שחיטת חולין בעזרה. אם אומר את הבשר מדאו', רבי מאיר סובר ששחיטה היא, ורבי שמעון סובר שאינה שחיטה. רש"י מבאר שבזה המקור של רבי שמעון הוא שדורש גזרה שווה מ"טבוח טבח," מזבחיה וטביחה. קשה, שרבי מאיר לא יחלוק, כיון שהוא חולין, ועוד שאין המילה שלו שווה למילה של שחוטי חוץ.

גמ' בכתובות מוסיף עוד פעם שחולקים, והוא שחיטת גניבה. לפעמים, שחיטת דבר יוסיף קנס על גניבה; חולקים רבי מאיר ורבי שמעון אם אותו קנס בא על ידי שחיטה שאינה ראויה או לא בא על ידי ששא"ל. לכאו', רבי שמעון ילרוש גז"ש מ"טבוח טבח," שבשניהם כתובים לשון טביחה. קשה, שרבי מאיר לא יחלוק, כיון שהוא חולין (שא"א לגזול הקלש), ועוד שאין המילה שלו שווה למילה של שחוטי חוץ (וכמעט שווה הוא למילה של "טבוח טבח").[81]

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה סובר רבי מאיר כאן ששחיטה שאינה ראוייה נחשב שחיטה. כאן, רק כ' לשון טביחה, ולא לשון שחיטה. אז, היה נראה לדרוש אותו מ"טבוח טבח והכן," ולא משחיטת חוץ; אז, נאמר כרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף שיש סיבה לדרוש אותו מ"טבוח טבח," יש סיבה אחרת לדרוש אותו משחוטי חוץ. הרי, שחוטי חוץ נאמר בסיני, כמו טביחת ארבע וחמש, ולא כ"טבוח טבח."[82]

איני יודע אם הענין הוא שהוא מצווה או שנאמר בסיני; לשון תוס' משמע כשני. (על השני, יש להוסיף שאולי חלק מקדושת לשון הקודש הוא שתורה ניתן בו. אז, אולי אחרי שתורה ניתן בו, נעשה יותר קדוש, ואולי נשתנה קצת בעלייתו. אף אם המילים שוויס, אולי אין "שחיטה" שלפני כן שווה ל"שחיטה" שלאחר כן. ותחשב.)

כיון שמשנים את הטעם של רבנן, נראה שגם נוכל לומר שיותר קל ללמוד משחוטי חוץ מלמוד מדבר אחר. הרי, אולי מה שהוא שחיטה שאינה ראויה הוא הסיבה לכל דין של שחוטי חוץ; ואז, הוא קרק' חשוב ביותר לגביו. לכן, יותר קל ללמוד אותו ממנו, שהוא דין היותר בולט. ותחשב.

---

81 בכל זמן שאנו מולאים דין אחד או מחלקת אחד במקומות הרבה, צריך לדון אם יש יחס בין הדינים והסיעות. ותחשב אם יש כאן.

82 יש להעיר שלא כל כך פשוט, אז, מהיכי תיתי ששיעה זו שייכת לרבי שמעון. מחלקת רבי שמעון ורבי מאיר מיוסד על סיבות לדרוש מכאן או מכאן, והס בשני מקומות. אותם מקומות לא תלויים זה על זה, כמו שאומר גמ' בחולין בפירוש. אז, קל לומר שגם כאן המחלקת לא תלוי, שמה שאומר תוס' הוא רק אפשרות אחת. צריך לומר, לכאו', שאין הכי נמי, אבל שיטת רבי שמעון נודע לנו בוודאי, ואז תולים בו. דיון תוס' הוא רק למה אין שיעת שאר כל התנאים יזועים לנו בוודאי, ולמה לא רק אמר שהוא כן לכ"ע.

קושיית תוס':

תוס' מק' מגמ' בחולין. גמ' מבאר למה לא דורש רבי מאיר מ"טבוח טבח," ולא אומר כן, אלא אומר שהוא מפני שיותר קל לדרוש "שחיטה" מ"שחיטה" מלדרוש "שחיטה" מ"טביחה."

כמו שנראה לקמן, סיבה זו אולי צריכה לירוף.

תי' תוס':

תוס' תי' שהיה אפשר לתרץ כן, אלא היה לו תי' אחר, ותי' אותו. יש להעיר שנמצא שתי' אותו תי' אחר אף שלבסוף צריך תירוץ זה. אולי התרצן לא ידע כן.

תי' תוס':

תוס' תי' שצריכים שיב' "שחיטה" שם, ואילו היה ב' "טביחה" שם, היה רבי מאיר מודה לרבי שמעון. אילו רק ב' לשון טביחה, היינו דורשים ממילת טביחה, כיון שהוא שווה לו. אבל, כיון שב' שחיטה פעם אחת, מסתבר יותר לדון כולם משם. תוס' לא מבאר למה; נראה שסובר שגזירה שווה עם שני מקורות יותר חזק מגזירה שווה עם מקור אחד (אולי הוא מפני שמצורף עם כעין לד השווה).[83]

וא"ת למה לא נדרוש "שחיטה" משני "טביחות," ונאמר שבכולם שחיטה שאינה ראויה לא נחשבת שחיטה. וי"ל יותר מסתבר ללמוד דבר הנאמר בסיני מדבר הנאמר בסיני. אם לומדים "טביחה" מ"שחיטה" יהיה אותו מעלה בשני המקורות. אבל, אם לומדים "שחיטה" מ"טביחה" אותו המעלה יהיה רק באחד מהם. אז, בוחרים ללמוד ששחטה שאינה ראויה נקראת שחיטה.[85][84]

ביאור תוד"ה המבשל בשבת בשוגג:

ביאור הדין:

רבי מאיר אמר ש"[העושה מלאכת שבת] בשוגג יאכל."[86] לא מפרש מי יאכל ומתי יאכל.

---

83 גם יש לומר שמבבה נראה שיתקיים להם אותו הדין.

84 יש להוסיף שלכאו' יש להשתמש כאן עם לד השווה. נוכל לומר שכיון שב' "שחיטה" באחד מהם, יכולים ללמוד ממנו ומשחוטי חוץ בלד השווה. ותחשב, שהרי, לבסוף יהיו, לפי רבי מאיר, שלש מקורות. ותחשב למה כולם נלרכים.

85 וא"ת למס' תוס' למה לריך גזירה שווה מלשון שפיכה. נראה ששם לריך כדי למנע מדרשת רבי שמעון (מ"אשר יאכל"), שהוא דרשה שמסתבר לדרוש.

86 יש להעיר שיש לדון אם קוראים את המילה אומר, "יֵאָכֵל" או "יאכל." עיין ברש"י בחולין שאומר בפירוש שהוא "יאכל." (יש לדון אם נוכל להוכיח ממה שתוס' לריך לפרש שאף הוא יאכל שלא סובר כרש"י. נראה שאין להוכיח, שיש לומר שתוס' רק בא להוסיף שאף לו מותר בשבת עצמו. ויש לדון, שכיון שפי' תוס' שמילים הולכים על שבת, והמילים אומרים שהוא יאכל, זה יהיה פשוט. עדיין יש לדון, שאולי הו"א שתוס' רק מפרש את הדין. ותחשב. גם אפשר שזה הקמ"ל של תוס'.)

תוס' מפרש שכל אדם– ואף העובר– אוכלים בכל זמן– ואף באותו שבת. יש בזה שלש חידושים:

1. כל בני אדם אוכלים אותו, ואף העובר.
2. אוכלים אותו בכל זמן, ואף באותו שבת.
3. אף העובר אוכל אותו אף באותו שבת.

ראיה לזה:

תוס' מוכיח כן מגמ' בשבת. שם, שואל הגמ' בדין מאכל ששהה בשבת. עיין שם באותו גמ'[87], שנראה שיש שלש הוכחות מן אותו גמ' לומר שמתיר רבי מאיר אפילו בשבת:

1. גמרא שואל: " שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו." לכאו', יש שני דרכים לקרוא מילים אלו:
   1. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו הדין.
   2. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה, בשבת מהו הדין.

   לפי שני, נמצא ששואל מהו הדין לשבת.
2. לקמן בגמ' דן ב"עבר ושהה." אם נניח שזה דיון דומה לדיון ראשון של גמרא (שעליו הביא שיטת רבי מאיר), אז, נוכל להביא ראיה משם. הרי, שם פי' שהאיסור הוא "לאותו שבת." נמצא שהשאלה הוא על אותו שבת.
3. באותו דיון, גמרא מפרש שיש יותר על לאסור גבי שהייה, שיש לחוש למזידים. הרי, לא ירוחו אם רק נתיר להם לאחר שבת, ולריך לומר שהדיון היה על שבת עצמו. כן נראה מדברי תוס'. אבל, יש לדחות שמה שהרוויחו הוא

---

[87] נביא את לשונו כאן:

"בעו מינייה מרבי חייא בר אבא שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו איסתיק ולא א"ל ולא מידי למחר נפק דרש להו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל ולא שנא מאי ול"ש רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו להיתירא מבשל הוא דקא עביד מעשה במזיד לא יאכל אבל האי דלא קא עביד מעשה במזיד נמי יאכל רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורא מבשל הוא דלא אתי לאיעברומי בשוגג יאכל אבל האי דאתי לאיעברומי בשוגג נמי לא יאכל מיתיבי שכח קדירה על גבי כירה ובישלה בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל בד"א בחמין שלא הוחמו כל צורכן ותבשיל שלא בישל כל צורכו אבל חמין שהוחמו כל צורכן ותבשיל שבישל כל צורכו בין בשוגג בין במזיד יאכל דברי ר"מ ר' יהודה אומר חמין שהוחמו כל צורכן מותרין מפני שמצטמק ורע לו ותבשיל שבישל כל צורכו אסור מפני שמצטמק ויפה לו וכל המצטמק ויפה לו כגון כרוב ופולים ובשר עדוף אסור וכל המצטמק ורע לו מותר קתני מיהא תבשיל שלא בישל כל צורכו בשלמא לרב נחמן בר יצחק לא קשיא כאן קודם גזרה כאן לאחר גזרה אלא רבה ורב יוסף דאמרי להיתירא אי קודם גזרה קשיא מזיד אי לאחר גזרה קשיא נמי שוגג קשיא מאי גזירתא דאמר רב יהודה בר שמואל א"ר אבא אמר רב כהנא אמר רב בתחילה היו אומרים המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל וה"ה לשוכח משברו משהין במזיד ואומרים שכחים אנו חזרו וקנסו על השוכח קשיא דר' מאיר אדר' מאיר קשיא דר' יהודה אדר' יהודה דר' מאיר אדר"מ לא קשיא הא לכתחילה הא דיעבד דר' יהודה אדר' יהודה נמי לא קשיא כאן בגרופה וקטומה כאן בשאינה גרופה וקטומה איבעיא להו עבר ושהה מאי מי קנסוהו רבנן או לא ת"ש דאמר שמואל בר נתן א"ר חנינא כשהלך רבי יוסי לליפורי מצא חמין שנשתהו על גבי כירה ולא אסר להן בילים מצומקות שנשתהו על גבי כירה ואסר להן מאי לאו לאותו שבת לא לשבת הבאה מכלל דבילים מצומקות מצטמקות ויפה להן נינהו אין דאמר רב חמא בר חנינא פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום אחד והביאו לפנינו בילים מצומקות כעוזרדין ואכלנו מהן הרבה:"

שלא היו צריכים להכין לאחר השבת. נראה שכיון שמדבר שם על שהייה, ובדרך כלל לא פשוט להכין ללאחר שבת על ידי שהייה, צריך לומר שמדברים באיסור בשבת עצמו.

לכאו', זה רק מוכיח שהוא מותר בשבת, אבל לא מבאר למי מותר.

ביאור הדין:

רבי מאיר אומר ש"[העושה מלאכת שבת] במזיד לא יאכל." לא מפרש מי לא יאכל ומתי לא יאכל. יודעים, כמו שאמר תוס', שמה שאמר שבשוגג יאכל מכוון לומר היתר לכ"ע בכל זמן. אז, כל איסור שיהיה יכול להיאמר במילים אלו.

תוס' מפרש שזה אוסר לכל אדם, אבל רק בשבת. אחר שבת, מותר לכל אדם (ואפילו לעובד).

ראיה לזה:

נביא את הגמ' למטה[88], ונסכם אותו כאן.

"מתני' השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:

המשנה אומר "שהשוחט בשבת וביוה"כ אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה." רב מפרש שרק מותר לאחר שבת, אבל בשבת אסור. גמרא דן כמי הולך משנה זו. אומר שצריך להיות שיטת רבי יהודה (שמובא כאן בכתובות).

גמרא מקשה למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי מאיר, וכששחט אותו במזיד. תי' גמרא שכיון שמדמה אותו ליום הכיפורים– ושם אסור ביומו תמיד[89]– צריך להיות דבר שהוא אסור ביומו בין בשוגג בין במזיד.

---

88 "מתני' השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על שמתחיי בנפשו שחיטתו כשרה:

גמ"ל אמר רב הונא דרש חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא ונסבין חבריא למימר רבי יהודה היא.

הי רבי יהודה אמר רב אשי רבי יהודה דמבשל היא דתנו המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במולאי שבת במזיד לא יאכל עולמית רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למולאי שבת לאחריס ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחריס

ונוקמה במזיד ורבי מאיר לא סלקא דעתך דקתני דומיא דיום הכיפורים מה יום הכיפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל אף הכא נמי לא שנא בשוגג לא שנא במזיד לא אכיל

ומי מליה מוקמת לה בושגג ורבי יהודה והא אף על פי שמתחייב בנפשו קתני הכי קאמר אף על פי דבמזיד מתחייב בנפשו הוא הכא דבשוגג שחיטתו כשרה.

ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במולאי שבת לאחריס ולא לו תנא דידן שחיטתו כשרה קתני לא שנא לו ולא שנא לאחריס. (חולין יד, עו).

89 יש להעיר שאינו אסור באכילה, שהרי מותר לאוכלה לאכול אותו, אם יש בו סכנה. ויש לומר שאף מעשה שבת מותר בו. אבל, יותר יש לחלק שאין בו איסור פרטי זה, אלא אחר. לכך לומר שזה לא מחלק לגמ'.

גמרא מקשה איך אפשר לומר שהוא בשוגג וכרבי יהודה, שהרי אומר שהוא "אף על פי שמתחייב בנפשו." תי' שרצה לומר שהוא "אף על פי שמתחייב בנפשו במזיד."

גמרא מקשה למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי יוחנן הסנדלר. תי' שאומר, "שחיטתו כשרה," שמשמע שהוא מותר, לאחר שבת, בין לו ובין לאחרים. לריה"ס רק מותר לאחרים.

ממה שלא תי' גמרא שאי אפשר להיות כרבי מאיר כיון שרבי מאיר מתיר במזיד לאחרים בו ביום, דלא כיום הכיפורים, משמע שרבי מאיר לא מתיר.

אפשר לדחות ראיה זו. יש לומר שגמ' היה אפשר לדחות בשני האופנים– יש שני חילוקים בין דין של רבי מאיר לדין של יום הכיפורים. אז, נקט אחד מהם. יש לדון אם תוס' סובר שזה חילוק יותר טוב (כן נ' מלשונו; קצת מסביר למה, אבל לא פשוט מה מכוון לומר) או שהיה לו לפרש שני החילוקים.

עדיין זה רק מוכיח איסור גם לאחרים בו ביום. לא מבאר מקור לומר שאין איסור אחר (ושבמולאי שבת מותר לכולי עלמא). ותחשב.

ראיה לזה:

צריך להיות שחולק על רבי יהודה בדין מזיד. וא"ת למה צריך להיות כן. היה אפשר לומר שמסברה אם חולק על שוגג, יחלוק גם על מזיד. לא נראה שזה מסתבר. תוס' אמר שהוא מפני שרבי יהודה הזכיר דין מזיד. יש לדון בזה, שאולי אם לא הזכיר אותו, היינו חושבים שלא לרבי מאיר מודה, אלא לרבי יוחנן הסנדלר. נראה שלא נחשוב כן, כיון שהוא נזכר במשנה קודם שנזכר רבי יוחנן הסנדלר. עדיין ק"ק, שאולי הו"א שאין לו שיטה ידועה על זה. אפשר לומר שכוונת תוס' הוא שנאמר, כשאומרים אותו בתוך רבי מאיר, שהוא דברי רבי מאיר ורבי יהודה.

לקמן, נבאר שיטת רבי יהודה בדין מזיד. לכאו', זה רק מוכיח שסובר נגד זה, אבל לא מה סובר. (אפשר שגם לא מסתבר שהוא יותר מיקל.)[90]

ביאור תוד"ה בשוגג יאכל למ"ש:

ביאור הדין:

רבי יהודה אומר ש"[מעשה שבת] בשוגג יאכל למ"ש." לא מבאר למי מותר אז, ולמי אסור עד אז.

תוס' מבאר שלכולי עלמא הוא מותר אז (ואף העובר), ולכ"ע אסור עד אז.

---

[90] יש להעיר שצריך לבי' מה סובר רבי יהודה, אבל אולי יולא שאין שני ראיות אלו דוחים אותו לד אחד, אלא לדדים אחרים. ותחשב.

סימן לדבר[91]:

תוס' נותן סימן לדבר, והוא שנמצא שלין שוגג לפי רבי יהודה שווה לדין מזיד לפי רבי מאיר. (קצת צריך ביאור למה לא השתשו במילים שוויס.)

ראיה:

תוס' מביא ראיה לזה מגמרא חולין שהבאנו לעיל. שם, מביאור המשנה שמוקים לשיטת רבי יהודה, יוצא שסובר רבי יהודה כן.

ביאור תוי"ה במזיד לא יאכל עולמית:

ביאור הדין:

רבי יהודה אומר, "[מעשה שבת] במזיד לא יאכל עולמית." לא מבאר מי לא יאכל עולמית.

תוס' מבאר שהעובר לא יאכל עולמית, אבל אחרים אוכלים. (מוכיח כן מפני שאי אפשר שווה לשיטת ריה"ס, וזה אי אפשר, כמו שכתבנו לעיל.)

סימן לכל הדינים:

תוס' מבאר שאז נמצא שמזיד של אחד הוא שוגג של מי שבא אחריו.[92]

---

91 תוס' לא אומר בפי' שזה סימן לדבר, אבל אין לו צורך אחר. ויש לדון אם צריך להיות צורך בו, שאולי תוס' רק אומר את זה לקיצור. אבל, עי' לקמן שיאמר אותו לסימן, לכאו'.

92 אם הייתי רוצה לכתוב איזה גראי"ף של זה, הייתי כותב ככה:

	מותר תמיד לכל.	אסור לכל בשבת ומותר לכל בתי"ש.	אסור תמיד חוץ מלאחרים בתי"ש.	אסור תמיד לכל.
רבי מאיר	שוגג	מזיד		
רבי יהודה		שוגג	מזיד	
רבי יוחנן הסנדלר			שוגג	מזיד

ביאור תוד"ה לכם:

הקדמה:

1. גמ' שלנו מבאר לד שאיסור מעשה שבת נלמד ממש"כ, "קדש היא." זה משמע שמה שנעשה בשבת היא כקודש. וא"ת, מק' גמ', שאם קדש הוא, יהיה אסור בהנאה. תי' שכ', "לכם," שמשמע היתר הנאה.

2. גמ' בחולין (קיד) מזכיר דרשה: בשר וחלב אסורים באכילה ביחד כיון שאסר לבשל אותם ביחד. האיסור לבשל אותם ביחד עושה שנקרא "תועבה"– הוא דבר שמתעב לה'– וכתיב, "כל תועבה לא תאכלו." אז, יולא מזה שכל דבר שאסור לעשות יש בו איסור לאו על אכילתו.[93]

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לריכים שיכתוב,"קדש" ו"לכם," שאם לא כותב זו וזו, נלמד כבר איסור אכילה, מ"כל תועבה לא תאכלו." הרי שחט בשבת, וזה אסור, ואז (כמו שאומר גמ' בפירוש על ליור זה שם בחולין) יהיה איסור לאכול אותו.

לכאו', קושיה זו קשה להבין. קל לומר שכתב קרא זו להוסיף עוד איסור. רלה לענש אותו פעמיים, ואז הוסיף איסור.[94]

עיין לקמן, שאין זה כל כך פשוט, שאולי נאמר שאותו איסור הוא. לריך ביאור למה.[95]

	קל←	יותר חמור←	יותר חמור←	הכי חמור

93 כמו שנראה לקמן מתוס', גם מעשה שבת מסתבר להיות בכלל זה. יש להעיר שיש חילוק יסודי, והוא שלא אסור לעשות מעשה שבת תמיד, שיכול לעשות אותו בחול. אז, יש לומר שלא קולרים לחפץ דבר תועבה. אבל, תמיד אסור לבשל בשר בחלב. (ואם תאמר הוא מותר על ידי גוי. יש לדון, שאולי אף שם תועבה הוא, שאולי אף שם יש ס"ל.)

94 באמת, איני יודע אם זה יוסיף מלקות או לא. הרי, קרא זה אומר שהוא בקדוש. איני יודע אם זה יעשה שיש עליו לאו, כעין מלקות, או עשה (שאומר ש"קדש היא"). היה נראה לתלות בביאור הקרא- אם ביאור הקרא הוא שאומר שהמלאות הוא שקדש היא, או אומר שיש מלווה להשתמש עמו כאילו הוא קודש. אף אם לא יוסיף מלקות, יוסיף עשה; לפעמים מלאנו שגמי ינקוע גם את זה.

95 באמת, אף אם נאמר כן שם, לא פשוט לומר כן כאן. כאן, יש הוכחה שאינם איסור אחד, והוא שאז קשה למה נקט שני פסוקים. אבל, שם, יש אפשרות להסביר למה לריכים שני האיסורים. ותחשב על זה.

תי' תוס':

תוס' תי' צריכים שיכתב אותו אן כדי שנוכל לדרוש עליו "מחלליה מות יומת," שהוא שאיסור זה רק נוהג במזיד. זה מגלה שאם עבר בשוגג, אין איסור.

כמו שהערנו לעיל, לא כל כך פשוט למה מניח שהם איסור אחד. הייתי אומר שיש שני איסורים. אחד הוא "כל תועבה," והוא נוהג בין בשוגג בין במזיד, ואחד הוא "קדש היא, והוא רק נוהג בשוגג.

ביאור תול"ה היא:

קושיית תוס':

גמ' מפרש שלפי שיטה אחת, אין איסור מעשה שבת מן התורה. אף שכ', "קדש," כ' אחריו "היא, לומר שרק יום השבת קודש, ואין מעשים שלו קודש, לאסור אותם באכילה.

מקשה תוס' למה צריכים שני הפסוקים; לא נאמר "קדש," ולא נלטרך לומר "היא."

יש להעיר שקל להאות לקושיה זו לומר שאמר "קדש היא" כיון שרצה לומר שיום השבת קדוש הוא. ותחשב.

תי' תוס':

תי' תוס' שכתיב שניהם כדי להגיל שאינו בכלל "כל תועבה." כיון שכ',"קדש היא," מלמד שאין למיון לקודש (באיסור אכילה) אלא ביום (ולמיון שלו לקודש הוא קדושה שיש בו).

תוס' מעורר שגמ' אומר כן בפי' בחולין.

ביאור תוס' ד"ה מאי טעמא דרבנן:

קושיית תוס':

גמ' דן באיזה ציור יכול אדם להתחייב קנס ארבע וחמשה כשטבח בשבת. מבאר שהוא כשעושה אותו על ידי שליח, שאז לא חייב מיתה, ולא נפטר. דן גמ' אם יכול להתחייב בזה על ידי שליח.

שוב מקשה גמרא למה רבנן חולקים. הק' תוס' איך דן ראשון בבעיות בשליח; אז, קשה למה לא אומר שעל נקודה זו חולקים רבנן.

תי' תוס':

מילים של תי' של תוס' הוא ש"לא ניחא ליה למימר שחולקים בשליח." לא מפרש למה. נראה לי שני מהלכים:

1. אולי לשון הברייי' לא משמע שבזה חולקים (שהיה להם לחלוק בו בפי'). יש לדון, שמתאלנו הרבה מקומות שאומרים דוחקים כזה (כמו במח' כמה צריכים לחייב מלקות, בתחילת סנהדרין).

2. אולי ידוע שאין מחלקת בזה. לחוק, שיש לדון איך ידוע.

עדיין צריך ביאור איך תוס' מרמז לזה. נראה שתוס' בא לומר שהסיבה מיוסד על הדין שידע (ידע שאין מחלקת), ולא על הסיבה לו. ותתשב.

ויש להעיר שפשוט שיהיה אפשרות, מצד המקור, לחלו' על זה, שיכולים לחלוק על כל מקור, שעל כל אחד יש חולק. ויש לדון, שאולי יש מקור שהיה מוכרח לדרוש ממנו, אם לא שנדחה שכבר דורשים ממקור אחר. כמו כן, אולי הדין הוא מצד מסתבר, והכל דורשים אותו ממקור הכי טוב שימצאו (ממקור שסובריס שהוא הכי מתאים לו).

ביאור תוס' ד"ה כי קא פטרי:

קושיית תוס':

לפי שיטה אחת שבגמ', אין מחלקת בציור של שחיטת שבת, ושם כולי עלמא מודו שחייב. שם, אין דבר שיפטור אותו– אינו חייב מיתה, ושחיטה ראויה היא.

אז, הקשה תוס' למה שנה אותו ציור. אינו חידוש לרבי מאיר, שהרי רבי מאיר יחייב אף אם לא היתה השחיטה ראויה (כמו בשאר ציורים). איני יכול להיות חידוש בדברי רבנן (אף שחידוש הוא), כיון שלא אומר אותו בדברי רבנן (אלא אנו יודעים ממקורות אחרים שהוא גם בדברי רבנן). אז, לא היה לו לשנות אותו הציור.

תי' תוס':

תוס' תי' שאין בו חידוש, אבל "לא זו אף זו קתני," והוא ששנה, בדברי רבי מאיר, מה שאין בו כל כך חידוש (וא"ת למה יש בו חידוש בכלל. וי"ל שהו"א בשליח (ע' לקמן). גי"ל שהו"א ששחיטה שאינה ראויה היא, וששחיטה שאינה ראויה לא יחייב אותו.) ואחר כך מגיע למה שיש בו יותר חידוש.[96]

יש להעיר שהיה אפשר לומר שיש כאן חידוש במה שיכול להתחייב על חיוב שבת בלי חיוב מיתה. הו"א שרק חייב אם הוא בעצמו שחטו, ואז נמצא שלא אפשר להתחייב בשבת, שכבר יתחייב במיתה. אז, מחדש שגם יתחייב אם שליח שחט. נראה שתוס' סובר שזה פשוט. (זה אפשר רק לצד אחד שכתבנו לעיל בביאור למה לא רצה תוס' שיהיה מחלקת בזה.)[97]

יש להעיר שבין כך ובין כך אין חי' בציורי משנה, שלכאו' לא צריך ציור זה אחרי שיש שאר הציורים. צריך לומר שאם יש חי' בלי שאר הציורים מספיק.

---

96 במק"א באנו שני צדדים בזה- אם הוא רק דרך התנא או אם הוא מפני שתחילה שמע את הראשון, ושנה אותו, ושוב שנה את השני, והוסיף אותו, ולא עקר את הראשון. הבאנו ראיה מתוס' בתחילת פרק שני של קידושין (שאולי סובר כצד שני), ומגמי' ביבמות (ממה שרק מבאר כן שם, או ממה שמבאר כן שם). ותתשב. עכ"פ, יש להוסיף הסבר לצד ראשון, לומר שהוא אולי שבני אדם יזכרו שיש שני ציורים, ויכירו, אז, שהיו שני חידושים. אם רק היה אחד, לא יזכור אם חדש דבר אחד או שני דברים. (ויש לדון, שאולי יחשבו שאין עוד חידוש בשניהם בכלל. וי"ל שלא היה תנא שונה שני ציורים בלי חידוש באחד מהם.)

97 יש להעיר שעדיין אפשר שזהו ההו"א הקטן שבאנו לעיל למעלה. ותו"ת.

יש להעיר שהיה אפשר לומר שמה שאומר ביור זה מלמד לנו שהוא נכון אף בלי חידוש לשומדים משאר הביורים, והוא שאינה שחיטה שאינה ראויה, אלא ראויה היא מדאו'.

ביאור תוס' ד"ה כיון ששחט:

קושיית תוס':

רבי מאיר מחייב תשלומי ארבע וחמשה על מי ששחט לשם עבודה זרה. מקשה גמ' שבתחילת השחיטה כבר אוסר אותו, ואז נמצא שלא שחט את של הנגזל.

מקשה תוס' שנוכל להקשות כן בכל שחיטה, שהרי גונב קונה אחרי שמשנה אותו. בתחילת שחיטה, משנה אותו, ואז גונב קונה אותו.

יש להעיר שלכאו' קושיית תוס' הוא קשה על דין של שחיטת ארבע וחמש, ואינו קשה על גמ' זה. אפשר לומר שלא היה קשה לו אילו היה חייב גם אם כבר אינו של נגנב, ואז רק על גמ' זה, שמחדש אותו נקולה, מקשה כן. גם נראה שבלי גמ' שלנו, תוס' היה אומר שכיון ששניהם קרו בתוך מעשה אחד (רצה לומר, יכולים לכולל את שניהם בתוך מעשה אחד של שחיטה), כל התולאות קורות ביחד, ואז לא נאמר ששחט מה שאינו של הבעל. ותחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שתחילת השחיטה אינו נחשב שינוי. (יש להעיר שיש לדון אם רצה לומר שתמיד אין תחילת שחיטה נחשב שינוי, אף שעושה אותו לטרפה, לפעמים[98], או שרצה לומר שכשגמר את השחיטה, אינו נחשב שינוי, שנמצא שהיה רק מעשה שגרם שחיטה, והיה קצת עומד כבר לשחיטה. ותחשב.) גם יש לדון אם רצה לומר שאינו נחשב שינוי, כיון שאין סיבה שיהיה שינוי, או שלא נחשב שינוי כיון שיש מניעה, שתורה רצתה לחייב אותו (ע' בגיטין בתחי' פרק השורק, כע"ז).

נראה שהיה אפשר לת' שיותר נחשבים מעשה אחד (ואז יש יותר לד שלא נחשיב אותו כבר שלא של חברו) כיון ששני המעשים הם דומים, ששניהם הם, בעיקר, הרחק מן הבעל. ותחשב.

ביאור תוס' ד"ה סבר לה כרבי שמעון:

קושיית תוס':

גמ' הקשה איך רבי מאיר מחייב קנס במי ששחט שור הנסקל, אחרי שכבר נאסר בהנאה, ואז אינו של בעל. גמ' מוקיס אותו בשגנב אותו משומר. סובר כרבי יעקב, שאומר ששומר יכול לשלם בו, וכרבי שמעון, שאומר שדבר הגורם לממון כממון דמי.

---

98 אבל, אפשר לומר שהוא רק על מה שאינו עושה אותו לטרפה. אבל, מה שעושה אותו לטרפה הוא כבר תחילת מעשה הריגה שלו, וזה חלק ממעשה שחיטה. אבל, אז נמצא שכל הדיון היה כששחט את הקנה ראשון, ושוב הוושע.

תוס' מקשה למה אומר שסובר כרבי שמעון; יאמר שסובר כשיטתו, ש"לאין דינא דגרמי." דין גרמי אינו כל כך פשוט, אבל מה שרצה לומר הוא שאם מזיק אחר באופן שאינו ממש גורם היזק, אבל גורם שהיזק נעשה, חייב.

צריכים לדון למה שיטת רבי מאיר שייך לזה. בביאורים שלנו על הגמ', יצא שלש דרכים לבאר מה לנו ש"דבר הגורם לממון כממון דמי":

1. אולי נחשב שגונב מן השומר. כיחון שכן, אומר שכיון שאותו דבר מהנה לשומר, של שומר הוא. אז, יש לו בעל, אף שיש בו איסור הנאה.

   אבל, מחודש לומר שהוא גונב מן השומר, שאין השומר הבעל, אלא הבעל הוא הבעל.\

2. אולי הבעל הוא הבעל. אבל, כיון שיש לו ממון לאדם (גורם שינוי בממון) הוא נתחשב עד שיש בו קנין[99]. יש לדון מהו הממון:

   1. גורם ממון לשומר, שגורם שלא ירד לשלם. לזה, צריך לומר שהגרמת ממון למי שאינו הבעל מספיק. (יש לדון, לכאו', מהיכי תיתי שרבי שמעון מודה לזה, שבניגוד של ר"ש אינו כן.)

   2. גורם ממון לבעל, שגורם שלא מקבל את הכסף שלו. לזה, צריך לומר שלא צריך לגרוס שיש ממון, אלא לעשות שינוי בממון. (יש לדון, לכאו', מהיכי תיתי שרבי שמעון מודה לזה, שבניגוד של רבי שמעון, אינו כן.)

   גם בזה יש להעיר שאולי הוא ממונו עד כדי שיש עליו היזק, אבל לא עד כדי שיש עליו גניבה. ויש לדון, שאולי לא מסתבר לחלק ככה.

נראה לי שני מהלכים בביאור קושיית תוס':

1. נראה שנוכל לומר שתוס' מפרש שכמו היזק שאינו כל כך דיירקט נחשב היזק, כך גניבה שאינו כל כך דיירקט נקרא גניבה. אז, נחשב שהוא גונב מן השומר את הכסף שצריך לשלם. זה רק אפשר לכל ראשון, כמובן. הוא גם מחודש מאד, שלא פשוט בכלל שגדרי גניבה והיזק שווים.

2. נראה שנוכל לומר שמה שאדם חייב בגרמי אינו מפני השינוי שקרה בתוצאה, אלא בגלל השינוי הראשון שעשה. כיון שמחשיב את זה, רואים שמחשיב דברים שהם השובים רק לאדם אחד. אז, יעשה כן גם לגניבה. נמצא, אז, ששני הליונים תלויים זה בזה. במילים אחרים, היה לו עוד לומר שכן סובר רבי שמעון, אבל יותר מזה היה לו לומר שכבר יודעים שכן סבר רבי מאיר. והתחשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שאולי רק מחייב רבי מאיר איפה שהממון הוא ראוי לכל העולם כולו. לפי זד שני, ההסבר לא קשה. אומר שמה שיש בו שוויות לאותו איש אחד אינו מה שמחשיב אותו, אלא הוא מחשיב אותו בצירוף מה שהיה יכול למכור אותו.[100][101]

---

99 זה נקודה מעוניינת בדיון למה אין קנין בפחות משווה פרוטה.

אבל, לפי לד ראשון, אין ההסבר כל כך מובן לי. אפשר לומר בדוחק שרצה לומר שיש יחס חזק בין שריפת שטרות לאיסור חוב, שכל מי שנשרף שטרות שלו, יש לד גדול שיאבד חוב שלו. אז, מיוחס והא לאותו היזק, ולריך לשלם לו. אבל, לא נאמר שמצוי שיהיה היזק זה גבי שור הנסקל, אלא בדרך כלל בין אם יש שור בין אם אין שור לא יתחייב לתת כסף. (יש לדון, שבשומר שכר יעשה חילוק.) ותשב על זה.[102]

תי' שני:

גם תי' שמביא דברי רבי שמעון כיון שאמר את דבריו לענין קנס ארבע וחמשה. יש לדון אם מכוון לומר שיש סברה לחלק או שיותר קל להביא מה שאמור בו בפירוש. ללד ראשון, יש לדון למה נחלק, אם הוא מפני שאחד רק לריך היזק ואחד לריך גניבה או אם הוא מפני שחיוב קנס הוא. ותשב.

תי' שלישי:

גם תי' שלינא דגרמי הוא רק דין דרבנן. יש לדון מה לנו בזה. לכאו', רצה לומר שרבנן תקנו חיוב, ואולי רק תקננו במקום שרצו. לא רצו במקום זה (לכאו', אין כל כך טורך בו), ולכן לא מוכרח שרבי מאיר יחייב בו ארבע וחמשה, אם לא שסובר כרבי שמעון. (וא"ת אם סובר כרבי שמעון, למה לריך תקנה זו. ועל"ע, שתוס' מביא גמ' שמבאר את זה.) (גם אפשר לומר, לפי לד שני, שאם רבנן תקנו, מסתבר שתקנו מחמת החסרון, ולא שהחשיבו את החפץ. ותשב.)

ביאור תוס' ד"ה ורבי מאיר:

דין הגמ':

תוס' מבאר מהו הדין לפי מסקנת הגמ'. יודעים שרבי מאיר סובר שלוקים ומשלמים, אבל לא תמיד סובר שמת ומשלם. רק בחיוב קנס סובר שמת ומשלם. משמע שאף כשלא חייב מיתה וממון– דהיינו, בחיוב ממון, ולא בחיוב קנס– חייב במלקות וממון. נמצא שמלקות לא פוטר מקנס.[103]

---

100 אולי רצה לומר שלכל אחד חשוב, כיון שהיה אפשר להיות חשוב לו. אז, כל אדם היה נותן כסף לו. גם אפשר שיותר חשוב הוא למי שקנה אותו, כיון שיכול למכור אותו. ותשב.

101 לכאו', הענין הוא שגם יכול למכור החוב, ואז כל אחד ירצה השטר. גם יש לומר שכל אחד היו רוצים אילו היו בעלי החוב. ואם תאמר נאמר כן גם בשומר, שכל אחד היה רוצה אילו היה השמור. ויש לומר שלא קל להחליף קרקע חשוב כזה. ותשב.

102 לפי זה, לריך לומר שנותנים לו שם של "שור לשומר," וזהו, ולא כל שמו. אז, אולי נוכל לומר שבדרך כלל אין איבוד לשור הנסקל, ולא ניתן לו שם של שומר. אולי לריך שני ענינים אלו.

103 אז, הדין הוא כך:

שיטת רבי מאיר:	ממון	קנס

הוכחה:

חוץ מן ההוכחה שמביא לזה מן גמרא שלנו, מביא תוס' עוד הוכחה לדין זה. גמ' אומר שאם אדם דן עם פרת חברו וחוסם אותו, לוקה ומשלם. חולקים האמוראים בביאור אותו דין, אבל יש שבאמרו ששיטת רבי מאיר הוא. נמצא שרבי מאיר מחייב חיוב ממון עם חיוב מלקות. (היה אפשר לומר שבזה חולקים האמוראים. אבל, לא נראה כן, שלכאו' חולקים אם אפשר להוקים אותו לפי רבנן. ויש לדון, שאולי לא היה החולק מחדש את החידוש שבתירוצו בלי צורך, והצורך היה שאי אשפר לתרץ כן. כמו כן, המתרץ כן אולי רק חידש כן כיון שהיה לו הכרח.)

קושיה:

מקשה תוס' שהמקור לדין של רבי מאיר הוא לימוד ממוציא שם רע (שם חייב לשלם אף על פי שלוקה). הרי, שם חיוב קנס הוא, ואז רק יכולים ללמד לקנס, כמו שמפרש גמ' במכות. אז, אין מקור לרבי מאיר לומר שיתחייב בחיוב ממון אם כבר חייב מלקות.[104]

תירוץ:

תי' תוס' שכיון ש"כדי רשעתו," אז אינו פוטר ממלקות ותשלומין, לכך לומר שדורשים אותו לדבר אחר. אז, אין מקור אף לפטור מחיוב ממון שהוא ממון ולא קנס. אז, נמצא שיכול להתחייב מלקות עם כל חיוב תשלומים.

לא מבאר תוס' למה לי אפשר ש"כדי רשעתו" מדבר רק בחיוב ממון שהוא ממון ומיתה. אפשר לומר שהוא מפני שלא מסתבר לחלק אותו. אם מלקות לא יכול להתחייב עם עונש אחר, נניח שאותו פסוק אומר שלא יכול להתחייב עם כל חיוב ממון– בין שהוא ממון בין שהוא קנס[105]. אבל, קשה, שנאמר כן גם בחיוב מיתה ותשלומים. יש לחלק שאם נלמד מציור של ממון (הוא בתוך סיפור של אסון), ולא רק מזכיר דין פטור. ותתשב; ולכך לע' במקור. גם יש לומר שהוא מפני

מלקות	חייב בשניהם.	חייב בשניהם.
מיתה	לא חייב בשניהם.	חייב בשניהם.

[104] יש להעיר שאין הוכחה שרבה סובר כאותו גמ' במכות, אבל לא יצוע לגמ' מקור אחר. ותתשב.

[105] יש להעיר שקרא קלת לא משמע כן, שיש חילוק שקלת משמע קרא; הרי, קרא אומר "כדי רשעתו." אין קנס פיי"ל, ואז הייתי אומר שאינו כל כך כדי רשעתו. ותתשב.

שכ' קרוב לעדים זוממים (וק"ק למה לא מזכיר תוס' את זה כדי לפרש), והרי בעדים זוממים אי אשפר שפוטר אותו מממון שהוא ממון ומלקות, כיון שאין ממון שוהא ממון, אלא ממון שוהא קנס. יש לדון, שיכול להיות שהזיק באותו זמן.

ביאור תוס' ד"ה לאמר רבה:

ביאור הגמ':

גמ' מביא שיטת רבה. רבה מבאר שאם אדם גונב בחול וטובח בשבת, חייב ד' וה'. אבל, אם אדם גונב בשבת וטובח בשבת, כיון שאין חיוב על הגניבה (כיון שחייב עליו מיתה), גם אין חייב ד' וה'.

תוס' מעורר שזה רק לפי שיטת רבי מאיר, שמחייב בשוחט בהמה בשבת. אבל, רבנן חולקים על זה, וסוברים שמיתה (או מלקות) פוטרים מחיוב קנס. אז, תוס' מבאר שרבה לא בא לפסוק הלכה, אלא לבאר מה יהיה הלכה אליבא דר"מ.

לכאו', הסיבה שלא רולה לפסוק כרבי מאיר הוא שרבנן הם רבים, והל' כמותם נגד רבי מאיר. גם יש לומר שלמס' גמ' אומר שמשנה שלנו צריך להיות, לפי רבה, נגד רבי מאיר. אז, פוסק כרבנן, שהם כסתם משנה.

מרש"י משמע נגד זה, ומשמע שרבה סובר כרבי מאיר. (יש לדחות.) נמצא שסובר נגד סתם משנה. אולי הוא כסתם דאחר כך מחלקת, שחולקים גם במק"א.

יש להעיר שלרש"י הראיה של "רבה לשיטתו" קצת צריך ביאור. אולי מה שאמר רבה אינו לשיטתו, אלא פוסק ומחלק בין קנס לממון. אבל, אולי אין תנא שמחלק. נראה שלא צדדים. אפשר לומר שגמ' לא מביא ראיה, אלא אומר שרבה הוא לשיטתו. הגמ' הוא המחדש כן, וידע שרבה פוסק כולו כרבי מאיר מאיזה מסורה שהיתה לו או שידע כן מסברה. גם יש לומר שלא מסתבר לגמ' שיאמר במקצת כתנא אחד ובמקצת כתנא אחר, עד שיכול להביא ראיה מזה. גם יש לומר שלא מביא ראיה לביאור שלו בשיטת רבי מאיר, אלא רק מביא ראיה לנקודה אחת, והוא מה שיכולים לחלק בין קנס לממון בדין זה. ותו"ת.

הסיבה לפסוק כרבי מאיר יכול להיות מפני שמסתבר הוא (אולי), ויכול להיות מפני שהלכה כרבי מאיר בגזירותיו (בחומרות שלו).

ביאור תוד"ה משום:

תוס' זה כופל ביאור הגמ' שאומר רש"י. מוסיף רק נקודה אחת, בביאור מה מכוון לעשות עם חומרות אלו (שהם סיבה רק לתת עונש אחד), אבל יבאר תוס' את זה יותר בדיבור הבא. אז, נבאר אותו שם.

ביאור תוד"ה אבל שבת:

הקדמה:

רבה אומר דין שיש בו קולא וחומרא. אומר פעם שנפטר מחיוב ממון מחמת חיוב מיתה, ופעם שלא נפטר מחיוב ממון מחמת חיוב מיתה. אומר דין זה בשני מקומות, וגמ' מזכיר חומרא בכל אחד מהם, שעושה שאילו רק בו נאמר הדין, הו"א שרק בו הדין נוהג.

כיון שכמו שבארנו יש באותו הדין של רבה קולא וחומרא, יש לדון איזה חלק היה נוהג רק בו– הקולא או החומרא. תוס' ידון בזה. מתחיל בהנחה שהו"א שרק הקולא יתקיים בו. אז, ההו"א הוא שרק כשכבר מגיע לו עונש חמור פטור מתשלומים.

קושיית תוס הראשון':

נמצא מן הגמ' שצריך שרבה יאמר דין שלו לענין שבת כדי שנדע שאם אדם גונב בשבת, לא חייב תשלומים. הו"א שיחייב, שאין עונש שלו כל כך חמור, כיון שצריך התראה. קמ"ל שעדיין פטור מן התשלומים.

קשה למה צריכים שרבה יגיד לנו כן, כיון שהוא פסוק. כל המקור לדין זה הוא מ"אסון." הרי, שס מדברים בחיוב מיתה של הריגה, ולזה צריכים התראה.[106] (תוס' מניח שמקור של דין זה פשוט, ולא היה רבה צריך לומר דין שהוא פשוט מאותו מקור.)

קושיית תוס' השני:

יש עוד מקור לדין זה גבי שבת וגבי בא במחתרת. שניהם הם משניות בפירוש. משנה אומר שהמדליק את הגדיש בשבת לא חייב על ההיזק שלו, כיון שחייב מיתה. נמצא שחיוב מיתה שצריך התראה פוטר אותו מחיוב ממון. משנה גם אומר שבא במחתרת לא חייב על מה שלקח. אז, רואים שגם איסור שעה פוטר מחיוב ממון.

תי' תוס':

תוס' תי' שחומרות אלו לא באים לומר סיבה להקל, אלא סיבה להחמיר, לחייב שני עונשים[107]. (יש להעיר שאם נחית תוס' לומר שהם עושים סיבה לחייב ונחית לומר שהם עושים סיבה לפטור (שלכאו', לא חוזר מהו"א שהיה לו בקושייתו), רק צריכים לנקוט חומרא אחד, ולומר שצריכים לומר שניהם, כיון שהו"א שרק בזה שיש בו חומרא פטור והו"א שרק בזה שיש לו חומרא חייב. אבל, כיון שלא צריך מקור לפטור, לא יכול לעשות כן. יותר מזה, נראה שלא רולה לנקוט זה, כיונש הוא קלת מבלבל את המות.)

---

106 היה אפשר לומר שרבה סובר כרבי יוסי ברבי יהודה, ואז יש ליור שלא צריך התראה. אז, יוקיס את הפסוק כשלא צריך התראה (בחבר), ונוקיס את ליור שלו (מחמת הייתור) כשצריך התראה, אבל לא נראה שזה יהני, שענין מה שצריך התראה הוא שצריך שיהיה ברור לנו שהוא מזיד, והרי צריך כן גם לפי רבי יוסי ברבי יהודה. ותחשב על זה. (אם לא נאמר שזהו המעלה של התראה, נצטרך לומר שיש מעלה אחרת. אבל, תמיד לא צריכים מעלה זו לפי רבי יוסי ברבי יהודה. אז, בוודאי לא נוכל לומר כמותו. ותו"ת.)

107 קצת מעניין שלא אומרים שכבר "יצא" ידי חומרתו, שכבר יש חומרא אחד. יש לדון בזה, שנראה שאולי זה החידוש של קו"ח.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שלא צריכים לומר חיוב שבת, שהוא משנה מפורשת (שהוא המשנה שהביא גמ' לעיל, שבו רבי מאיר מחייב ורבנן פוטרים). ואם תאמר הרי אין שיטת רבי מאיר פשוט, וקל לומר שלא מכוון לומר כרבה. ויש לומר שרבה כבר באר שיטת רבי אמיר. אז, לא היה צירך לומר שיטה זו, אחרי שכבר אמר רבי מאיר שיטתו, ורבה באר אותו.[108]

תי' תוס':

תוס' חוזר להנחה ראשונה שלו– גמ' מביא צריכותא לפטור. לא יכולים ללמוד מן הברייי' ומן הפסוקים כיון שכאן צריכים פטור שיעשה שלא בא לחיוב כשהגזילה נשאר בידו אחרי גמר סיבת חיוב מיתה. צריך להיות שכל כך פוטר אותו מחיוב ממון עד שיכול לקנות את הגניבה עד שאין חיוב להחזיר אותו (או על כל פנים, להחזיר את הדמים שלו כשנשבר אחר כך).

אין לומר, אז, שרק אומר חידוש בגניבה, שכשאין חיוב ממון, קונה אותו. אילו היה כן, לא היינו צריכים שני מאמרים. (אבל, עדיין אפשר להיות שאחרי שיש שני מאמרים, זהו הקא משמע לן.) אלא, אומר חידוש בפטור, שצריך דרגא של פטור שעושה שגנב יכול להיפטר. אם יש חיוב ממון, ורק שאין בית דין כופים אותו, עדיין יתחייב עליו לאחר זמן. ותחשב.[109]

בילור תוס' ל"ה מתה:

הוספת דין:

גמ' אומר שאם שואל מת, בניו פטורים מן האונסים. תוס' מפרש שרק מן האונסים פטורים, אבל לא מגניבה ואבילה.

לכאו', יש הוכחה פשוטה לדברי תוס', והוא מה שמשנה רק פוטר אותוס מאונס. אילו רצה לפטור אותם מגו"א, היה לו לומר כן. יש לדחות:

1. אפשר שמשמעות אונס יכול לכלל גו"א. (עדיין נדע שחייב בפושע; יש לדון אם גם יכול לכלל פושע.) אבל, עדיין יש לדון למה לא יאמר פ שיעה או גו"א יותר בפירוש, כדי שנדע את הדין.
2. אפשר שנקט אונס כדי לחדש שאף חייבים באונס, אם הניח האבא קרקע. כמובן, זה רק אפשר לומר אם החיוב הולך על ציור זה גם כן.
3. אפשר שנקט אונס כדי לומר ציור שתמיד פטורים ממנו, ואף אם השאיר האב קרקע. כמובן, זה רק אפשר לומר אם החיוב לא הולך על ציור זה.[110]

---

108 יש להעיר שיש לדון אם שני מימרות אלו הם, באמת, שני מימרות, או אחד אחרון. לכאו', אם נאמר כלל שני, לא כל כך קשה לומר שמתחיל בדין של ברייי- שיש בו חידוש- ומוסיף עליו. ותחשב על זה.

109 אבל, נראה שאולי זה צריך להיות רק בהו"א, שהרי במסקנא אולי משמע מגמי לעיל (וכן נראה מתוס' לעיל) שיש חיוב, אלא שאין בית דין כופים עליו. אם כן, לא יכול להיות פטור יותר קלוש מזה. אז, צריך לומר שהקמי"ל (ממה שיש שני מאמרות) הוא שאף זה מספיק. ותחשב על זה.

110 יש להעיר שלשנים אלו, צריך לומר שנקודה זו פשוטה מן המימרא. אף שיש מחלקת בו, לא נראה שבעיה הוא לומר כן.

ביאור הדין:

תוס' מבאר שזה מפני שנהגה, ואז נעשה שומר שכר.[111] צריך להשוב על זה, שהרי הנאה שלו הוא הנאה של שוכר. אם זה מחייב אותו, ואף שלא קבל אותו, צריך ביאור למה לא נעשה שואל. צריך לומר שכיל להיות שואל, צריך קבלה, וכדי להיות שומר שכר, לא צריך קבלה. ותחשב על זה.

ביאור תוס' ד"ה אבל אריסא:

קושיה:

גמ' מצדד שאם אדם מוריש דבר השאול ונגנב, בנים חייבים, אף אם יש קרקע לאב. אבל, אם בנים אכלו אותו כיון שהשבו שכל אב הוא, חייבים לשלם אם יש קרקע לאב. תוס' מקשה מהו החילוק.

תירוץ:

תוס' מתרץ שאם לא ידעו שכל אב הוא, וזה גרם להם לאכול אותו, האב פשע במה שלא הודיע להם שלא שלו הוא. לכן, חייב בו. נמצא שיש שני חידושים בתי' זה (ויש לדון איזה מהם לא ידע בהו"א)– שמה שלא הגיל לבנים הוא פשיעה[112] ושחיוב פשיעה הולך אחרי תחילתו[113][114]. (נראה שהסיבה שהולך אחרי תחילתו הוא שהוא יותר קרוב לזמן החיוב מזמן קבלת השמירה. ותחשב על זה.)

יש לדון למה פשיעה הוא, ולמה היה לו להגיל לבנים שלו. אפשר שחוששים שבנים יזלזלו בו בחיים שלו, ואפשר שחוששים שבנים יזלזלו בו לאחר מיתה שלו.

לולי תוס', נראה שהיה אפשר לומר תי' אחר. היה אפשר לומר שמה שהשבו בשל אביהם הוא מראה שלא שמר אותו כראוי. אותו פשיעה, אז, גרם לאונס זה, ולכן חייב עליו. (ואם תאמר כיון שאין הפשיעה עליל להביא לכך, ייחשב תחילתו בפשיעה וסופו באונס. וי"ל שאין הכי נמי, נחשב כן, ויש בזה מחלקת. זה לא כל כך קשה, שיש מחלקת גם כאן.)

---

111 לכאו', צריך להיות שידוע ששומר (כן נראה מגמ' בהמפקיד, גבי הנותן לאם שלו). עיין לעיל (למעלה), שזה לא היה כל כך פשוט.

112 אולי זה תלוי בלמה צריך להגיל להם; בע"ה נבאר את זה לקמן למעלה.

113 יש לדון אם הוא תלוי בזמן קבלת שמירה או בזמן עשיית הפשיעה (שלא אמר לבנים שלו).

114 יש להוסיף על זה שזה פשיעה שאי אפשר לחייב לו בחיים שלו. זה תלוי בחשב; עיין לקמן למעלה שנבאר את זה.

בילור תוס' ד"ה ואי לאו:

קושיית תוס':

גמ' מביא ראיה לשיטת ריש לקיש. אותו ראיה מניח דבר בבילור פסוק, ותוס' יקשה על אותו הנחה. אז, נביא את הפסוק, נבאר את הבילור, ונבאר את הקושיה עליו.

פסוק אומר: "וְכִי יִגְּפוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים: וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ: עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל:" גמ' מניח שכשאומר, "ולא יהיה אסון," מכוון לומר שלא הרג את האשה. אז, זה ממעט כל ליור שהרג את האשה, בין שהרג אותה באופן שיחייב א"ע מיתה ובין שהרג אותה באופן שלא יחייב א"ע מיתה.

תוס' מקשה איך אפשר שנניח כן. הרי, כ', "ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש." שם, אסון בוודאי לא מכוון לכל הריגה, שהרי ממיתים עליו. לא הורגים על מיתה שלא גורם חיוב מיתה, כמובן.

יש להעיר שיש שתי קושיות שיכולים לבוא מזה:

- איך אפשר לבאר ש"אסון" כולל כל מיתה.
- למה מניח גמ' ש"אסון" כולל כל מיתה.

במילים אחרים, יהיה תשובה לקושיה זו. יש לדון אם בקושייתו תוס' סבר שאין תשובה לקושיה, ולא רואה איך נבין ש"אסון" כולל כל חיוב מיתה, או שמבין איך כולל אותו (מסתמא, על פי תי' של הגמ', אבל לא מוכרח), אבל לא חושב שיכול להיות שיניח כן הגמ' בפשיטות.[115][116]

תירוץ ראשון של תוס':

תוס' מתרץ שאף שאי אפשר לומר כן ב"אסון" של סוף הפסוק, אומרים כן ב"אסון" של תחילת הפסוק. לא מבאר למה. לכאו', עיקר התי' שלו יעשה אחד משני דברים– אולי יעשה שמשמעות של "אסון" הראשון הוא חזק עד כדי שילוחה משמעות שבא ממה שהשני מכוון לומר דין אסון, ואולי יעשה שאין כל כך סיבה להניח ממה ש"אסון" אחד אומר דין אסון שגם אחר משמע כן. לא מבאר (ולריך בילור למה לא מבאר) את הפרטים.

בבילור הפרטים, יש לומר ש"אסון" תמיל משמע אותו דבר, והוא כל מין מיתה. אבל, יש לנו פסוקים שאומרים שלריכים התראה, ואז יודעים שאותו דין שאמר גבי כל אסון– חיוב מיתה– לא נכון בכל אסון. ותחשב.

---

115 יש להעיר שלפלי זה, לא כל כך פשוט מהו נשתנה בין הקושיה לתירוץ של תוס'; שמשמע מתוס' שחושב על דרך אחר לבאר אותם. אז, לפי זה, לכאו', לריך לומר שסיה לו דרך לבאר, אבל לא סיה דרך כל כך עוב, ולא סיה הדרך שאומר בתירוץ שלו. ותחשב.

116 יש להוסיף שדנינו בבילור שלנו על גמי בילור מילת "אסון." לכאו', אם רלה לומר חיוב המיתה, אז גם אם "אסון" לא רלה לומר מיתה, יאמר לנו קושיית תוס'. אז, לריך לומר שלפי האחר אינו לפי זה שהזכרנו, לפי תוס'. ותחשב.

אפשר לומר שמחלק בין "אין אסון" ל"אסון." לומר "אסון" כשרוצה לומר דבר שיש בו חיוב מיתה, אבל לא אומר ש"אין אסון," על שאין בו שום אסון בכלל. תחשב למה.

עדיין לא כל כך פשוט למה זה היה הסברה חילונה של הגמ'. ויש לדון.

תי' שני של תוס':

תוס' תי' שאולי סובר שאף "אסון" האחרון לא משמע הריגה שמחייב מיתה, אלא כל הריגה. אפשר שאין "נפש" משמע נפש ממש, אלא ממון.

יש להקשות שאז "אסון" משמע רק הריגה שאין בו חיוב מיתה. זה קשה משני טעמים. ראשון, אז היה משמע שרק הריגה כזה פוטר מחיוב ממון. זה בוודאי לא נכון. (אין לומר שהריגה אחרת נלמד מקל וחומר, שיש לומר שמחמת חומר שלו חייבים בשני החיובים.) שני, מוזר לומר שפי' של המילה לא יכולל דבר שהוא יותר גרוע. ותחשב.

אפשר לפרש ש"נפש" יכול להיות משמע או זה או זה. אז, פסוק אומר שחייב לתת נפש– או ממון או נפשו.[117]

ביאור תוס' ד"ה ומי איכא למאן דאמר:

הקדמה:

1. חולקים רבי ורבנן[118] בסנהדרין (עט) במי שמכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון. רבי סובר שפטור ורבנן סובריס שחייב. רבנן מביאים מקור מפסוק. פסוק אומר: "וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים: וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ: עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל:" הרי, מן הפסוק משמע שמדבריס במי שמכוון להרוג את האיש והרג את האשה. אף על פי כן, הפסוק אומר ש"אם אסון יהיה, ונתתה נפש תחת נפש." אז, נמצא שחייבים מיתה על רציחה כשכיוון לחברו. רבי דוחה ש"נפש" לא מכוון לחיוב מיתה, אלא לחיוב ממון על דמי הנפש. אז, פסוק לא מחייב מיתה למי שרצח את חברו בכוונה להרוג אחר.
שם, גמ' מפרש ששתי השיטות מוציאים משיטה של תנא דבי חזקיה. הרי, תנא דב"ח אומר שהוקש הכאת אדם להכאת בהמה לומר שתמיד פטור על הכאת אדם, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון בין בכוונה בין שלא בכוונה. מפרש גמ' ש"שלא בכוונה" צריך להיות כשכיוון לאחר. אז, נמצא שתדב"ח פוטר אותו מחיוב מיתה (שאי לאו הכי, אין בפטור מממון חידוש), ועדיין פוטריס אותו מממון.
ואם תאמר לפי תד"ח איך נפרש את הקרא[119]. תוס' מבאר שכשאומר, "אם אסון... ונתת נפש," מדבר בדין אסון, דהיינו ציור שבו כיוון למי שממית. אפשר לומר שמכוון לאשה או אפשר לומר שמדבריס בציור שהרג האיש (שלו

---

117 זה קצת נוגע למה שיש לדון למה חייב ממון, אם הוא חיוב ממון או חיוב כופר. מה שכתבנו יותר קל אם נאמר שהוא חיוב כופר, שאז תמיד אומר דבר אחד, אלא שיש דרכיס אחריס לעשות אותו דבר. ותחשב.

118 אגב, נראה שחולקים אם חיוב בא מחמת יחסו לרע (והרי רצה רע, ואז מיוחס לרע שנעשה) או מחמת יחסו למעשה (והרי לא מעשה זה רצה). ויש לדון אם אותו רע הוא, שאולי נחשב רע שונה.

119 נראה שהיה אפשר לומר ש"נפש" רצה לומר "נפש" ממש, אבל מחייב לו מיתה בידי שמים, ולא מיתה בידי בית דין. אולי כיון שמשמע נפש סתם, נניח שבית דין מצווים על מיתה זו. ויש לדון למה.

כוון). (לא נראה שאלו הם תי' שונים; נראה שהם תי' אחד, והוא ש"דין" אסון הוא, והוא שמדבר על ציור של אסון שיש בו כוונה. זה נמצא באחד משני דרכים– לא כיוון לאיש או לא הרג האשה.)[120]

2. גמ' בסנהדרין (פד:) מביא הפסוק של היקש של תל"ח, ודן מה לומדים ממנו. מזכיר דרשה של תל"ח, ומקשה שזה רק למי שסובר כתל"ח. אבל, יש חולקים עליו, ומקשה איך דורשים.
3. גמ' בבבא קמא (מב) מבאר פסוק. כ', בעל השור נקי. גמ' דן מה לדרוש משם. רבי יוסי הגלילי לומד משם שפטור מדמי ולדות. ר"ע הקשה לו שכבר נתמעט ממה שכ' "אנשים" גבי חיוב ולדות.
לבאר ריה"ג, גמ' אומר שהו"א שרק ממעט שוורים הדומים לאנשים, דהיי' מועדים. הק' רבא איך אפשר שתם יחייב ומועד יפטור. אז, פי' שהו"א שרק ממעט שוורים הדומים לאנשים, שהם מועדים, ונלמד שאף תמים פטורים מקל וחומר. אז, כ', "בעל השור נקי" לחייב שור המועד בדמי וולדות. הק' אביי שנאמר כן גבי בושת, ששם ג"כ כ' "אנשים." אם כן, היה לו לריה"ג להזכיר בושת בזה. אלא, אביי ורבא מפרשים שכ' אנשים למעט שוורים מפטור כשיש אסון באשה. דוחה גמ' שגם באנשים כזה יתחייב, כשכיוון לזה ולא לזה. נמצא שמקשה זה סובר שכשכוון לזה והכה את זה חייב בממון. לכן, מפרש שהו"א שאותו קרא רק ממעט שור שמכוון לאשה (לריך לומר שאף שאין בו דעת יכול לכוון) מפטור מממון שהיה באדם שמכוון להמית אשה והמיתה.
4. גמ' בכתובות (לז:) מביא משנ"כ תורה, "חרס מן האדם לא יפדה." רבי יוחנן בן ברוקה לומד מזה שאין מקבלים כופר לפטור מי שחייב מיתה. כיון שכ' "כל חרס" לומדים שאף על מיתה קלה (שניתנה שגגתה לכפרה) לא מקבלים כופר. מקשה גמ' שכבר נלמד מ"לא תקחו כופר." מת' שצריכים פסוק אחר להשוות הורג בעלייה והורג בירידה בדין זה. מקשה גמ' שכבר נלמד מהיקש של תל"ח, ולא משיב לזה (אלא מביא דרשה אחרת).[121]

קושיית תוס':

גמ' שלנו מביא מחלקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן בפטור ממון למי שעבר על חיוב מיתה באופן שלא נתחייב מיתה– ריש לקיש פוטר אותו מממון, ורבי יוחנן מחייב. מקשה גמ' על רבי יוחנן מברייי' שמזכיר היקש של תנא דבי חזקיה. מהיקש בין מכה בהמה למכה אדם לומדים שכמו שאדם תמיד חייב על הכאת בהמה כך אדם תמיל פטור על הכאת אדם, ואף אם הוא שוגג או אונס או מכוון לאחר. אז, נמצא שמוכרח לומר כדברי ריש לקיש, שאדם פטור מחיוב ממון אם עובר על חיוב מיתה באופן שלא מתחייב מיתה.

תוס' מקשה על זה ממקור 1 שהבאנו בהקדמה. שם רואים שני תנאים (רבי ורבנן) שחולקים על תנא דבי חזקיה. אז, קל לומר שרבי יוחנן סובר כמותם. אם כן, קשה איך נקשה לרבי יוחנן מברייי' של תל"ח.

---

120 כל ענין זה של דין אסון לא ברור לי כלל. לכאו', פשוט הוא שאי אפשר ש"אסון" רצה לומר "מין אסון שמחייב מיתה," שאז אין לוכך כלל לומר שמי שעושה כן נהרג. (עדיין אפשר לומר שרצה לומר "מין אסון שמחייב עונש.") אולי אסון רצה לומר אסון שיש בו כוונה ואסון שיש בו התרלאה וכדומה. לריך ביאור למה נחשוב כן. (אולי הכוונה הוא רק שכיון שיזועים שלריך התרלאה ולריך כל דברים אלו, מוכרח שזהו ביאור של אסון הנאמר בפסוק.)

תוס' גם יזכיר שאסון ראשון אינו דין אסון, אלא אסון ממש. הסיבה שלא הזכרנו את זה למעלה הוא שאין אנו רואים למה סובר שכן אומר. הייתי אומר שמוכרח שלא אומר כן, שאם אומר כן, לא לריך היקש של תל"ח. (יש לדחות שעדיין לריך לציור של אונס, שבציור זה על כל פנים כיוון להרוג שוס אדם. אבל, עדיין אין הכרח לומר שסובר שכן לריך.) לכאו', אין טורך בזה, ונמצא שמשנה בין ריש אא וסיפא של קרא בלי שום טורך. יותר מזה, לא פשוט שההוכחה שבסוף קרא לא יהיה הוכחה בתחילת הקרא. אז, לא פשוט לחלק. ותחשב.

121 כן נראה מן הגמ'. אבל, הגמ' לא פשוט (הוא באמצע של חשבון גדול), ואולי מה שכתבנו לא נכון.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף שרבי ורבנן חולקים על שיטת תל"ח, אולי רק חולקים על מה שלא חילק בין מכוון להכות את זה והכה את אחר למכוון להכות את זה והכה אותו. אבל, בשאר דינים שלו, לא חולקים[122]. נמצא שלא אומרים שכיון שלא דומים בכל דבר, אין יכולים ללמוד זה בזה. אלא, אף שעדיין לא יהיו שווים, היקש מלמד לנו לדמות אותם ככל מה שיכולים.[123]

תו"י מפרש שכולי עלמא מודו לדרוש את ההיקש כתל"ח. אבל, אלו סוברים שיש קרא אחר לדרוש– "נפש." מזה דורשים דין אחר, אף שהוא נגד היקש של תל"ח.

יש להוסיף שרק דין שדורש רבי הוא כנגד דין של תל"ח. אבל, דין של רבנן לא נגד דין של תל"ח, שהוא שתמיד פטור כשעשה עבירת מיתה, אלא אומר שיש ליור שאין בו חידוש, שהרי הוא חייב מיתה, ואז לא צריך חידוש של תל"ח.

נראה שלולי תוס', היה אפשר לחלק בין חיוב ממון של הנהרג לחיוב ממון אחר. אולי כיון שחיוב ממון של נהרג בא מאותו סיבה (ממה שהיה לו זכות להיות חי, ונאבד אותו הזכות) שהיה מחייב מיתה, יש יותר לד שיחייב אותו עם איסור מיתה. ויש לדון.

קושיית תוס':

דוחה תוס' שיש תנא אחר שחולק על תל"ח, והוא מה שהבאנו ב2 בהקדמה. (יש להעיר שק"ק למה מניח שיש תנא שחולק. נראה שלכן תוס' ידון, לקמן, מי הוא התנא שחולק. אולי עיקר הדיון הוא איך ידע גמ' שחולק.) אז, עדיין נשאר תקוה לשיטת רבי יוחנן.

תי' תוס':

תי' תוס' שלא קשה שיהיה חולק על תל"ח. גמ' לא סובר שאין תנא שחולק על תל"ח, אלא שמסתבר שרבי יוחנן ג"כ יסבור כתנא דבי חזקיה. תוס' נותן שתי סיבות למה נניח כן:

---

122 נראה שאולי הסיבה שיותר קל לחייב בזה הוא שכיון שלא כיוון לעשות מה שעשה, המעשה שלו הוא מאד שונה ממעשה שמחייב מיתה. הוא יותר שונה מאותו מעשה מאשם נאנס. ותחשב. יותר מזה, יש לומר שלא רק לא דומה, אלא אז אין סיבה רעה. (ביאור ענין של דמיון יהיה שה' נתן דינים על ליור שיש בו סיבת מיתה או חיוב מיתה וליורים הדומים

123 נראה שמלאנו כענין זה בכמה מקומות, ואינו בעיה. יש להוסיף שיש לדון מהו הלימוד של היקש (או איזה מין דרשה שהוא זה). לד ראשון הוא שממה שהקיש אותם התורה, לריך לומר שמלמד לנו שיש לללמוד דין או דינים מזה לזה. במילים אחרים, הוא סימן שנתן לנו תורה. אילו לא היה התורה נותן לנו סימן זה, לא היה לורך לסמוך אותם. גם יש לומר שהוא מפני דמיון שלהם. תורה רלתה לתת שני דברים השוויים ביחד. אם כן, לא מספיק דמיון קטן, שרוב דברים יש להם דמיון קטן, אלא לריך להיות דמיון גדול. לפי לד זה, אף אם לא היינו לומדים מן ההיקישים, היה התורה מקיש אותם, שזהו מה שראוי לעשות. לשני, אין דין זה כל כך פשוט, שלריך לומר שאף שלא יהיו דומים בדין כוון לזה והכא אחר, עדיין הם דומים עד כדי שמסתבר שלכן סמך אותם.

סיבה ראשונה:

סיבה ראשונה הוא שבברייתות של חזקיה היו יותר נאמנות. הרי, יודעים שברייי' הכי נאמנות בלו מרבי חייא ורבי אושעיא (ע' חולין קמא.). הרי, חזקיה היה הבן של רבי חייא, ואז מסתמא קבל הרבה ברייי' ממנו.[124] אז, מסתבר שברייי' שאומר חזקיה הוא יותר נאמן משיטה אחר.

לכאו', זה לא יתרץ לקושיה ראשונה של תוס'. הרי, יודעים שיטת רבי ורבנן; שיטת רבנן הוא בפי' במשנה, ושיטת רבי נלמד משיטת רבי שמעון בברייי'. (יש לדחות שלא מוכרח מן המשנה שכן סובר, שיש לדחות כמו שיכתוב תוס' בסוף הדיבור, כשיטת תד"ה. אבל, עדיין יש הוכחה מן הרבנן.) אז, צריך לומר שסמך, על כל פנים, במקצת, על תי' ראשון שלו. (אבל, כמו שבארנו, הדיחוי לקושיה מן הרבנן הוא קל מאד, שרבנן תמיד לא מחלקים, אלא רק סוברים שלא נוגע באחד מן המקומות שסס לא חילק תד"ה.)

אם נאמר שזה מתרץ קושיה ראשונה, צריך לומר שגמ' לא ידע שיש שיטה שחול' על תד"ה אלא מברייי' שאינה כל כך נאמנת או מקבלה שאינה כל כך סמוכה. אז, אין לסמוך עליו כמו שיש לסמוך על ברייי' דחזקיה. (באמת, הייתי אומר ש2 הוא לימוד מקבלה. אולי כיון שמה שאמר חזקיה הוא ברייי', יותר היה לנו לסמוך עליו. ותחשב.)

ראיה לפרט:

מוכיח תוס' שהיה חזקיה הבן של רבי חייא מגמ' ביבמות (סה:). שם, הגמ' אומר: "יהודה וחזקיה תאומים היו... יהודית דביתהו דר"ח הוה לה צער לילה... אשתיא סמא דעקרתא... איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא לאמר מר יהודה וחזקיה אחי...." במילים אחרים, מזכיר מה שהיו יהודה וחזקיה תאומים, ומדבר על אשת ר"ח שהמיתה עוברה, ושוב הבינה שמסתמא היה תאומים, שהרי יהודה וחזקיה (וכן אחיות שלהם) היו תאומים. משמע מן הגמ' שהיו יהודה וחזקיה בנים של רבי חייא. (יש שני דרכים לדחות. דרך ראשון הוא שלא היו תאומים של ר"ח, אלא היו תאומים. לא נראה כן, שאם כן קשה למה מביא אותם בסוף סיפור. דרך שני הוא שהיו תאומים של אשת ר"ח, אבל מבעל אחר.)

יש להעיר שעדיין לא יודעים שחזקיה הוא אותו חזקיה של גמ' שלנו, שאולי רק בא להזכיר את השם שלו, ומובן שמכוון לחזקיה בנו של ר"ח. אולי היה סתם יהודי אחד ששמו היה חזקיה. וע' עוד בגמ' עבודה זרה (מו.), שמשמע שמדבר על חזקיה סתם ואומר שהיה בן של ר"ח.

סיבה שנית:

תוס' גם מפרש שאולי מוכרח שרבי יוחנן סובר כחזקיה. הרי, מוקים את המשנה שלו בציור שאין בו התראה. אז, קשה למה לא חייב קנס אם בא על בתו. צריך לומר שסובר שאיסור מיתה פוטר אף בלי חיוב מיתה. אז, מוכרח שסובר כתנא דבי חזקיה. לכן, יכולים להקשות ממנו סתם.

---

[124] כעין זה, עי' בהו"א של גמ' בשבת (קח:). אבל, יש להעיר שזה רק הו"א.

תוס' מעורר שלפי זה, יכולים לומר שרבי ורבנן חולקים על תד"ח בכל ההיקש, ואין צורך לת' ראשון. (יש לדון אם רצה לומר שלא צריכים לומר שמקור שלהם הוא מ"נפש" או שאולי לזוממים מ"נפש" שלא להקיש.) לעיל, הנינו אם נוכל לומר כן לפי סיבה ראשונה.

ביאור תוס':

תוס' מבאר מי הוא התנא שחולק על תד"ח. נותן שני צדדים:

צד ראשון:

צד ראשון הוא שהוא תנא שמביא גמ' ב3 כשיטת רב אלא. סובר שאדם רק פטור אם מכוון. עיין בלשון תוס', שמשמע שסובר ש"מכוון" רצה לומר "מזיד." קצת צריך ביאור למה לא מפרש (כמו מפרש רש"י) ש"מכוון" רצה לומר שמכוון לו ולא לחברו. אם מכוון לחברו, לא יפטור מממון, כמו שאומר רבי. אבל, אולי אם שוגג הוא, יתחייב, כמו שלדנו ברבי. צריך לומר שלשון גמ', שמדבר בכוונה לאשה, ולא רק שאין כוונה לאחר, משמע שמחייב ממון בשוגג, כשלא מכוון לאשה.

צד שני:

צד שני הוא שהוא רבי יוחנן בן ברוקה שהבאנו ב4. הסיבה שסובר שצריכים שני פסוקים הוא שלא דורש כתד"ח.

ביאור תוס' ד"ה אף מכה אדם:

קושיי תוס':

תד"ח דורש מהיקש של מכה אדם למכה בהמה שכמו שמכה בהמה תמיד חייב בחיוב ממון, כך מכה אדם תמיד פטור מחיוב ממון. הרי, גמ' לקמן ידרוש כן מכמה פסוקים אחרים. קשה למה לא דורשים אותו מפסוק של תד"ח.

תי' תוס':

תוס' תי' שהיקש זה לא אומר לנו שכמו שתמיד חייב במכה בהמה, כך תמיד פטור במכה אדם. היה יותר נראה לדרוש שתמיד חייב במכה אדם. רק מפני שיש לנו מקורות האחרים דורשים שלינו הו א שתמיד פטור, שאז הוא דומה למכה בהמה במה שלינו תמיד שווה.

יש לדון בזה, שאם לא היה מקור לפטור אותו, צריך ביאור מה היה ההו"א לפטור אותו בכלל מחיוב מכה אדם. הייתי אומר שכמו שחייב על מכה בהמה בכל מקום (וזה נלמד, לכאו', ממה שלא מצאנו שום מיעוט) ככה יהיה במכה אדם. ותחשב על זה. אולי צריך לומר שעל אותו צד ההיקש יהיה לדמיון אחר.

איני מבין כל כך מה היה ההו"א של תוס'. כנראה, סבר שאפשר להיות שההיקש אומר לנו שהוא פטור על הכל. צריך ביאור איך יעשה כן; כמו שתוס' מעורר בתי' שלו, זה לא הדין גבי מכה בהמה. אולי סבר שילע מן הסברה שהוא פטור במקצת ציורים, ולכן ידע לעשות שכולם פטורים. דחוק.

בילור תו"ה רבא אמר:

הקדמה:

יש שני חלקים לתוס' זה. חולקים ריש לקיש ורבי יוחנן אם איסור מלקות פוטר מחיוב ממון בלי חיוב מלקות או לא פוטר. ריש לקיש סובר שלא פוטר, וחולקים מהו המקור שלו. אביי אומר שהמקור הוא גזירה שווה של "רשע" מחיוב מיתה, ורבא אומר שהמקור הוא היקש של "הכאה" מחיוב בהמה למלקות. חלק ראשון של תוס' ילון במקור ראשון, וחלק שני של תוס' ילון במקור שני.

חלק ראשון:

הקדמה:

חלק זה יבאר מתי דורשים גזירה שווה של מילת "רשע" בין מיתה למלקות. אז, נביא תחילה כל מראה המקומות של תוס', ושוב נבאר מה שאומר תוס':

1. גמ' בכתובות לה.– חולקים רבי יוחנן וריש לקיש אם איסור מלקות פוטר מחיוב ממון בלי חיוב מלקות. יודעים שאיסור מיתה פוטר בלי חיוב מיתה, אבל חולקים אם לומדים כן גם לחיוב מלקות. רבי יוחנן אומר שלא לומדים, וריש לקיש אומר שלומדים. חולקים אביי ורבא בטעם של ריש לקיש. אביי אומר שדורש אותו מגזירה שווה ("רשע") ממיתה. רבא אומר שדורשים אותו מהיקש למכה בהמה.
נמצא שרבא ורבי יוחנן לא דורשים מאותו ג"ש, ואביי אליבא דר"ל דורש מאותו ג"ש.
2. גמ' בכתובות לז.– גמ' מביא מקור שמיתה פוטר ממון ומביא מקור אחר שמלקות פוטר מממון. קשה למה לא רק לומדים אחד אל השני בג"ש של "רשע."
נמצא שסתם גמ' בכתובות לא דורש אותו גזרה שווה. (יש להעיר שאפשר לדחות על פי מה שכ' הר"ן, והוא שכמו שלפעמים טרח וכ' קרא מה שנלמד מקל וחומר, כך לפמעים טרח וכ' קרא מה שנלמד מגזירה שווה.[125]
3. גמ' במכות ה:– גמ' דורש שאין עדים זוממים מקבלים חיוב של עדים זוממים כשלא נגמר הדין. מביא מקור לזה כשמעידים על חיוב מיתה (שכ', "נפש תחת נפש"), ומחפש למקור לזה כשמעידים על חיוב מלקות. אומר שהמקור הוא גזירה שווה של "רשע" מחיוב מיתה לחיוב מלקות.
נמצא שסתם גמ' במכות דורש גזרה שווה זו.
4. גמ' בסנהדרין לג.– גמ' דורש שאם פסקו בית דין שאחד פטור חמיוב מיתה, לא מחזירים אותו. אבל, אם פסקו שחייב מיתה, מחזירים אותו. לומד שהדין כן גם במלקות, כיון שדורשים גזרה שווה של "רשע."
נמצא שסתם גמ' בסנהדרין דורש גזירה שווה זו.
5. גמ' ב"ק פו:– רבי יהודה פוטר את הסומא מכמה וכמה מצוות. אחד מכללי המצוות שממנו פוטר אותו הוא חייבי מלקיות. דורש כן מחייבי מיתה בגזרה שווה זו.[126] אם, רבנן חולקים עליו, אבל לא על דרשה זו חולקים, אלא על דין חיוב מיתה חולקים (וממילא, אין צורך ללמוד ממנו דין מלקות).

---

[125] נראה שזה תלוי בכמה ערך וכ' אותו, אם הוא רק מפני שאולי לא נדע לדרוש אותו (ואז יש לדון, שכלל אחד, קל וחומר יכול להיות בו פירכא, אבל גזרה שווה לא אפשר להיות בו פירכא, אבל לאיך גיסא, אולי ייסכח הגזרה שווה, ואין אפשרות להחזיר אותו) או כדי שיהיה דין שלו יותר חזק (כמו שמלאנו בגמ' בברכות ובי"מ ובתוס' בקידושין). נראה שלשני אינו נוהג בג"ש, שלא מצאנו חי' בחומר הדין בין מהש כ' בג"ש למה שכ' בפי', אלא להיפך, בדר"כ אומרים שדין שלהם שווה. אולי אף על פי כן, יש חילוק.

נמצא שרבי יהודה דורש גזירה שווה זו.

קושיית תוס':

מוכיח תוס' מ1 שבהקדמה שרבא ורבי יוחנן לא דורשים גזירה שווה של "רשע." כמו כן לומד מ2 שבהקדמה. מקשה ממה שסתם גמ' (3 שבהקדמה 41 שבהקדמה) ורבי יהודה (5 שבהקדמה) דורשים אותו.

לכאו', זה לא כל כך קשה, שיש לומר שסתם גמ' חולק בזה כמו שאמוראים חולקים בזה. אבל, לא כל כך טוב שיהיה מחלקת בסתם גמ'. כמו כן, לא טוב שיחלקו בו אם רבי יהדה, שהיה תנא, כבר קבע את הדין. יותר מזה, 4 שבהקדמה מביא בריי' לסמך לזה.

תי' תוס':

תוס' תי' שכולי עלמא מודו שדורשים אותו גזרה שווה, ורק חולקים לאיזה דברים דורשים אותו. אביי אומר שתמיד דורשים אותו, אבל רבא ורבי יוחנן אומרים שרק דורשים אותו לענין חיוב המלקות, ולא מה פטור מחמת חיוב המלקות. (כמו כן סובר סתם גמ' של 2 שבהקדמה). (יש לדון אם זה מפני שלמעשה אין זה דין של מלקות כל כך– שלא משנה איך מלקות נוהג– או מפני שבלומדות אינו דין של מלקות– שלא תלוי בשינוי במלקות, אלא בשינוי בממון.)

יש להעיר שמש"א 2 שבהקדמה הוא יותר מחודש ממש"א רבא ורבי יוחנן. בגיור של רבא ורבי יוחנן, אף לא מקבלים מלקות (אלא עבר על איסור מלקות). אז, מחודש ללמוד דין לשם. ב2 על כל פנים מקבל מלקות.

קושיית תוס':

מקשה תוס' איך נפרש 2 לפי אביי. נכון הוא שאולי חולק על סתם הגמ', אבל קשה למה סובר שצריך שני הפסקויס.

תי' תוס':

תוס' באר שכולי עלמא מודו ששם רבי מאיר דורש דבר אחר עם קרא שני (ממעט מיתה ומלקות). אז, יש לומר שאביי סובר כאביי לכולי עלמא.

חלק שני:

חלק זה ידון במקור של רבא.

קושיית תוס':

מקשה תוס' שגמ' מביא בריי' שדורש כרבא בב"ק (פג:).. אותו גמ' דורש כן לענין חיוב ממון, ללמד שחיוב ממון הוא ממון ממש, ולא שינקרו את עינו.

---

[126] יש להעיר שמקור זה לא מוכרח, שנראה שבמס' הגמ', אין לוכך לו, שיש ללמוד ממה שאינו במשפטים, כמו שמסיק הגמ' שם.

תוס' מקשה כן על רבי יוחנן. לכאו', הוא גם קשה לפי אביי.[127]

איני מבין, כל כך, למה סובר שזה יותר טוב לפי רבא. לפי רבא, לא נותנים ענין לקרא זה לחיוב ממון, אלא לחיוב מלקות של היזק (עם חיוב ממון אחר). זה גם כן נגד אותו גמ'.[128]

תי' תוס':

תוס' תי' שיסבור כאחד משאר המקורות. יש לדון איך זה משיב לקושייה. יש שם מקורות שהם מתנאים, ואז יש לומר שסובר כאותם מקורות. יש שבאו מאמוראים; צריך לומר שלא חוששים להלוק על תנאים להביא מקור (כמו שמצאנו בכמה מקומות, כמו בתחילת פרק שני של בילה), כיון שאין בו נפקא מינא. אבל, קשה שכאן יש נפקא מינא (אם נאמר כרבי יוחנן או כריש לקיש).

יש להעיר שלא זה נדחה בגמ', ואז מסתבר שלא סובר כן. (אין להקשות שאז צריך לומר ששיטת רבא נדחה, שיש לומר שדורשים אותו, אבל לא יכול להיות המקור לאותו הדין שנאמר שם.)

ביאור תוס' ד"ה וכתיב:

ביאור גירסת תוס':

בדרשת רבא, גורסים תוס': "אלא האי מכה מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וכתיב ואיש כי יתן מום...." לכאו', לפי זה, הדרשה הוא גזרה בין הכאה שנאמר ב"מכה נפש בהמה" והכאה שנאמר ב"כן יעשה לו," שאף שאל כ' בו הכאה בפי', כך כוונתו. כיון שכוונה שלהם שווה, יכולים לעשות גזרה שווה. (יש לדון, שיש לחלק, שבמקור לכלל זה אומרים כן כששני המילים יש להם פי' דומה. אבל, כאן, אין הפי' של המילים בכלל דומה, אלא שעשייה כאן נאמר להיות אומר אותו דבר של הכאה. ותו"ת.

ביאור גירסא אחר:

יש שגורסים: ""אלא האי מכה מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וסמיך ליה ואיש כי יתן מום...." זהו גי' שלנו. לפי זה, הדרשה הוא מן הסמיכות, ולא מן גזרה שווה.[129]

---

127 יש לדון בזה, שאז היה מקשה על כל אחד למה לא דרש ממקור של חברו. אז, קשה איזה יותר טוב לדרוש. יותר היה נראה לומר, אז, שרק מקשה על אחד, והוא מפני שאחד אמר מקור שהוא יותר טוב. נראה שמניח שאביי אמר מקור שהוא יותר טוב. לכאו', זה מפני שכב מלאנו דרשה מאת גזירה שווה זו. יש להעיר שהיה אפשר לומר להיפך, שאולי יותר טוב ללמוד אותו מבהמה מלמוד אותו מדבר הלמד מבהמה. ותתשב.

128 עיין שם בגמ' שמקשה למה לא דורשים ממקום אחר. נראה שהיה יכול לומר שהוא מפני שכבר יש ג"ש מזה, ואז נאמר שאין ג"ש למחלה, ואז יש יותר סיבה לדרוש מכאן. אז, נראה שמקשה למה ידחה אותו גמ'. ואם תאמר איך נדרש כאן, כיון שיש ענין למקום אחר. ויש לומר שאם לא היינו כבר דורשים מכאן, לא היינו דורשים שם. אז, מוכרח שיש דרשה כאן. ותשתב.

129 עיין בביאורים שלנו על הגמ', שהבינו בזה קלת.

הוכחה:

תוס' מוכיח כגי' שניה[130] ממה ששינה גמ' פסוק ראשון (פסוק של מכה בהמה) שמביא בין ההו"א למס' זה. אילו היה דורש מגזרה שווה, לא היה צריך לשנות את זה, שיכול לדרוש גזירה שווה מאיזה שרוצה. אז, צריך לומר שדורש סמיכות, ולכן צריך להביא קרא אחר, כיון שהוא יותר קרוב ל"כן יעשה."

קושיה:

מקשה תוס' מגמ' בב"ק. שם, גמ' מנסה למצוא מקור שחיוב "עין תחת עין" הוא חיוב ממון, ולא כוונה תורה שיעשו אותו ממש. מקור אחד הוא ממכה בהמה למכה אדם. מסיק גמ' שהוא אותו דרשה של רבא כאן. דוחה אותו שלא נלמד ממכה בהמה, אלא נדרוש אותו ממכה אדם (שחייב בו מיתה). מקושיה זו לומד תוס' שלא דורשים סמיכות בדרשה זו.[131] יש לדון מה היה הלימוד:

1. אולי סבר שלא אפשר ללמוד ממכה אדם בסמיכות (כיון שאינו כל כך סמוך). אז, אי אפשר ללמוד ממכה אדם. ואם תאמר אולי דורשים ממנו בגזרה שווה. וי"ל שאינו אותו מילה (ולכן צריך לדרוש בסמיכות). הדרך לדחות את זה הוא לומר שאף שאינו אותו מילה, יכול להיות שדורשים גזרה שווה, כמו שכתבנו. גמ' רק רוצה לדרוש אותו בסמיכות כיון שהוא יותר קל. ויש לדון (בפרט אם נאמר שזה צריך להיות ג"ש מופנה, שצריך קבלה).
2. אולי סובר שאם לאחד היה ג"ש וסמיכות ולאחד היה רק ג"ש, היינו דורשים מן הראשון. אז, היה לו לומר שמפני זה מעדיף את הדרשה שיגיד לו שממון ממש הוא.
3. אולי סובר שאם משנה אופן הדרשה, היה לו לבאר כן. ממה שלא באר כן, צריך לומר שאותו מין לימוד הוא. הרי, אי אפשר שדורש סמיכות שם, וצריך לומר שלא דורש סמיכות כאן.

ליחוי ההוכחה:

תוס' דוחה את ההוכחה, ואומר שהסיבה שנקט קרא אחר לבהמה הוא מפני שכבר נקט קרא אחר לאדם. מוסיף על זה שנקט קרא שיותר סמוך לו.

לא כל כך פשוט למה הראשון סיבה לנקוט קרא אחר. אולי רק רצה לומר שאין סיבה לנקוט קרא ראשון. במילים אחרים, קשה למה תוס' יכול להקשות למה לא נוקטים קרא ראשון; למה לנו לנקוט אותו קרא. אם נאמר שהתשובה הוא מפני שנקט אותו פעם ראשונה, ורוצים לדמות לזה, יש לומר שתוס' מתרץ שכבר אינו דומה לזה, שהרי קרא שני שונה, ולכן אין צורך לדמות. תוס' ממשיך לבאר, אז, למה יש סיבה לנקוט קרא השני.

---

130 אני מניח בביאור התוס' שלגי' ראשונה, כיון שלא פי' שסמיכות הוא, דורש גזירה שווה. אבל, לא מוכרח כן, שיש לומר שאפשר שהוא סמיכות גם לאותו גי'. אז, דיון תוס' נתעורר על ידי גי' אחרת, שחידש שדרשת סמיכות הוא, אבל אינו, בעיקר, אם גי' האחרת נכונה, אלא הוא איזה דרשה נכונה. ותחשב.

131 יש להעיר שיש שגורסים שם שדורשים סמיכות שם. אז, צריך לומר שמי שגרס זה חולק על תוס'.

גם אפשר לומר שרצה שיהיה קל להזכיר את הדרשה. אז, עשה שרק נזכיר קרא אחד (של אדם או של בהמה), ונדע לאיזה מכוונים. תוס' ממשיך לבאר, אז, איך זה עושה שמזכיר אותו, שמי יזכר איזה קרא של אדם נקט, כיון שאין צורך לנקוט זה יותר מזה. אז, אומר שכיון שהוא סמוך לזה, קל לזכור אותו.

עוד ליחוי להוכחה:

תוס' דוחה שאי אפשר לדרוש מקרא ראשון[132], כיון שכבר דורשים ממנו היקש. אם סובבים כתנא דבי חזקיה, דורשים אותו דרשה; אם לא, דורשים ממנו דין אחר (שאדם פטור אם מכה אביו בכוונה לרפא לו.

איני מבין למה תוס' מצדד מה לדרוש משם אם לא נאמר כתד"ת, שהרי אביי בוודאי הוא רק על הצד שאומרים כתד"ת. צריך לומר שכיון שיש חולק, יותר טוב אם נוכל לפרש רבא אף לפי אותו החולק. ותתשב.

ביאור תוס' ד"ה אם אינו ענין:

קושיה:

רבא לומד מ"מכה נפש בהמה" ל"כן ייעשה לו." גמ' מפרש שיודעים שזה מדבר בחיוב מלקות של חבלה, ולא בחיוב ממון שלו, כיון שאין ענין לחיוב ממון שלו. רק בא ללמד פטור מחיוב ממון כשיש חיוב מלקות, ואז צריך לומר שמדבר בציור שיש בו חיוב מלקות.

תוס' מקשה שלא נכון הוא שאין לימוד לציור שאין בו חיוב מלקות. הרי, גמ' בב"ק דורש מכאן ש"עין תחת עין" לא מדבר על עין ממש, אלא על ממון (שהרי פסוק של "כן יעשה" מדבר בחובל, ודורשים מחיוב בהמה שמחייב ממון). אז, קשה איך גמ' שלנו יאמר שאין לו דרשה חוץ מזה.

תירוץ:

גמ' תי' שסוגיה זו סוברת כשאר השיטות שם, שיש שם הרבה חולקים על זה. יש להעיר שלכאו' כן מוכרח, שזה נלחה שם. (לעיל, הערנו שאולי לפי רבא אינו נלחה למש', אבל אז אין מקום לקושיית תוס'.)

ע' בסוף ד"ה רבא אמר, שתוס' משמע שרק לפי רבא נוכל לומר כאותו שיטה. שם, הערנו שקשה איך רבא יאמר כן, שדורשים שני דרשות שונות. על כל פנים, נמצא שתוס' שלנו ואתו תוס' לעיל לכאו' סותרים זה את זה.

---

132 יש לדון בזה. באנו שדיחוי זה לא סומך על דיחוי ראשון בכלל. אז, צריך לומר שאומר שאי אפשר לדרוש מקרא קמא. אפשר לומר שסומך על תי' שני, אבל לא מצרף עמו מה שיותר סמוך לו, אלא מצרפים עמו מה שכבר דורשים דבר אחר מפסוק ראשון.

ביאור תוד"ה דילמא בשבת:

קושיית תוס':

גמ' מקשה על היקש של תד"ח. תד"ח למד המיקש בין מכה בהמה למכה אדם שכמו שמכה בהמה של קרא חייבבכל ליור– בין באונס, בין בשוגג, בין במזיד, בין בלי התראה– גם מכה אדם תמיד פטור, שאיסור מיתה, אף בלי חיוב מיתה, פוטר מן חיוב ממון. מקשה גמ' איך יודעים שמכה בהמה חייב בכל ליור. אולי פסוק מדבר במכה בהמה בשבת. אז, אם עשה כן בכוונה ובהתראה, נמצא שחייב מיתה. אז, נאמר שפטור מחיוב ממון.

מקשה תוס' שאם כן אין ההיקש מלמד לנו כלום. (כנראה, תוס' מניח שיש הוכחה שיש היקש שמלמד לנו; מתוס' לעיל משמע שסובר שהפסוק מיותר.) אז, נדע שמדבר במכה בהמה בחול, ונוכל ללמוד מן ההיקש.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף אם היה מדבר במכה בהמה בשבת היינו לומדים ממנו דבר. אף שהיה מוכרח שמדבר במכה בהמה שלא בחיוב מיתה, עדיין ילמד לנו שפטור של מכה אדם הוא בין בדרך עלייה בין בדרך ירידה, שאין חילוק בזה במכה בהמה בשבת.

לולי תוס', היה אפשר לומר שגמ' לא ידע מה הדין– אם הוא פטור או חייב. לכן, צריכים קרא. הרי, כתיב מכה בהמה, ומדבר במכה בהמה בשבת. קשה איך יתחייב, שהרי יש איסור שבת לא פוטר, ורק חיוב שבת פוטר. אז, נלמד גם למכה אדם כן. אם כן, קרא מלמד לנו דבר.

יש להעיר שלפי זה, לכאו' רק יוכל ללמד לנו דבר אחד– דבר הכי מסתבר לחייב עליו. לכאו', זה יהיה באונס בלי התראה. (ויש לדון, שיש לומר שאם יש סיבה אחרת לפטור, והוא שכבר אונס הוא. אז, אולי יותר מסתבר לדרוש שוגג. אולי מפני זה יותר מסתבר לרבות את שתיהם, שלא יודעים איזה לרבות, וכמו שאומר גמ' בזבחים בפ"ק.)

(יש להעיר שאפשר שלא נדע שמדבר בשבת, ואז לא ילמד לנו דבר. אבל, אין זה בעיה. הרי, לכן יש קושיה לגמ'. הבעיה הוא רק שלא יהיה קושיה לגמ', שהרי גמ' מנסה למצוא שמדבר הפסוק במכה בהמה בחול. תוס' אומר הוכחה שבזה מדבר. אף בלי זה, יש לומר שמסתבר שמדבר בשבת מדמיון למכה אדם, שמחייב מיתה. נראה שאולי זה מבאר למה נחשוב שמדבר בזה, אף שרוב הימים חוזל. (צריך לציין לגמ' בסנהדרין שדורש קרא (גבי בן סורר ומורה) על פי רוב.))

ביאור תוס' ד"ה אלא בחול:

תוס' יקשה שתי קושיות, ויתן שני תירוצים. כל תי' משיב לשתי הקושיות.

שתי הקושיות:

גמ' השיב שמוכרח שמכה בהמה מדבר במכה בליור שאין בו חיוב מיתה. ההוכחה לזה הוא שנסמך למכה אדם. שם אומר שחייב מיתה, וצריך לומר שמדבר כשהיכה אותו במזיד ובהתראה; כיון שמסתבר שהם דומים, גם מכה בהמה הוא בליור כזה. כדי שיהיה חייב, אז, בממון, צריך לומר שהוא מדבר בחול.

קושיה ראשונה:

מקשה תוס' למה לא נאמר שמדבר במי שמכה בהמה בזמן שגם הורג אדם. אז, אף שהכאת הבהמה הוא, כמו הכאת האדם של סוף הפסוק, במזיד ועם התראה, יוכל להתחייב. אבל, רק חייב אם אינו מזיד ועם התראה על המיתה. אז, נפלא ככה גם במכה אדם.

קושיה שנית:

הקשה תוס' למה לא נאמר שמדבר במי שמכה בהמה בשבת, והוא במזיד ועם התראה על איסור הכאה. אבל, אינו כן על איסור שבת, ואז לא קשה איך יוכל להתחייב. אז, רק חייב אם אינו מזיד ועם התראה על המיתה, ולא בכל מקום ייפטר.

ואם תאמר למה הק' קושיה זו רק אחרי שהק' ק' ראשונה; לכאו', כיון שהיינו מדברים בהכאה בשבת, זה הקושיה שיותר מסתבר לחדש. נראה שכיון ששם צריך לומר שיש התראה רק על הכאה, ולא על הכאה בשבת, אינו כל כך פשוט. אבל, לעיל, אומרים שיש התראה על הכאת בהמה, ולא על הכאת אדם. אז, מעשה שבו מדבר הפסוק יש בו התראה, ולא כשבת, שקלת אין בו התראה. ותו"ת.

שתי התירוצים:

תירוץ ראשון:

תי' ראשון הוא שעליין אומרים שאין חילוק בין שוגג בהכאתו למזיד בהכאתו. אז, כמו כן אין חילוק בין שוגג במיתתו למזיד במיתתו גבי מכה אדם (כיון שהוקש לו).

תי' זה הוא תי' טוב, אבל קשה למה לא אמר כן גמ'. היה לו לגמ' לומר שאין הכי נמי, אולי זה מדבר במכה בשבת, אבל אף שם אין חילוק בין מכה במזיד למכה בשוגג, ורק יש חילוק במה חושב על שבת. כיון שמדמים הכאה להכאה, לא איכפת לנו במה חושב בענין איסור שבת. במילים אחרים, תוס' נותן תי' אחר לקושיית הגמ'. הרי, גמ' לא נותן אותו תי' (ולכן אנו קוראים לו תי' אחר).

תירוץ שני:

אולי כדי להיות דומה למכה אדם, צריך להיות שהתרו אותו על הכל. יש לדון מהו ההגדרה של מה צריך התראה– אולי הוא שצריך התראה על מה שיחייב אותו מיתה עם ההתראה או אולי הוא שצריך התראה על כל איסור שעושה)

בילור תוס' ד"ה מתניתין כמאן:

קושיית תוס' הראשון:

הקשה רב פפא כאיזה ישוב לבריי' סובר רבה. הרי, לא יכול לסבור כריש לקיש שאמר שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר, כיון שסובר שרבי מאיר מחייב ממון זה של קנס בליור שגם חייב מיתה– וזה נגד משנה שלנו.

מקשה תוס' למה אין רב פפא מקשה אותו קושיה על עצמו. הרי, רב פפא גם אומר כרבה (שרב פפא באר דין של פרה שאכל). אז, לא היה לו לדון מה יסבור רבה, אלא מה הוא יסבור.

יש להעיר שהיה קל לתרץ שרב פפא רק אומר כן לפי רבה, אבל הוא עצמו לא סובר כן. לכאו', כעין זה אמר תוס' שם בבילור רבה– שרק אומר כן לשיטת רבי מאיר, אבל לא סובר כן. ותחשב.

גם היה אפשר לומר ששאל לשיטת רבה כיון ששיטה זו היתה נודע להיות שיטת רבה. גם רב פפא סבר כן, אבל לא אומרים שזה שיטת רב פפא, אלא שרב פפא סובר כרבה.

קושיית תוס' השני:

גמ' מסיק שצריך להיות שסובר כרבי יוחנן. קשה למה לא אומר שסובר כעולא. באמת, הענין של הגמ' הוא לבאר אם סובר כריש לקיש או לא סובר כריש לקיש, ולא איך מתרץ את קושיית הגמ'. אבל, מה שמכוון לומר הוא שאפשר שסובר כריש לקיש, ואף איסור מלקות פוטר מממון, ואף שאז לא יכול לתרץ כרבי יוחנן, אין זה בעיה, שיכול לתרץ כעולא.

מביא מה שאומר רש"י. רש"י אומר שיודעים שעולא לא אומר כריש לקיש, שלא שייך לומר כריש לקיש לפי עולא. הרי, עולא לא סובר שחיוב מלקות פוטר מחיוב ממון. אז, אי אפשר לומר שאיסור מלקות יפטור לפי עולא.

תוס' מעורר שכמו שכתבו לעיל[133], מסקנת גמ' בעולא אומר שרק סובר שאין מלקות פוטר חיוב ממון של קנס אונס או מפתה. אבל, עדיין שאר חיובי ממון שבעולם נפטרים ע"י מלקות. אז, אם נאמר כעולא, אפשר לומר כריש לקיש. לכן, אומר תוס', עדיין קושיה השנית עומדת.

רש"י לא אומר כן. אולי רש"י סובר שעולא חולק בכל חיוב מלקות וממון, ולא רק כאן, או אולי רש"י סובר שליון הגמ' הוא רק למצוא אם אפשר לרבה לומר כריש לקיש כאן.

תי' תוס' לשתי הקושיות:

תוס' תי' שיודעים שרבה לא שאבי לא סובר כעולא (שגמ' לעיל אמר שצריך להיות שעולא דורש מקרא שאבי דורש לדבר אחר, ולכן אין רבי יוחנן סובר כעולא (שסובר כאבי)). אז, היה מקשה רב פפא לאבי (שלו היה מדבר בגמ') שרבה לא יכול לסבור כמותו, אם לא נאמר שחולק על ריש לקיש, וסובר כרבי יוחנן.

אז, בוודאי מתורץ קושיה שנית, שלשיטת אבי הולכים, ובפירוש חולק על שיטת עולא. לכאו', תי' לק' הראשון ג"כ, שכיון שהי המקשה לאבי, רק היה יכול להקשות לו משיטת רבה, שהיה רב שלו, ולא משיטת עצמו, שאבי יגיד לו שהוא טועה, ולא איכפת לאבי מה שחולק על אבי. (במילים אחרים, היה קושיה, ולא שאלה. רק היה אפשר להקשות מרבה, ולא מרב פפא, כיון שהיה קושיה על אבי, ורבה היה רבו, ור"פ לא היה רבו.)

---

133 עיין שם, שכמו שכתבנו בתחילה רק לדרו אותו, אבל לקמן באותו תוס' ובמק"א מניחים כן בוודאי. כאן, לכאו', מניחים כן בוודאי, שמקשים ממנו.

ביאור תוד"ה אי כר' נחוניה:

ביאור שנותן תוס':

גמ' מגדל שהמשנה שלנו הוא רבי נחוניה בן הקנה, ולכן לא נוכל להקשות הסתירה בין משנה שלנו למשנה שבמכות. תוס' מבאר איך לד זה של גמ' מתרץ.

ר"נ בן הקנה אמר שחיובי כרת פוטרים חיוב ממון– "היה עושה את יה"כ כשבת לענין תשלומים." מזה, מדייק תוס' שסובר שאין חיוב מלקות פוטר מחיוב ממון. ההוכחה לזה הוא ממה שאמר פטור גבי חיובי כרת. הרי, חיובי כרת יש בהם גם כן מלקות. משמע שרק מפני חיוב כרת שלהם, ולא מפני חיוב מלקות, פטורים מן הממון.[134]

מעורר תוס' שאפשר לומר שסובר שאין מלקות בכרת, כשיטת רבי יצחק לקמן. אז, אין הוכחה שסובר"ש פטור בחייבי מלקות. אבל, אז לא יתרץ את הקושיה, ואז לא מניחים כן. במילים אחרים, מגדלים שרנבה"ק לא סובר כר"י, אלא כרבנן (כיון שהם רבנן), ואז יש תי' לק' גמ'.

יש להעיר שיש נפקא מינא לכרת, אף שאין מלקות, והוא בציור שאין התראה על מלקות, שעדיין חייב כרת. נראה שכיון שאנו מנסים לעשות שאפשר לסבור כריש לקיש, לא נוכל לומר כן, כיון שריש לקיש סובר שאיסור מלקות, אף בלי התראה, פוטר מחיוב ממון.

קצת קשה למה לא אומרים שלא מחדש שרק חיוב מלקות עם חיוב כרת פוטר, אלא שאף חיוב מלקות עם חיוב כרת פוטר. הו"א שכיון שהוא כל כך חמור עד שיש בו חיוב כרת לא פוטר, ואז מלמד לנו שאינו כן.

נראה שלא היינו צריכים קרא אחר לזה. הרי, מקור לפטור נלמד ממה שכתוב בפרשת מלקות, ואז מסתבר שהולך על כל חיובי מלקות, בין אם יש כרת, בין אם אין כרת. (יש לדון, שגם נסמך לאיסורים, ונאמר שרק נמצא באותם איסורים ובדברים הדומים להם. לכאו', שם אין חיוב כרת.). ותחשב על זה.[135]

ביאור תוד"ה אי כרבי יצחק:

גמ' דן אם יכול להיות שרבה (שסובר שרבי מאיר לא פוטר חיוב קנס למי שחייב מיתה) יכלו לסבור כריש לקיש (שאיסורי מלקות, ולא רק חייבי מיתה, פוטרים מחיוב ממון). מגדל לומר כהרבה תנאים, ודוחה את כולם. תוס' יבאר למה לא ליד כשני תנאים אחרים.

---

134 כן הוא הפשטות של תוס'. אבל, גם יש לומר שההוכחה הוא ממה שדבר רק על יוה"כ, ולא הזכיר דין שבת גם כן. לא נראה כן, שאז אף אם אומר כרבי יצחק, עדיין נדייק כן, ואז לא היה לו לתוס' לדחות שסובר כרבי יצחק.

135 עוד ראיתי שתוס', באמת, רק אומר גמ' שלקמן. אז, קושיות שלנו הם קושיות על הגמ'.

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא דנים למה לא יכול להיות המשנה כשיטת רבנן (שפוטרים מחיוב ממון כל זמן שחייב מיתה וכל זמן שחייב מלקות).

תי' תוס':

תוס' תי' שלא צריך לדון בשיטת רבנן, כיון שפשוט שכל הציורים– אחותו וממזרת– קשים לפי רבנן.[136]

לכאו', היה אפשר לתוס' לומר שלא דן ברבנן כיון שהמקשה הניח כרבנן (כיון שהם רבנן).

קושיית תוס':

מקשה תוס' למה לא דנים לפי שיטת רבי עקיבא (ותי' זה היה, באמת, עומד). נביא שיטת רבי עקיבא.

רבי מאיר סובר שמקבלים עונש מלקות ועונש ממון. לומד כן בעדים זוממים (ומשם לכל התורה כולה) ממוליא שם רע. גמ' מבאר שצריך להיות שסובר שעדים זוממים קנס, שאם לא כן, לא נוכל ללמוד אותו ממוליא שם רע.

הרי, יוצא שרבי עקיבא, שסובר שעדים זוממים הוא קנס, יסבור כרבי מאיר. אבל, לא מצאנו שסובר כרבי מאיר במה שמחייב קנס במקום מיתה. אז, נוכל לומר כעין תי' של ריש לקיש, והוא שמשנה הוא כשיטת רבי עקיבא.

תי' תוס':

תוס' תי' שאף רבנן יכול להיות שמודים לרבי עקיבא. אולי סוברים שאי אפשר ללמוד ממוליא שם רע, אף שע"ז קנס. לעיל, תוס' באר זה, ובאר למה לא יכולים ללמוד משם.

ביאור תוס' ד"ה מאן תנא:

קושיית תוס':

גמ' דן איזה תנא הולך על רבי נחוניה, לפי ריש לקיש. מסיק שיכול להיות שרבי מאיר הוא או שרבי יצחק הוא.

הק' תוס' שפשוט שרבי מאיר הוא (אולי הוא גם רבי יצחק; אבל, על כל פנים, תי' אחד של גמ' פשוט), שהרי ריש לקיש אומר שמשנה שלנו הוא כשיטת רבי מאיר, ובמשנה הולך על ר"נ בן הקנה, ומחייב ממון למתחייבי כרת.

---

136 קצת צריך ביאור מה היה ההו"א של הקושיה. נראה שסבר שגדון בכולם כדי לבאר בפי' מה יהיה קשה לכולם, אף שאין לד בעולם שיתורף על ידי זה. ותתשב.

תי' תוס':

תוס' תי' שילע גמ' שיכול להיות כרבי מאיר. רק שאל כן לחפש אם יכול להיות גם כשיטת רבנן. (כמו כן היה אפשר לומר– ואולי זה כוונת תוס'– שילע גמ' שצריך להיות כריב מאיר (או כרבי יאחק), ואמר כל זה רק להעיר שלפי ריש לקיש, לא יכול להיות לפי רבנן.)

קצת צריך ביאור למה טוב שיהיה ללפי רבנן. אולי יש לומר כמש"כ ראשונים במקום אחר, והוא שכשאומרים שתנא אחד אומר דבר, משמע ששאר תנאים חולקים עליו. לא כל כך מסתבר לומר שרק רבי מאיר, שהוא יחיד (ובדרך כלל אין חוששים לשיטתו כל כך) חולק עליו.